



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Itajaí, 05 de janeiro de 2026.

ROBISON JOSÉ COELHO
Prefeito Municipal

MÁRCIO CRISTIANO DORNELLES DIAS
Procurador-Geral do Município

LEI COMPLEMENTAR Nº 497, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

**CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO QUE DISPÕE
SOBRE O MEIO AMBIENTE NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.**

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJAÍ. Faço saber que a Câmara de Vereadores votou e aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei tem por objetivo consolidar as Leis que dispõem sobre o meio ambiente no Município de Itajaí, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 342, de 7 de maio de 2019, e da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, com redação atualizada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001.

Parágrafo único. Esta Lei consolidadora não gera qualquer novo direito, mas mantém integralmente todos os direitos plenamente adquiridos nos termos das Leis consolidadas referidas no artigo 2º desta Lei.

Art. 2º Ficam consolidadas, nos termos desta Lei:

- I - Lei Complementar nº 129, de 11 de março de 2008;
- II - Lei Complementar nº 315, de 14 de dezembro de 2017;
- III - Lei Complementar nº 399, de 3 de maio de 2022;
- IV - Lei Complementar nº 459, de 19 de junho de 2024;
- V - Lei Complementar nº 216, de 27 de dezembro de 2012;
- VI - Lei nº 1.409, de 1º de julho de 1975;
- VII - Lei nº 1.754, de 26 de novembro de 1979;
- VIII - Lei nº 1.776, de 18 de abril de 1980;
- IX - Lei nº 1.935, de 15 de março de 1982;
- X - Lei nº 1.968, de 11 de junho de 1982;
- XI - Lei nº 2.889, de 20 de dezembro de 1993;
- XII - Lei nº 3.143, de 13 de dezembro de 1996;
- XIII - Lei nº 3.416, de 3 de agosto de 1999;
- XIV - Lei nº 3.552, de 16 de outubro de 2000;
- XV - Lei nº 3.580, de 19 de dezembro de 2000;
- XVI - Lei nº 3.929, de 18 de junho de 2003;
- XVII - Lei nº 4.281, de 7 de abril de 2005;
- XVIII - Lei nº 4.313, de 31 de maio de 2005;
- XIX - Lei nº 4.517, de 8 de março de 2006;
- XX - Lei nº 4.521, de 17 de março de 2006;
- XXI - Lei nº 4.799, de 18 de maio de 2007;
- XXII - Lei nº 4.810, de 31 de maio de 2007;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

- XXIII - Lei nº 4.880, de 27 de julho de 2007;
- XXIV - Lei nº 4.885, de 9 de agosto de 2007;
- XXV - Lei nº 4.933, de 8 de outubro de 2007;
- XXVI - Lei nº 4.987, de 28 de novembro de 2007;
- XXVII - Lei nº 5.195, de 4 de novembro de 2008;
- XXVIII - Lei nº 5.301, de 24 de junho de 2009;
- XXIX - Lei nº 5.445, de 22 de dezembro de 2009;
- XXX - Lei nº 5.448, de 22 de dezembro de 2009;
- XXXI - Lei nº 5.469, de 16 de março de 2010;
- XXXII - Lei nº 5.470, de 16 de março de 2010;
- XXXIII - Lei nº 6.119, de 12 de abril de 2012;
- XXXIV - Lei nº 6.120, de 12 de abril de 2012;
- XXXV - Lei nº 6.141, de 5 de junho de 2012;
- XXXVI - Lei nº 6.181, de 14 de setembro de 2012;
- XXXVII - Lei nº 6.343, de 5 de julho de 2013;
- XXXVIII - Lei nº 6.416, de 23 de outubro de 2013;
- XXXIX - Lei nº 6.445, de 4 de dezembro de 2013;
- XL - Lei nº 6.472, de 20 de dezembro de 2013;
- XLI - Lei nº 6.679, de 15 de setembro de 2015;
- XLII - Lei nº 6.705, de 22 de março de 2016;
- XLIII - Lei nº 6.962, de 1º de novembro de 2018;
- XLIV - Lei nº 6.992, de 21 de dezembro de 2018;
- XLV - Lei nº 7.133, de 28 de fevereiro de 2020;
- XLVI - Lei nº 7.200, de 30 de setembro de 2020;
- XLVII - Lei nº 7.282, de 21 de maio de 2021;
- XLVIII - Lei nº 7.611, de 23 de janeiro de 2024;
- XLIX - Lei nº 7.732, de 11 de dezembro de 2024;
- L - Lei nº 7.739, de 19 de dezembro de 2024.

TÍTULO II
DAS NORMAS SOBRE OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS

CAPÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 3º Este Capítulo dispõe acerca da reestruturação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, sendo este um órgão consultivo, deliberativo e normativo de assessoramento superior que tem como finalidade estudar, propor, colaborar, promover e participar da política ambiental do Município.

Art. 4º Compete ao Conselho Municipal do Meio Ambiente:

I - participar da formulação das diretrizes da Política Municipal do Meio Ambiente de modo a assegurar, em cooperação com os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, a

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



JORNAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

Instituído na forma dos parágrafos 1 e 3 do artigo 54, da Lei Orgânica, na redação introduzida pela Emenda nº 07/97, está regulamentado pelo Decreto nº 5838, de 09 de março de 1999, com a alteração do Decreto nº 7460, de 22 de abril de 2005.

PREFEITURA DE ITAJAÍ
Rua Alberto Werner, nº 100 - Itajaí - SC

Robison José Coelho
Prefeito Municipal

Rubens Angioletti
Vice-prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

preservação, a melhoria e a recuperação dos recursos naturais, no âmbito de competência legal do Município de Itajaí;

- II - indicar normas e critérios quanto aos projetos socioambientais que obrigatoriamente serão objeto de audiência pública;
- III - promover, quando julgar necessário, a realização de estudos sobre alternativas e possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos competentes, bem como a entidades privadas as informações indispensáveis à apreciação dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental;
- IV - colaborar no desenvolvimento, pelos meios necessários, de ação educacional que sensibilize a sociedade quanto ao dever de defesa e preservação do meio ambiente;
- V - identificar áreas prioritárias de ação governamental visando a melhoria da qualidade ambiental do Município;
- VI - definir critérios para a declaração de áreas municipais hídricas, saturadas ou em vias de saturação;
- VII - elaborar e alterar o seu regimento interno, submetendo-o à homologação do Chefe do Poder Executivo;
- VIII - baixar as resoluções de sua competência, necessárias à execução e implementação da Política Municipal do Meio Ambiente; e
- IX - promover, aos órgãos oficiais, denúncia de prática de crimes ambientais ocorrida em âmbito municipal ou cujos resultados afetem o Município.

Art. 5º O Conselho Municipal do Meio Ambiente é composto por 22 (vinte e dois) membros e seus respectivos suplentes, com a seguinte representação:

I - Entidades Governamentais:

- a) 1 (um) representante do Instituto Itajaí Sustentável (INIS);
 - b) 1 (um) representante da Procuradoria-Geral do Município;
 - c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
 - d) 1 (um) representante da Coordenadoria de Defesa Civil;
 - e) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
 - f) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação;
 - g) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras;
 - h) 1 (um) representante do Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura - SEMASA;
 - i) 1 (um) representante da Superintendência do Porto de Itajaí;
 - j) 1 (um) representante da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI; e,
 - k) 1 (um) representante do Instituto do Meio Ambiente (IMA);
- II - Entidades Não Governamentais:
- a) 1 (um) representante de associações patronais e/ou empresariais;
 - b) 1 (um) representante de associações e/ou sindicatos de trabalhadores;
 - c) 2 (dois) representantes de entidades profissionais;
 - d) 1 (um) representante de instituições de ensino superior;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE: (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

- e) 2 (dois) representantes de associações de moradores, sendo 1 (um) da zona urbana e 1 (um) da zona rural;
- f) 2 (dois) representantes de organizações não governamentais socioambientalista, sendo 1 (um) de proteção aos animais; e,
- g) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil não incluídas nas categorias até então mencionadas.

§ 1º As entidades não governamentais, que terão assento no Conselho Municipal de Meio Ambiente, serão escolhidas através de audiência pública convocada e dirigida pela Câmara de Vereadores, sendo suas respectivas indicações encaminhadas oficialmente ao Prefeito para nomeação através de decreto.

§ 2º Os membros do Conselho e os respectivos suplentes exercerão mandato de dois anos, admitindo-se a recondução consecutiva apenas uma vez.

§ 3º A reunião ordinária dar-se-á, no mínimo bimestralmente e a extraordinária convocada pelo Presidente do Conselho ou por pelo menos metade de seus membros com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

§ 4º Na hipótese de ausência do conselheiro titular em 3 (três) reuniões ordinárias e/ou extraordinárias seguidas, ou 5 (cinco) reuniões ordinárias e/ou extraordinárias intercaladas, sem comunicação prévia e justificativa aceita pela presidência do Conselho, o suplente completará o tempo de mandato do titular, na forma do Regimento Interno.

§ 5º A função do conselheiro é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.

Art. 6º O Conselho Municipal do Meio Ambiente será dirigido por um Presidente, um Vice-Presidente e um secretário, eleitos pelo plenário.

§ 1º O Presidente é a autoridade administrativa superior do Conselho, cabendo-lhe dirigir as reuniões do plenário e exercer a representação externa, cumprindo e fazendo cumprir a legislação pertinente e as resoluções expedidas pelo órgão.

§ 2º Nos casos de faltas e impedimentos, o Presidente será automaticamente substituído pelo Vice-Presidente.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DE ITAJAÍ - CMDRS

Art. 7º Este Capítulo dispõe acerca do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável de Itajaí – CMDRS, órgão colegiado da Secretaria de Agricultura e Expansão Urbana, competindo-lhe: I - propor e aprovar a cada dois anos, as diretrizes e o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - PMDRS para a Agricultura Familiar e acompanhar a sua execução;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE: (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

- II - promover a interação entre o Executivo Municipal, órgãos e entidades públicas e privadas voltadas para o desenvolvimento rural sustentável do Município;
- III - deliberar sobre a utilização e gerenciamento dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, vinculado à Secretaria de Agricultura e Expansão Urbana com objetivo de dar suporte financeiro e gerir os recursos destinados às ações de desenvolvimento rural;
- IV - propor, articular e recomendar políticas públicas às necessidades da agropecuária, na perspectiva do desenvolvimento rural sustentável;
- V - deliberar sobre a criação e funcionamento de Câmaras Técnicas Temáticas;
- VI - propor e auxiliar a Secretaria de Agricultura e Expansão Urbana em questões relativas ao Parque do Agricultor;
- VII - promover articulação e compatibilização entre as políticas públicas municipais, estaduais e federais;
- VIII - elaborar a Política Municipal de Desenvolvimento Rural de Itajaí em conjunto com a Secretaria de Agricultura e Expansão Urbana; e
- IX - elaborar e aprovar o seu regimento interno, que disporá, também, sobre as atribuições, a composição e o funcionamento das Câmaras Técnicas que integram sua estrutura.

Parágrafo único. Para efeito dessa Lei, inclui-se na categoria de Agricultura Familiar, as atividades agrícolas urbanas e periurbanas.

Seção I
Constituição, Composição e Funcionamento do CMDRS

Art. 8º O Conselho será constituído por membros titulares e suplentes indicados por entidades e órgãos representativos da agropecuária no Município de Itajaí, nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo e equitativamente distribuídos entre o Poder Público e sociedade civil. Parágrafo único. Os membros titulares do Conselho serão substituídos em suas ausências pelos suplentes designados e nomeados.

Art. 9º Integram o Conselho:

I - os seguintes Secretários Municipais e Superintendentes ou seus representantes:

- a) da Secretaria de Agricultura e Expansão Urbana, que o presidirá;
- b) da Secretaria Municipal da Pesca e Aquicultura - SEPESCA;
- c) da Secretaria Municipal da Fazenda;
- d) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
- e) da Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão;
- f) do Instituto Itajaí Sustentável – INIS;

II - Representantes dos Agricultores Familiares:

a) Agricultores e lideranças rurais em número de quatro;

III - um representante das seguintes entidades:

- a) Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI;
- b) Companhia de Desenvolvimento Integrado de SC - CIDASC;
- c) Banco do Brasil SA, Carteira de Crédito Agrícola;
- d) Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itajaí;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE: (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

- e) Cooperativas Agrícolas e afins;
- f) Associações Agrícolas e Pecuárias.

§ 1º As entidades integrantes do Conselho deverão indicar um membro titular e um suplente por meio de ofício encaminhado à Secretaria de Agricultura e Expansão Urbana.

§ 2º Os membros do Conselho de que trata o inciso I, assim como seus respectivos suplentes, serão indicados por cada Pasta integrante do Conselho.

§ 3º Os membros do Conselho de que trata o inciso II, assim como seus respectivos suplentes, serão indicados por seus pares à Secretaria de Agricultura e Expansão Urbana para nomeação pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 4º Os membros do Conselho de que trata o inciso III, assim como seus respectivos suplentes, serão indicados pelas entidades e setores públicos representados.

§ 5º O Conselho poderá ser ampliado mediante a aprovação pela maioria simples dos conselheiros, respeitando-se os princípios da representatividade e equidade, conforme o artigo 8º.

§ 6º Os critérios para substituição de membros titulares e suplentes serão definidos pelo Regimento Interno a ser deliberado pelo Conselho.

§ 7º Poderão integrar também o Conselho, como convidados temporários ou eventuais, sem direito a voto, representantes de órgãos públicos, entidades ou personalidades, para contribuir nos debates referentes à agricultura familiar e ao desenvolvimento rural sustentável ou tema afim e em momentos especiais.

§ 8º O mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois) anos, admitindo-se recondução por idêntico período.

§ 9º A participação no Conselho não será remunerada, sendo considerado serviço público relevante.

Art. 10. O Conselho é composto de:

- I - Presidente e Vice-Presidente;
- II - Secretário Executivo;
- III - Plenário; e
- IV - Câmaras Técnicas.

Art. 11. Compete ao Presidente do CMDRS:

- I - presidir as reuniões do Conselho e coordenar os debates;
- II - representar o CMDRS em suas relações externas e hierárquicas, em juízo e fora dele;
- III - orientar e coordenar as atividades do CMDRS;
- IV - assinar documentos, resoluções e dar-lhes publicidade;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE: (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

V - promover a execução das decisões do CMDRS;
VI - dar posse aos conselheiros;
VII - distribuir, para estudo, parecer e relato dos conselheiros os assuntos submetidos à apreciação do CMDRS;
VIII - propor ao Prefeito Municipal a homologação dos conselheiros indicados por órgãos e entidades participantes;
IX - designar os conselheiros para desempenhar atividades especiais; e
X - desempenhar outras atribuições pertinentes ao bom funcionamento do CMDRS.

Art. 12. Ao Vice-Presidente do CMDRS compete substituir o Presidente em seus impedimentos, praticando todas as atribuições que lhe são pertinentes.

Art. 13. Ao Secretário Executivo compete:

I - secretariar os trabalhos do CMDRS;
II - convocar os conselheiros para as reuniões ordinárias e extraordinárias;
III - prestar assistência ao Presidente e aos conselheiros;
IV - transmitir ordens e mensagens emanadas do Presidente e do CMDRS;
V - lavrar as atas das reuniões do CMDRS;
VI - cientificar os conselheiros das reuniões;
VII - expedir e receber correspondências;
VIII - distribuir, sob determinação do Presidente, assuntos para estudo e relato dos conselheiros;
IX - manter em ordem os arquivos do CMDRS;
X - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Presidente;
XI - implementar as decisões do Plenário;
XII - planejar, organizar e coordenar as atividades técnicas e administrativas do Conselho, como atas e correspondência; e
XIII - emitir pareceres que subsidiem a deliberação das propostas e matérias encaminhadas pelos Conselheiros.

Art. 14. O Secretário Executivo do Conselho será indicado pelo Presidente do CMDRS, mediante a aprovação da maioria simples dos membros.

Art. 15. O Plenário do Conselho é constituído pelos seus membros efetivos e apreciará as propostas encaminhadas pelos Conselheiros à Secretaria Executiva, decidindo de acordo com esta Lei.

Art. 16. Compete ao Plenário por meio dos membros do CMDRS:

I - comparecer às reuniões do CMDRS;
II - participar efetivamente dos trabalhos e discussões do CMDRS;
III - representar o CMDRS, quando por delegação do Presidente;
IV - pedir vistas de pareceres, apresentar sugestões, emendar ou apresentar substitutivos;
V - estudar, relatar assuntos, emitindo pareceres;
VI - requerer urgência para discussões e votações de assunto de interesse do CMDRS;
VII - eleger os dirigentes do CMDRS;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

VIII - votar nas resoluções do CMDRS;
IX - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas pelo CMDRS; e
X - destituir os membros do CMDRS que não cumprirem com suas atribuições.

Art. 17. As Câmaras Técnicas são órgãos auxiliares do Conselho, podendo ser permanentes ou transitórias, e serão constituídas por deliberação do Plenário.

Art. 18. A Secretaria de Agricultura e Expansão Urbana prestará o necessário apoio técnico, administrativo e logístico ao Conselho para o seu pleno funcionamento.

Seção II
Das Reuniões do CMDRS

Art. 19. O CMDRS reunir-se-á ordinariamente a cada dois meses e extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou pela maioria simples dos conselheiros.

I - os conselheiros poderão solicitar ao Presidente a convocação de reunião extraordinária, por escrito, com justificativa e assinada por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos conselheiros;
II - a convocação para as reuniões do CMDRS poderá ser realizada por meio físico e expressamente ou por mensagem eletrônica.

Art. 20. O Plenário necessita de maioria simples de seus integrantes para decidir sobre as matérias propostas apresentadas em primeira chamada ou de um terço dos integrantes em segunda chamada.

Parágrafo único. Nas decisões do Conselho o seu Presidente ou representante terá, além do voto ordinário, o voto de qualidade.

Art. 21. A ausência de qualquer conselheiro a 3 (três) reuniões consecutivas ou 6 (seis) intercaladas, sem justificativa, implicará a perda do mandato, cabendo ao Presidente, ouvido os demais conselheiros, adotar as providências regimentais para designação de seu suplente e um novo membro suplente.

CAPÍTULO III
DAS POLÍTICAS, DIRETRIZES E PROGRAMAS

Art. 22. Fica estabelecida a Política Municipal do Meio Ambiente - PMMA de Itajaí, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e que será traduzida por ações do Poder Público e da sociedade, voltadas para a conservação dos recursos ambientais e para o desenvolvimento econômico sustentável, visando ao equilíbrio ecológico e à sadia qualidade de vida da população.

Parágrafo único. A proteção do meio ambiente se harmonizará com o desenvolvimento socioeconômico, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, compreendendo que

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

as atividades econômicas possuem função na melhoria da qualidade de vida da população de Itajaí.

Seção I
Dos Princípios, Objetivos, Diretrizes e Instrumentos

Art. 23. São princípios da PMMA de Itajaí:

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV - proteção dos ecossistemas locais, com a preservação de áreas representativas;
V - recuperação de ecossistemas locais, observada a viabilidade técnica;
VI - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
VII - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais;
VIII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
IX - recuperação de áreas degradadas;
X - proteção de áreas ameaçadas de degradação;
XI - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente;
XII - afirmação da importância da função estratégica das atividades econômicas sustentáveis na melhoria da qualidade de vida da população; e
XIII - proteção de espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção.

Art. 24. São objetivos da PMMA de Itajaí:

I - proteger e melhorar a qualidade do meio ambiente para as presentes e futuras gerações;
II - compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
III - remediar ou recuperar áreas degradadas;
IV - assegurar a utilização adequada e sustentável dos recursos ambientais e dos serviços ecossistêmicos;
V - gerar benefícios sociais e econômicos;
VI - incentivar a cooperação com outros municípios e a adoção de soluções consorciadas em relação à gestão ambiental;
VII - proteger e recuperar processos ecológicos essenciais para a reprodução e manutenção da biodiversidade;
VIII - fazer cumprir os critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;
IX - desenvolver programas de difusão e capacitação para o uso e manejo dos recursos ambientais e para a prevenção de danos relativos aos eventos extremos das mudanças climáticas nas propriedades rurais;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

X - impor ao poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, preço público pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos;
XI - impor ao infrator da legislação ambiental penas legalmente cominadas;
XII - promover ações consorciadas com municípios da região em relação à preservação ambiental; e
XIII - favorecer a padronização dos procedimentos e a segurança jurídica dos usuários dos serviços públicos nos órgãos e entidades públicas que tenham atribuições relacionadas à execução da PMMA de Itajaí.

Art. 25. São diretrizes da PMMA de Itajaí:

I - a integração das ações nas áreas de saneamento ambiental, saúde pública, recursos hídricos, desenvolvimento local e ação social;
II - a cooperação administrativa entre os órgãos municipais e estaduais do meio ambiente;
III - a cooperação entre o Poder Público, o setor produtivo e a sociedade civil;
IV - a cooperação institucional entre os órgãos do Estado e dos demais municípios, estimulando a busca de soluções consorciadas ou compartilhadas;
V - o desenvolvimento de programas de capacitação técnica na área do meio ambiente;
VI - a preferência nas compras e aquisições de produtos compatíveis com os princípios e diretrizes desta Lei;
VII - a limitação, pelo Poder Público Municipal, das atividades poluidoras ou degradadoras, visando à recuperação das áreas impactadas ou à manutenção da qualidade ambiental;
VIII - a adoção, pelas atividades de qualquer natureza, dos meios e sistemas de segurança contra acidentes que acarrete risco à saúde pública ou ao meio ambiente;
IX - a criação de serviços permanentes de segurança e prevenção de acidentes danosos ao meio ambiente; e
X - a instituição de programas de incentivo à recuperação da vegetação nas margens de mananciais.

Art. 26. São instrumentos da PMMA de Itajaí:

I - os padrões de qualidade ambiental;
II - a criação e implantação de projetos e programas que visem à melhoria da qualidade ambiental;
III - o zoneamento ambiental;
IV - a avaliação de impactos ambientais;
V - o licenciamento ambiental;
VI - a fiscalização e a aplicação de sanções e medidas compensatórias devidas ao não cumprimento das medidas necessárias à proteção do meio ambiente ou correção da degradação ambiental;
VII - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público Municipal e a ampliação e melhoria do sistema de arborização urbana;
VIII - o Sistema Municipal de Informações sobre o Meio Ambiente;
IX - a educação ambiental;
X - o Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMDEMA;
XI - o Fundo Municipal do Meio Ambiente;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

XII - os planos, projetos, programas e ações, desenvolvidos pelo Instituto Itajaí Sustentável - INIS, pelo Município de Itajaí ou em consórcio público, relacionados à gestão pública ambiental;
XIII - o estabelecimento de convênios;
XIV - o devido processo administrativo para apuração de infrações ambientais e aplicação de sanções;
XV - o pagamento por serviços ambientais;
XVI - o banco de áreas verdes;
XVII - os incentivos ambientais;
XVIII - as ações de mitigação e adaptação à mudança no clima;
XIX - o Plano Municipal do Meio Ambiente; e
XX - a adoção de regulamentos para a padronização dos procedimentos.

Seção II
Da Gestão Democrática Participativa

Art. 27. O Instituto Itajaí Sustentável - INIS, juntamente com outros órgãos, entidades públicas e privadas atuarão de forma integrada e harmônica para a preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação, restauração, controle do meio ambiente e uso sustentável dos recursos ambientais do Município de Itajaí, consoante o disposto nesta Lei, de acordo com as normas ambientais constantes na Constituição Federal e os princípios estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente e legislação ambiental correlata.

Art. 28. A gestão democrática, caracterizada pela participação da população e entidades representativas dos diferentes segmentos da comunidade nas questões ambientais do Município de Itajaí, materializar-se-á, por meio de:
I - audiências públicas organizadas pelo INIS;
II - audiências públicas junto à Câmara de Vereadores;
III - conferências municipais do meio ambiente;
IV - Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMDEMA, Conselhos de Unidades de Conservação e o Comitê Municipal do Projeto Orla;
V - Conselho Deliberativo do INIS;
VI - consultas públicas;
VII - relatórios de qualidade ambiental emitidos pelo INIS;
VIII - utilização, pelos entes da Administração Pública Municipal direta e indireta, de modernas tecnologias, que contribuam para o tratamento adequado dos dados e a transparência das informações;
IX - observância da publicidade da informação ambiental como preceito geral e do sigilo como exceção; e
X - orientação aos cidadãos sobre os procedimentos de acesso à informação ambiental.

Art. 29. As audiências públicas organizadas pelo INIS serão realizadas para discutir assunto ambiental de interesse geral ou de interesse específico de determinada região ou bairro de Itajaí, hipótese em que será, preferencialmente, realizada na respectiva localidade.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Parágrafo único. As audiências públicas de que trata esse artigo terão caráter consultivo e serão abertas aos cidadãos e interessados, sendo as condições de organização e funcionamento disciplinadas em regulamento.

Art. 30. As audiências públicas junto à Câmara de Vereadores para tratar de questões ambientais serão convocadas e realizadas segundo as disposições de seu Regimento Interno e da Lei Orgânica do Município de Itajaí.

Art. 31. A conferência municipal do meio ambiente será realizada, no mínimo, uma vez a cada 4 (quatro) anos mediante solenidade pública entre representantes dos órgãos públicos, organizações não-governamentais e comunidade, a fim de propor as prioridades na execução da PMMA de Itajaí.

§ 1º A conferência municipal do meio ambiente será convocada ordinariamente pelo representante máximo do INIS e, extraordinariamente, pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, por no mínimo, metade de seus membros.

§ 2º A realização, a forma de organização e a definição da participação na conferência serão disciplinadas em regulamento.

§ 3º As propostas e as moções, resultantes dos painéis, grupos de trabalho e plenária final, serão consideradas na elaboração do Plano Municipal do Meio Ambiente.

Art. 32. O Conselho Municipal do Meio Ambiente terá sua estrutura e funcionamento disciplinados por Lei e regulamento próprios.

Art. 33. O Conselho Deliberativo do INIS será constituído por 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) membros suplentes, fazendo parte de sua composição:
I - 1 (um) representante do INIS;
II - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas;
III - 1 (um) representante de entidade de ensino superior com sede em Itajaí;
IV - 1 (um) representante de entidade sem fins lucrativos que tenha em seu estatuto a defesa do meio ambiente, com sede em Itajaí; e
V - 1 (um) representante da Associação Empresarial de Itajaí - ACH.

§ 1º A presidência do Conselho Deliberativo do INIS será exercida pelo Diretor-Presidente do INIS.

§ 2º Ressalvado o representante do INIS, o mandato será de 2 (dois) anos, facultada a recondução por igual período.

§ 3º Compete ao Conselho Deliberativo do INIS:
I - propor, à autoridade ambiental do INIS, as medidas que julgar necessárias ao bom desempenho administrativo da entidade;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

II - deliberar acerca dos projetos encaminhados pela autoridade ambiental do INIS relacionados à utilização de recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente;
III - fiscalizar os atos de administração e gerenciamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente, com o fim de tutelar a correta aplicação dos recursos;
IV - solicitar ou admitir a participação, sem direito a voto, de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com conhecimento técnico e experiência em temas ambientais para fins de auxiliar nas suas atividades; e
V - elaborar e aprovar seu Regimento Interno e zelar pelo seu cumprimento.

§ 4º O Conselho Deliberativo do INIS, para apreciar e deliberar sobre a matéria de sua competência, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por trimestre, e extraordinariamente, quando for convocado por seu Presidente ou pela maioria absoluta dos conselheiros.

§ 5º As reuniões do Conselho Deliberativo do INIS serão realizadas com a presença de maioria dos seus membros, elaborando-se a respectiva ata, que será publicada no Jornal do Município.

§ 6º As decisões do Conselho Deliberativo do INIS serão estabelecidas por meio de atos escritos, aprovados por maioria absoluta dos votos dos conselheiros, cabendo ao Presidente o voto de qualidade no caso de empate.

§ 7º As pessoas convidadas para a reunião poderão participar, sem direito a voto e manifestação, exceto quando a palavra for concedida pelo Presidente do órgão colegiado.

§ 8º Regulamento próprio poderá dispor sobre outras questões relacionadas à organização e funcionamento do Conselho Deliberativo do INIS.

Art. 34. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse ambiental geral, o INIS poderá, mediante ato motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão ou edição do ato administrativo.

§ 1º A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar o tema, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas.

§ 2º O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de interessado do procedimento administrativo, mas confere o direito de obter do INIS resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais.

Art. 35. Os relatórios de qualidade ambiental municipal serão divulgados anualmente pelo INIS, segundo os parâmetros e padrões de qualidade ambiental determinado pelos Conselhos Nacional e Estadual do Meio Ambiente.

Parágrafo único. O regulamento, a ser periodicamente atualizado, estabelecerá a metodologia de elaboração do relatório de que trata este Artigo.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Seção III
Das Unidades de Conservação Municipais

Art. 36. Incumbe ao Poder Público do Município de Itajaí instituir Unidades de Conservação, observados os parâmetros estabelecidos em lei nacional e estadual.

Parágrafo único. A gestão das Unidades de Conservação municipais será regrada por ato normativo próprio.

Art. 37. É dever do Poder Executivo em relação à criação, implementação e gestão das Unidades de Conservação - UC:

I - dotar de recursos humanos e orçamentários específicos que assegurem a efetividade da sua gestão;
II - criar, implantar e realizar a gestão das Unidades de Conservação de domínio público, bem como incentivar a criação de Unidades de Conservação de domínio privado, assegurando a participação da sociedade no processo;
III - assegurar a adequação e integração das políticas públicas para o fortalecimento da cooperação entre União, Estado e Município, com vistas à proteção e manutenção da integridade e da qualidade ambiental dos ecossistemas, em consonância com as legislações ambientais em vigor;
IV - reconhecer as Unidades de Conservação e demais áreas protegidas como instrumentos eficazes para a conservação da diversidade biológica e socioambiental;
V - reconhecer todas as categorias de Unidades de Conservação e demais áreas protegidas, quanto a seus objetivos específicos para a conservação da biodiversidade;
VI - respeitar as especificidades, restrições e usos das categorias de Unidades de Conservação e respectivas zonas de amortecimento;
VII - buscar apoio e estabelecer parcerias visando à cooperação para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das Unidades de Conservação;
VIII - proceder à avaliação anual da gestão das Unidades de Conservação;
IX - garantir, sempre que possível, a conectividade entre Unidades de Conservação e outras áreas naturais protegidas através de corredores ecológicos; e
X - criar fundo específico para gestão de fontes de renda decorrentes de arrecadação, doações de qualquer natureza, compensações ambientais, serviços e atividades da própria unidade de conservação.

Art. 38. A gestão de Unidades de Conservação só poderá ser exercida por gestor devidamente qualificado e capacitado pelo INIS e poderá ser compartilhada, conforme os termos dispostos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Parágrafo único. A gestão realizada através de parceria com a iniciativa privada só será admitida em Unidades de Conservação com Plano de Manejo aprovados, mediante processo licitatório, precedido de estudo de capacidade de carga.

Art. 39. O INIS deverá assegurar os meios para a operacionalização do Mosaico de Unidades de Conservação de Itajaí, a partir da criação do seu Conselho Consultivo.

Art. 40. Poderão ser firmados Convênios e/ou Termos de Cooperação Técnica, com órgãos federais e estaduais, que executam as políticas de segurança pública, visando assegurar a melhoria constante dos processos de patrulhamento, investigação e fiscalização das UC.

Art. 41. No caso de uso de imagens de Unidades de Conservação de Proteção Integral, com finalidade comercial, será cobrada uma compensação financeira que será definida em regulamento específico, e só poderão ser realizadas mediante autorização prévia do órgão gestor da Unidade de Conservação.

Seção IV

Das Disposições Gerais do Licenciamento Ambiental Municipal

Art. 42. O INIS e demais entidades e órgãos públicos do Município observarão o disposto em lei nacional quanto às ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum, relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.

Parágrafo único. As ações administrativas de que trata este Artigo compreendem, entre outras, a atuação supletiva, a atuação subsidiária, o licenciamento ambiental e os instrumentos e ações de cooperação institucional.

Art. 43. Compete ao Município, por meio do INIS, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, em listagem das atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental municipal.

Art. 44. O licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos que possam causar impacto ambiental de âmbito local, atrai a competência municipal para o licenciamento como um todo, inclusive a relacionada à supressão de vegetação, observadas as condicionantes estabelecidas em lei federal.

Art. 45. O INIS atentar-se-á para a uniformidade no licenciamento ambiental previsto na legislação nacional e estadual, respeitadas as peculiaridades locais, tratadas como assunto de interesse local, na forma da Constituição Federal.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 46. Os licenciamentos ambientais, os tipos de licença ambiental, os correspondentes prazos de validade e hipóteses de renovação seguirão os padrões e critérios previstos nas leis e regulamentos nacionais e estaduais.

Parágrafo único. Regulamento próprio especificará periodicamente as leis e regulamentos adotados pelo INIS e zelará pela padronização dos procedimentos e pela segurança jurídica.

Seção V

Do Corte, Supressão, Poda e Transplante de Árvore ou Vegetação

Art. 47. Para o corte de árvore ou supressão da vegetação nativa no âmbito do Município de Itajaí, ficam estabelecidas as seguintes condições:

- I - até 5 (cinco) árvores nativas: licença prévia e compensação de 5 (cinco) mudas de árvores nativas por árvore nativa cortada;
- II - de 6 (seis) até 10 (dez) árvores nativas: licença prévia e compensação de 10 (dez) mudas de árvores nativas para cada árvore nativa cortada;
- III - de 11 (onze) até 20 (vinte) árvores nativas: licença prévia e compensação de 15 (quinze) mudas de árvores nativas para cada árvore nativa cortada;
- IV - de 21 (vinte e uma) até 50 (cinquenta) árvores nativas: licença prévia e compensação de 20 (vinte) mudas de árvores nativas para cada árvore nativa cortada;
- V - a partir de 51 (cinquenta e uma) árvores nativas: licença prévia e compensação de 25 (vinte e cinco) mudas de árvores nativas para cada árvore nativa cortada.

§ 1º Na análise do pedido de licença prévia o INIS levará em conta: espécie, porte, beleza, raridade, localização das árvores e sua suscetibilidade ao risco de extinção.

§ 2º As mudas de árvores nativas obtidas na forma desta Lei serão utilizadas preferencialmente para arborização de vias públicas e recuperação de áreas degradadas.

§ 3º Compete ao INIS definir a altura e a espécie das mudas de árvores nativas, objeto desta compensação.

§ 4º A forma de compensação prevista nesta Lei poderá ser substituída a critério do INIS, pelo fornecimento de outros serviços e/ou materiais necessários à:

- I - arborização de vias públicas;
- II - recuperação de áreas degradadas;
- III - projeto de educação ambiental;
- IV - elaboração de material informativo/educativo;
- V - implementação de sistemas de gestão de informação.

Art. 48. A derrubada, o corte ou sacrifício de árvores, sem a autorização do INIS sujeitará o infrator as penalidades previstas em lei.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 49. O corte de vegetação exótica localizada em áreas de preservação permanente e unidades de conservação de proteção integral está sujeito à autorização do INIS.

§ 1º O corte de vegetação de que trata o *caput* deste artigo está condicionado à recuperação ambiental da área.

§ 2º Constatada a instabilidade do solo, a retirada da vegetação exótica deve ser gradual.

Art. 50. Constatada a presença de nidificação habitada ou colmeias de espécies nativas nas árvores a serem cortadas, podadas ou transplantadas, o corte de vegetação deverá ser adiado até o momento da desocupação dos ninhos ou a retirada da colmeia, sob pena de nulidade da respectiva autorização.

Parágrafo único. Fica ressalvado o disposto no *caput* deste artigo, nos casos de urgência, pela manifesta ruína de árvores, em decorrência de caso fortuito ou força maior, ou, ainda, pela conclusão de parecer técnico de servidor do INIS, sem prejuízo do adequado manejo.

Art. 51. A execução da poda de árvore em domínio público somente será permitida a:

- I - servidor do Poder Público Municipal, devidamente treinado;
- II - empresas responsáveis pela infraestrutura urbana, mediante apresentação de plano detalhado de poda, desde que as mesmas possuam pessoas credenciadas e treinadas, através de curso de poda em arborização urbana;
- III - equipe do Corpo de Bombeiros e das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC ou empresa por ela contratada, nas mesmas condições referidas no inciso II deste Artigo, devendo, antecipadamente, emitir comunicado ao INIS, com todas as especificações, salvo situações emergenciais;
- IV - pessoas credenciadas pelo INIS, através de curso de poda em arborização urbana realizado periodicamente pela mesma ou sob sua fiscalização.

Art. 52. Estão isentas de autorização ambiental a poda de exemplares exóticos e/ou nativos localizados em áreas públicas e/ou privadas, com exceção das árvores declaradas imunes ao corte, constantes no Decreto Municipal.

Art. 53. Fica proibida a poda drástica, sistemática e regular no perímetro urbano do Município, salvo as tecnicamente indicadas por razões de segurança, de sanidade, de formação e de correção, quando indispensáveis.

Parágrafo único. Entende-se por poda excessiva ou drástica:

- I - o corte de mais de 70% (setenta por cento) do total da massa verde da copa;
- II - o corte da parte superior da copa, eliminando a gema apical;
- III - o corte de somente um lado da copa, ocasionando deficiência no desenvolvimento estrutural da árvore.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 54. O transplante de árvore de espécie nativa dependerá de autorização do INIS, mediante parecer técnico fundamentado.

§ 1º A autorização fica condicionada a apresentação de laudo técnico de transplante contendo relatório fotográfico atualizado, elaborado por profissional devidamente habilitado e a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

§ 2º A árvore de espécie exótica independe de permissão para ser transplantada, desde que não esteja localizada em áreas de domínio público ou de preservação permanente.

§ 3º É obrigatório o monitoramento da árvore nativa transplantada, pelo prazo mínimo de 18 (dezoito) meses, informando acerca das suas condições e seu local de destino, acompanhados de registro fotográfico.

§ 4º As árvores de espécie nativa indicadas para transplante deverão ser destinadas preferencialmente para o mesmo imóvel.

§ 5º Na impossibilidade de cumprimento do disposto no §4º deste Artigo caberá ao INIS determinar um local no Município para destinação das árvores nativas indicadas para transplante.

§ 6º Em caso de insucesso do transplante, no decorrer dos 12 (doze) meses, o interessado deverá proceder à compensação ambiental, como se supressão fosse.

§ 7º Caso o transplante de árvore ocorra em imóvel que não seja de propriedade do requerente, o laudo de transplante deve ser acompanhado de anuência do proprietário deste imóvel.

§ 8º O transplante deverá ser executado, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas após a retirada da árvore de seu local de origem.

§ 9º O local de destino, incluindo passeio, meio-fio, redes de infraestrutura, canteiros, vegetação e demais equipamentos públicos, deverá permanecer em condições adequadas após o transplante, obrigando-se o responsável pela reparação ou reposição em caso de danos decorrentes do transplante.

Seção VI
Das Taxas

Art. 55. Serão cobradas taxas individuais para cada fase do licenciamento ambiental municipal, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, decorrentes de análises dos projetos apresentados e das respectivas vistorias de campo, realizadas pelo INIS.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 56. Para efeito de execução de trabalhos técnicos, administrativos, expedição de licenças ambientais, autorizações ambientais e prestação de serviços em geral, será cobrado o valor estabelecido em tabela, em função de fórmula variável em razão da espécie do serviço ou ato executado de acordo com as seguintes tabelas:

Tabela 1: Enquadramento das atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental:

2º Potencial Poluidor Degradador Geral			
Iº Porte do Empreendimento	P	M	G
P	I A	I B	II B
M	I A	II A	III A
G	II A	III A	III B

1.1. O valor será calculado, em função do potencial poluidor/degradador geral (P, M, G) e o porte do empreendimento (P, M, G), conforme tabela acima, mediante aplicação dos valores constantes da Tabela 2.

1.2. O potencial poluidor/degradador da atividade é considerado pequeno (P), médio (M) ou grande (G), em função dos efeitos causados sobre o solo, ar e água. O potencial poluidor/degradador geral é o maior dentre os potenciais considerados sobre cada um dos recursos ambientais analisados.

1.3. O porte do empreendimento, também é considerado pequeno (P), médio (M) ou grande (G), em função de critérios estabelecidos nas Resoluções COMDEMA/CONSEMA vigentes, que definem por listagens as atividades potencialmente poluidoras.

1.4. O potencial poluidor/degradador e o porte do empreendimento estão definidos em Resoluções COMDEMA/CONSEMA vigentes.

Tabela 2: Preços para análise de pedidos de Licenças Ambientais em Real:

LICENÇAS (PORTE/POTENCIAL POLUIDOR)	I		II		III	
	A	B	A	B	A	B
	P-P M-P	P-M	M-M G-P	P-G	M-G G-M	G-G
LAP	R\$ 445,64	R\$ 717,90	R\$ 1.528,04	R\$ 2.419,38	R\$ 3.565,40	R\$ 5.475,41
LAI	R\$ 1.273,37	R\$ 1.910,01	R\$ 3.565,40	R\$ 6.366,79	R\$ 8.763,81	R\$ 13.752,27
LAO	R\$ 2.458,50	R\$ 3.565,40	R\$ 7.640,14	R\$ 12.796,96	R\$ 18.336,35	R\$ 27.504,53

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

TOTAL	R\$ 4.177,27	R\$ 6.193,31	R\$ 12.733,58	R\$ 21.583,13	R\$ 30.665,56	R\$ 46.732,21
-------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2.1. Para efeitos de cálculo, na tabela acima, cada classe apresenta duas subdivisões (A e B) sendo que nestas a primeira letra indica o porte da atividade e a segunda letra estabelece o potencial poluidor.

Tabela 3: Preços dos serviços técnicos prestados pelo INIS em Real:

Autorização de Corte de Vegetação - AUC	R\$ 254,64 + R\$ 0,11 x AM
Corte Eventual de até 10 Árvores	R\$ 129,07
Averbação de Reserva Legal acima de 50 ha	R\$ 129,07 + R\$ 0,11 x ARL
Certidões e Declarações Diversas	R\$ 190,98
Autorização Ambiental – AUA	R\$ 636,62
Autorização para Deposição de Resíduos Sólidos no Aterro Sanitário Municipal	R\$ 254,64 + R\$ 199,25 por tonelada depositada
Parecer Técnico Ambiental	R\$ 254,64

3.1. Legenda:
AM - Área em Metros Quadrados
ARL - Área de Reserva Legal em Hectares"

Seção VII
Dos Agentes de Fiscalização Ambiental

Art. 57. Os agentes públicos a serviço da fiscalização ambiental, desempenhando suas atribuições funcionais no INIS, são competentes para:
I - praticar todos os atos necessários ao bom desempenho da fiscalização ambiental;
II - verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;
III - realizar inspeções, visitas de rotina e levantamentos para apuração de irregularidades e infrações;
IV - efetuar medições e coletar amostras necessárias para análises técnicas e de controle;
V - solicitar documentação que comprove a regularidade ambiental;
VI - elaborar o relatório técnico das atividades de fiscalização; e
VII - praticar atos relacionados às sanções das infrações administrativas, emitindo notificações, lavrando autos de infração, embargo, interdição e termo apreensão e de demolição e outros instrumentos congêneres.

§ 1º Os agentes públicos no exercício da ação fiscalizadora terão livre acesso, em qualquer dia e hora, mediante apresentação de credencial, a todas as edificações e locais sujeitos ao regime desta Lei, inclusive instalações industriais, comerciais, agropecuárias, florestas e outras particulares ou públicas, não lhes podendo negar informações, visitas a projetos, instalações, dependências ou produtos.



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 2º Nos casos de embaraço à ação fiscalizadora, os agentes públicos poderão solicitar a intervenção policial para a execução da medida ordenada, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

§ 3º Por ocasião da ação administrativa, especialmente a atuação fiscalizatória na identificação de condutas que violam as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, constatado que algum fato constitua, em tese, crime ambiental, deverá ser comunicado ao Ministério Público, conforme regulamento, sem prejuízo das providências administrativas cabíveis.

Seção VIII
Do Zoneamento Ambiental

Art. 58. O zoneamento ambiental consiste na definição, a partir de critérios ecológicos, de parcelas do território municipal, nas quais serão permitidas ou restringidas determinadas atividades, de modo absoluto ou parcial e para as quais serão previstas ações que terão como objetivo a proteção, manutenção e recuperação do padrão de qualidade do meio ambiente, consideradas as características ou atributos de cada uma destas áreas.

Parágrafo único. O zoneamento ambiental será fixado em lei, respeitadas as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor.

Seção IX
Do Sistema de Pagamento de Serviços Ambientais

Art. 59. O sistema de pagamento por serviços ambientais refere-se à estratégia para preservação dos ecossistemas, na qual o provedor recebe pagamentos ou incentivos condicionados, diretamente do pagador ou por mediador, como retribuição, monetária ou não, pelos serviços ambientais executados por ele, tais como atividades de manutenção, preservação, restauração, recuperação, uso sustentável ou melhoria dos ecossistemas ou pelos serviços ecossistêmicos que esses provêm isolada ou cumulativamente.

Seção X
Do Banco de Áreas Verdes

Art. 60. O banco de áreas verdes é o instrumento que permite conciliar a oferta de áreas aptas a receber projetos de recuperação ambiental, visando à consolidação de áreas recuperadas na função a que se destinam.

Parágrafo único. Os projetos de recuperação ambiental deverão versar sobre o plantio e/ou a implantação de equipamentos de infraestrutura de esporte, lazer e/ou educação ambiental.

Art. 61. As áreas aptas a receber o plantio podem ser de domínio público ou privado.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Parágrafo único. A inscrição de áreas particulares no banco de áreas verdes tem caráter facultativo e poderá ser fomentada pelo Poder Público por meio de incentivos específicos.

Art. 62. Regulamento disporá sobre a organização e funcionamento do banco de áreas verdes.

Seção XI
Dos Incentivos Ambientais

Art. 63. Lei específica, de autoria do Poder Executivo, instituirá e regulará mecanismos de incentivo ambiental, por intermédio de ações nas áreas tributária, financeira, administrativa, urbanística e ambiental para os entes públicos ou privados, a fim de fomentar a proteção ao meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável.

Seção XII
Das Ações de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima

Art. 64. Lei específica disporá sobre a política municipal de mitigação e adaptação à mudança do clima, com objetivos, estratégias e ações que busquem assegurar a contribuição do Município de Itajaí no cumprimento dos propósitos e metas estabelecidas em documentos internacionais dos quais o Brasil faz parte.

Seção XIII
Do Plano Municipal do Meio Ambiente

Art. 65. O Plano Municipal do Meio Ambiente é o instrumento que direciona e organiza as ações desta política municipal, devendo ser elaborado, em consonância com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual.

Art. 66. O Plano Municipal do Meio Ambiente conterá os seguintes elementos:
I - objetivos, metas e diretrizes gerais;
II - identificação das áreas prioritárias de atuação;
III - programas anuais e plurianuais de preservação, recuperação, conservação, proteção e utilização dos recursos ambientais;
IV - programas destinados à capacitação profissional e educacional, visando conscientizar a sociedade para a utilização sustentável dos recursos ambientais do Município; e
V - previsão de prazo, condições de avaliação e revisão, custos, forma de aplicação e respectivas fontes de recursos.

Parágrafo único. O Plano Municipal do Meio Ambiente terá capítulos específicos voltados para ações de preservação da mata atlântica e ações de combate ao lixo no mar.

Art. 67. É de competência do INIS, com a colaboração dos demais órgãos municipais, a elaboração do Plano Municipal do Meio Ambiente, mediante mecanismos de integração da



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

política ambiental com as demais políticas setoriais do Município, o qual será regulamentado pelo Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. O Plano Municipal do Meio Ambiente terá duração de até 4 (quatro) anos, sendo elaborado após a realização da conferência municipal do meio ambiente, considerando as suas propostas e moções.

Seção XIV
Do Sistema Municipal de Informações Ambientais

Art. 68. O Sistema Municipal de Informações Ambientais contará com modernos sistemas de integração e compartilhamento de informações, objetivando a organização e abertura de dados públicos para a sociedade, franqueando o acesso e a distribuição da informação ambiental, visando à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico.

Seção XV
Da Educação Ambiental

Art. 69. A educação ambiental é um processo contínuo e interdisciplinar de formação e informação, orientado para o desenvolvimento da consciência sobre as questões ambientais e para a promoção de atividades que levem a participação das comunidades na preservação do patrimônio ambiental, sendo um meio de promover mudanças de comportamentos e estilos de vida, além de disseminar conhecimentos e desenvolver habilidades rumo à sustentabilidade.

CAPÍTULO IV
DA POLÍTICA MUNICIPAL PELA CONSERVAÇÃO DO OCEANO

Art. 70. Este Capítulo dispõe acerca da Política Municipal pela Conservação do Oceano, tendo como objetivo promover a preservação e conservação da zona costeira e fomentar a cultura oceânica no Município de Itajaí.

Art. 71. Fica reconhecido o papel dos ecossistemas costeiros e marinhos na mitigação das mudanças climáticas e na conservação da vida marinha, revelando a importância da preservação da função sistêmica do oceano.

Art. 72. A Política Municipal pela Conservação do Oceano é fruto de mobilização da sociedade civil organizada em parceria com o Poder Público, sendo o Fórum Permanente da Agenda 21 o espaço para acompanhamento da sua efetiva implantação.

Art. 73. Para efeitos desta Lei, entende-se por:
I - cultura oceânica: a cultura que abrange as tradições, conhecimentos e prática desenvolvidos pelas comunidades, influenciadas pelo ambiente marinho e sua relação simbólica com o Oceano;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

II - gestão participativa: a gestão que envolve a participação ativa da sociedade, organizações não governamentais, setor privado e governos locais no processo de tomada de decisões e implementação de ações, reforçando o senso de responsabilidade compartilhada entre todos os envolvidos, criando uma base sólida para enfrentar os desafios e construir um futuro mais sustentável para as cidades e para o oceano;

III - Fórum Permanente da Agenda 21 de Itajaí: é um espaço que reúne representantes do poder público, organizações não governamentais, setor privado e sociedade civil para debater questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, compartilhar experiências e promover ações que contribuam para a melhoria das condições econômicas, sociais e ambientais em nível local. Tem como objetivo principal impulsionar a implementação efetiva da Agenda 21 e promover a colaboração entre diferentes partes interessadas para alcançar um futuro mais equitativo e ecologicamente equilibrado;

IV - economia azul: uma abordagem sustentável para o uso dos recursos naturais costeiros e marinhos. Envolve atividades econômicas que visam a conservação dos ecossistemas aquáticos, o uso responsável dos recursos marinhos e a promoção do crescimento econômico em setores relacionados. O conceito destaca a importância da preservação do oceano para garantir benefícios econômicos de longo prazo e proteger a saúde dos ecossistemas marinhos;

V - Programa Escola Azul: programa municipal para engajar a sociedade na Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, visando o atingimento das metas da Agenda 2030 e da sustentabilidade do oceano;

VI - antropoceno: termo utilizado para descrever uma época geológica na qual as atividades humanas têm um impacto significativo e duradouro nos sistemas naturais da Terra. Caracteriza-se pelo considerável aumento da influência humana sobre os processos geológicos, climáticos, biológicos e atmosféricos do planeta, levantando questões sobre a relação entre a humanidade e o meio ambiente, bem como a necessidade de adotar práticas mais sustentáveis para garantir a saúde e a resiliência do planeta;

VII - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS: conjunto de 17 metas globais estabelecidas pelas Nações Unidas, como parte da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Esses objetivos visam a melhorar a qualidade de vida das pessoas, proteger o meio ambiente e garantir que o progresso seja alcançado de maneira equitativa e duradoura;

VIII - ciência cidadã: também conhecida como ciência participativa ou ciência colaborativa, refere-se à prática em que membros da comunidade ou do público em geral auxiliam profissionais na coleta, análise e interpretação de dados, bem como no desenvolvimento de projetos de pesquisa, visando aumentar a participação na produção de conhecimento científico e permitindo a solução de problemas científicos e sociais;

IX - consumo consciente: é uma abordagem que incentiva os indivíduos a tomar decisões levando em consideração os impactos sociais, ambientais e econômicos de seus hábitos de consumo, visando não apenas satisfazer necessidades pessoais, mas também considerar os efeitos de nossas escolhas no meio ambiente e na sociedade, aspirando um mundo mais justo e sustentável;

X - economia circular: modelo econômico que visa maximizar a utilização de recursos, minimizar resíduos e reduzir impactos ambientais. O objetivo é criar um ciclo contínuo em que os produtos são reutilizados, reparados e reciclados para prolongar sua vida útil e reduzir a



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

extração de recursos naturais, contribuindo para a preservação dos ecossistemas e a mitigação das mudanças climáticas;

XI - reutilização criativa: processo de transformação criativa de materiais ou produtos descartados em novos itens de maior valor ou utilidade, sem a necessidade de desmontar completamente o material original. Envolve a reutilização inteligente e inovadora desses materiais para criar produtos novos, com melhor qualidade ou funcionalidade;

XII - soluções baseadas na natureza: medidas adaptativas inspiradas, apoiadas ou copiadas da natureza e que visam atender simultaneamente objetivos ambientais, sociais e econômicos;

XIII - Escola do Mar: espaço de letramento oceânico, promovido pela integração transdisciplinar do conhecimento científico e empírico através de um viés social, econômico, cultural e ambiental;

XIV - agente de cultura oceânica: profissional com conhecimento e experiência na área de ciências naturais, para a promoção de ações, projetos e programas de sensibilização e conscientização ambiental nos ecossistemas costeiros e oceânicos para estudantes, população local e turistas.

Seção I
Dos Princípios

Art. 74. São princípios da Política Municipal pela Conservação do Oceano:

I - transformar o olhar sobre o antropoceno em um viés positivo e um momento de ação regenerativa humana, tendo a ciência e o ensino como ferramentas de transformação;

II - agregar as soluções baseadas na natureza nas práticas socioeducativas, promovendo a percepção de que a preservação do oceano é essencial para a conservação do meio ambiente para esta geração e para as futuras;

III - potencializar as ações em rede para que o ensino, a educação e a ciência sejam transformadoras, na prática;

IV - reconhecer efetivamente a importância do oceano, visando a elaboração de ações para sua conservação;

V - praticar uma ciência que integre efetivamente as comunidades, valorizando os modos de vida destas populações, com suas diferentes territorialidades, incluindo-as nas políticas públicas;

VI - inserção do ordenamento da zona costeira como instrumento de gestão e governança tendo como foco a preservação do oceano;

VII - inserir um modelo de gestão pública municipal com base nos ODS para o planejamento estratégico em curto, médio e longo prazos, promovendo a transparência e a integração social e institucional;

VIII - estimular a visão compartilhada, sobre a análise e proposição de políticas públicas voltadas a cultura oceânica em nível regional;

IX - estabelecer mecanismos eficientes para a conversão de multas, emendas parlamentares e de compensações ambientais para a implementação das políticas públicas voltadas à cultura oceânica;

X - promover o direito plural, relacional, não dualista, reconhecendo a existência de vários direitos, nas quais a natureza e o oceano possam ser beneficiados;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

XI - gerenciar e monitorar projetos, programas com ferramentas, instrumentos e indicadores adequados voltados para a gestão costeiro-marinha;

XII - garantir mecanismos de ampla participação social para a elaboração, implementação, monitoramento, fiscalização e avaliação da Política Municipal pela Conservação do Oceano; e

XIII - priorizar/estimular as tecnologias sustentáveis, tais como, energias renováveis, barreiras flutuantes de contenção de resíduos, tecnologias de monitoramento ambiental, entre outros, relacionadas a economia azul e a conservação do oceano.

Seção II
Dos Objetivos

Art. 75. A Política Municipal pela Conservação do Oceano visará os seguintes objetivos:

I - conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, de acordo com as premissas da ODS;

II - promover a cultura oceânica;

III - combater o lixo no mar;

IV - promover a conservação dos ambientes aquáticos e marinhos;

V - promover/fomentar a gestão participativa;

VI - promover a educação ambiental;

VII - incentivar/fomentar esportes aquáticos e sua interação com ambientes costeiros;

VIII - implementar instrumentos de gestão costeira/territorial;

IX - integrar os instrumentos de governança e gestão territorial; e

X - fomentar a gestão de áreas protegidas.

Seção III
Dos Instrumentos

Art. 76. São instrumentos para implementação da Política Municipal pela Conservação do Oceano:

I - Projeto Político Pedagógico da Zona Costeira e Marinha do Brasil - PPPZCM;

II - Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro - ZEEC;

III - Plano Municipal de Combate ao Lixo no Mar;

IV - Plano Municipal de Saneamento Básico;

V - Política Municipal de Meio Ambiente de Itajaí;

VI - Programa Municipal de Educação Ambiental de Itajaí - PROMEA;

VII - Planos de Manejo das Unidades de Conservação; e

VIII - Projeto Orla de Itajaí.

Seção IV
Da Cultura Oceânica

Art. 77. Deverá ser implementada a promoção da cultura oceânica na rede municipal de ensino de Itajaí como um objeto de estudo integrador de diferentes conhecimentos, por meio de



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

componentes curriculares já presentes, desde a educação infantil até o ensino fundamental e educação de jovens e adultos, nas instituições de educação da rede municipal.

Parágrafo único. A promoção da cultura do oceano poderá ser iniciada nos contratuos escolares.

Art. 78. A cultura oceânica ainda poderá ser fomentada através das seguintes ações:
I - campanhas publicitárias de cunho educativo, eventos, oficinas e similares, com o intuito de sensibilizar e engajar a população em relação à cultura oceânica;
II - estímulos às escolas do Município para aderirem ao Programa Escola Azul;
III - desenvolvimento de atividades que estimulem parcerias com entidades locais de utilidade pública que já desenvolvem/promovem a conservação do ambiente marinho e o engajamento da população;
IV - estímulo à cultura oceânica, em seus diferentes níveis, como prática local de inserção socioambiental e identidade territorial; e
V - promoção de ações, projetos e programas de sensibilização ambiental para as comunidades locais e turistas, por meio de agentes da cultura oceânica.

Art. 79. Será retomado o processo participativo de construção, implementação e monitoramento do Programa Municipal de Educação Ambiental de Itajaí, com a participação da sociedade civil e instituições educacionais.

Art. 80. O Município deverá aderir ao Projeto Político Pedagógico da Zona Costeira e Marinha do Brasil - PPPZCM, buscando integrar a educação ambiental ao currículo escolar e promover a conscientização sobre a conservação dos ambientes costeiros e marinho.

Art. 81. Fica definido o Centro de Educação Ambiental de Itajaí - CEA, órgão vinculado ao INIS, como o espaço de desenvolvimento de atividades relacionadas à promoção da cultura oceânica em Itajaí.

Parágrafo único. O CEA deverá fomentar projetos em parceria com organizações não governamentais, escolas e outras instituições.

Art. 82. O Município de Itajaí deverá promover a adequação de estrutura física e técnica do CEA, visando oferecer recursos, espaço e um quadro profissional adequado para execução das atividades propostas.

Art. 83. Todas as atividades de promoção da cultura oceânica deverão ter foco no ensino em campo e nas atividades de extensão, de modo a fomentar a ciência cidadã.

Art. 84. Fica reconhecida a importância da arte como meio de comunicação e de divulgação científica, para promover o encantamento e a sensibilização da sociedade para o desenvolvimento de um senso crítico.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 85. Deverá ser implementada a Escola do Mar no Município, com objetivo de despertar nos jovens o interesse pela conservação dos oceanos, por meio de uma aprendizagem lúdica e interativa sobre diversas temáticas como a biodiversidade marinha, pesca artesanal, tradições e cultura local, práticas sustentáveis para conservação dos ecossistemas costeiros-marinhos entre outros.

Seção V
Do Esporte e Lazer

Art. 86. Serão desenvolvidos programas esportivos relacionados ao mar e à vida marinha, incentivando a participação da comunidade em atividades esportivas que promovam a conscientização sobre a importância da conservação do meio ambiente.

Art. 87. O Município reconhece a importância do trabalho socioambiental realizado pelas entidades da sociedade civil, devendo promover e fornecer apoio para a organização de competições de esportes aquáticos que promovam a conscientização sobre a importância da conservação do meio ambiente e a proteção dos ecossistemas marinhos.

Seção VI
Da Gestão Participativa

Art. 88. A gestão participativa em prol da conservação do oceano poderá ser implementada mediante as seguintes atividades:

- I - promoção de fóruns de diálogo e consultas públicas com a participação de diferentes partes interessadas, como comunidades locais, pescadores, organizações não governamentais, indústria pesqueira, turismo, pesquisadores, autoridades governamentais, entre outros;
- II - criação de Conselho Consultivo que poderá atuar no auxílio da elaboração de políticas e projetos relacionados à proteção dos oceanos e gerenciamento costeiro;
- III - realização de campanhas de sensibilização e mobilização social para engajar a população em práticas sustentáveis e estimular a participação em iniciativas de limpeza de praias e áreas marinhas protegidas, recuperação de áreas por meio de plantios e outras ações voltadas à preservação costeira;
- IV - incentivo à população para ações de monitoramento do meio ambiente marinho, permitindo que os cidadãos denunciem situações de poluição, despejo ilegal de resíduos ou outras atividades prejudiciais ao ecossistema marinho;
- V - estabelecimento de parcerias colaborativas com empresas que atuam na região para promover práticas sustentáveis em suas operações, minimizando o impacto ambiental e contribuindo para a preservação dos oceanos;
- VI - criação de incentivos para pessoas físicas e jurídicas que adotem práticas sustentáveis, certificações ambientais ou reconhecimentos públicos por suas ações em prol da conservação marinha;
- VII - envolvimento das instituições de ensino e de pesquisa, agregando a pesquisa, o monitoramento e a avaliação técnica e científica na implementação de políticas públicas relacionadas à conservação do oceano.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Parágrafo único. O Conselho Consultivo previsto no inciso II, deste Artigo, deverá ser formado por representantes da sociedade civil, especialistas em meio ambiente e membros do setor privado diretamente envolvidos com o tema previsto nesta Lei.

Seção VII
Da Gestão Territorial Costeira e Marinha

Art. 89. Deverá ser realizada a gestão territorial costeira e marinha através do fortalecimento da governança local e regional, por meio da implementação efetiva de planos e programas e instrumentos na legislação brasileira integrados à relação Terra - Mar, tais como, o Projeto Orla, o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro - ZEEC, programas de certificação ambiental, Unidades de Conservação Marinha em escala municipal e Plano Diretor.

§ 1º O Município deverá promover a criação e fomento de unidades de conservação marinhas e aquáticas, de modo a se adequar aos objetivos de conservação do oceano previsto nesta Política Municipal.

§ 2º O Município deve integrar estes instrumentos, planos e programas na gestão territorial inclusive na aplicação, elaboração e revisão do Plano Diretor.

Art. 90. Serão promovidos processos de capacitação para a participação social na gestão ambiental e territorial pública, adaptados aos diferentes atores sociais e territórios.

Art. 91. Serão assegurados recursos para a gestão ambiental e territorial participativa dentro do Plano Plurianual - PPA do Município, assegurando a inclusão de orçamento para projetos de gestão ambiental e territorial.

Art. 92. Será instituído legalmente o Sistema Costeiro-Marinho como bioma, reconhecendo sua importância na conservação dos ecossistemas marinhos.

Art. 93. Será instituído o Programa de Monitoramento e Qualidade Ambiental Costeira, de modo a mitigar e/ou minimizar os impactos socioambientais no Município.

Seção VIII
Da Gestão de Resíduos

Art. 94. A gestão de resíduos produzidos no Município de Itajaí deverá ser estabelecida mediante as seguintes orientações:

- I - fomento do consumo consciente, economia circular e a reutilização criativa, especialmente dos resíduos gerados e passíveis de reaproveitamento;
- II - desenvolvimento de alternativas para a gestão e reaproveitamento dos diversos resíduos orgânicos gerados pela população e nos processos produtivos de empresas;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

- III - priorização de tecnologias de monitoramento da qualidade da água, em especial quanto à emissão de resíduos/efluentes líquidos em desacordo com a legislação e parâmetros ambientais; e
- IV - integração e transversalidade dos planos municipais, tais como, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Plano Municipal de Saneamento Básico, Plano Municipal de Drenagem e Plano Municipal de Combate ao Lixo no Mar.

Seção IX
Do Combate ao Lixo no Mar

Art. 95. Para implementar as ações de combate à poluição do oceano deverá ser regulamentado o Plano Municipal de Combate ao Lixo no Mar - PMCLM, com especial atenção às questões de legislação relacionadas ao uso de materiais descartáveis.

Parágrafo único. Serão assegurados recursos para a execução das ações previstas no PMCLM dentro do Plano Plurianual - PPA do Município de Itajaí.

Art. 96. O Município deverá realizar o diagnóstico das fontes de descarte de resíduos no rio e no mar.

Art. 97. Deverá ser regulamentada a produção, o consumo e o descarte de plásticos de uso único no âmbito do Município.

Art. 98. O Poder Executivo deverá promover campanhas de sensibilização e conscientização para informar a população sobre a importância da redução do uso de produtos plásticos descartáveis de uso único e divulgar as alternativas disponíveis.

§ 1º As campanhas de sensibilização e conscientização deverão incluir ações de educação ambiental nas escolas e na comunidade em geral.

§ 2º O Poder Executivo poderá firmar parcerias com organizações não governamentais e empresas privadas para implementar as campanhas de sensibilização e conscientização.

Seção X
Do Saneamento Básico

Art. 99. Em relação ao saneamento básico do Município, poderão ser realizadas as seguintes estratégias:

- I - estabelecimento de metas e prazos confiáveis para a melhoria da infraestrutura de saneamento básico, visando evitar o lançamento de esgotos sem tratamento no oceano;
- II - tratamento de águas residuais que garantam o adequado tratamento dos esgotos antes de seu despejo no mar;
- III - ampliação do sistema de estações de tratamento de esgoto e a coleta seletiva de resíduos sólidos, visando a melhoria do saneamento básico no Município;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

IV - transformação constante, através de novas e modernas tecnologias, do sistema de coleta, tratamento e distribuição de águas, incluindo tratamento de substâncias originadas de medicamentos, agrotóxicos e da indústria química de forma geral;
V - proteção dos mananciais de captação de água visando evitar o despejo irregular de substâncias nos cursos de água;
VI - implementação de instrumentos para o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA para a recuperação, conservação e proteção dos cursos de água e nascentes;
VII - preservação das existentes e criação de novas "bicas" para uso da população, como fontes alternativas de captação de água, quando couber, podendo:
a) oferecer estrutura adequada para o uso da população;
b) providenciar o monitoramento da qualidade da água;
c) implantar placas informativas nesses locais, a respeito da condição de potabilidade da água e responsabilidade por seu consumo.

Seção XI
Dos Recursos Orçamentários

Art. 100. Serão assegurados recursos para alcançar os objetivos deste Capítulo dentro do Plano Plurianual - PPA do Município, assegurando a inclusão de orçamento para as ações elencadas.

Art. 101. As despesas decorrentes da implementação deste Capítulo correrão por conta de dotações orçamentárias específicas, parcerias público-privadas e recursos provenientes de convênios e programas de financiamento disponíveis.

TÍTULO III
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

CAPÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PME

Seção I
Dos Princípios Fundamentais

Subseção I
Dos Conceitos

Art. 102. Entende-se por Educação Ambiental o processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Parágrafo único. Educação Ambiental como prática política significa contribuir para que as relações entre atores governamentais e não governamentais sejam explicitadas, identificadas e

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

compreendidas, evitando a reprodução do modelo social existente e atuando como força de transformação.

Art. 103. Entende-se por Educação Ambiental formal a que acontece no ensino escolar, ou seja, aquela desenvolvida no âmbito dos currículos e atividades das instituições de ensino públicas e privadas, englobando:
I - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;
II - educação superior;
III - educação técnico-profissional;
IV - educação especial; e
V - educação de jovens e adultos.

§ 1º A Educação Ambiental formal será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal.

§ 2º Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser incorporada a dimensão da ética ambiental nas atividades profissionais a serem desenvolvidas.

§ 3º A dimensão ambiental deve constar nos currículos de formação de professores, em todos os níveis, com abordagem interdisciplinar considerando a integração entre o meio social e natural.

Art. 104. Entende-se por Educação Ambiental não formal todas as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização, ao desenvolvimento de senso crítico, à construção de conhecimentos e a organização, mobilização e participação da comunidade na defesa do meio ambiente, exceto as citadas no artigo 103 deste Capítulo.

Subseção II
Dos Princípios

Art. 105. São princípios básicos da Educação Ambiental (EA):
I - ter enfoque humanista, holístico, democrático, participativo, crítico e emancipatório;
II - primar e aprofundar o conhecimento;
III - considerar a interdependência entre os meios físico-natural, socioeconômico, cultural e político-institucional;
IV - considerar a ética na educação, no trabalho e nas práticas sociais;
V - estimular e fortalecer o senso crítico sobre a realidade socioambiental;
VI - estimular a cooperação entre diversos atores sociais;
VII - promover a cidadania, a autonomia, a geração de conhecimentos e a inclusão de saberes populares, promovendo o empoderamento dos atores sociais; e
VIII - buscar a excelência nas ações educativas realizadas.

Subseção III
Dos Objetivos

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 106. São objetivos da Política Municipal de Educação Ambiental - PME:

- I - desenvolver a Educação Ambiental na perspectiva de compreensão integrada do meio ambiente, envolvendo os aspectos ecológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;
- II - fomentar a continuidade e permanência da Educação Ambiental formal e não formal;
- III - promover a formação continuada em Educação Ambiental de educadores que atuam no Município;
- IV - garantir a democratização das informações de Educação Ambiental para fornecer subsídios para a elaboração de programas de Educação Ambiental; e
- V - estimular a formação de grupos de trabalho interinstitucionais em Educação Ambiental.

Subseção IV
Das Diretrizes

Art. 107. Constituem diretrizes gerais de ação da Política Municipal de Educação Ambiental - PME:

- I - a visão crítica, orientada para a busca de alternativas de desenvolvimento socioambiental, construídas de forma participativa e interdisciplinar;
- II - a contextualização na realidade socioambiental do contexto local ao regional/global;
- III - as mudanças de atitudes, a autonomia das pessoas e a participação social continuada em fóruns e/ou espaços de decisão;
- IV - a articulação continuada entre as secretarias municipais, utilizando espaços para interação e a integração de diversos saberes e atores sociais, em caráter formal e não formal; e
- V - a permanente motivação por meio de acompanhamento e avaliação crítica.

Parágrafo único. Para cumprir o estabelecido no *caput* deste artigo, a Educação Ambiental (EA) deve ser objeto constante de atuação direta da prática pedagógica, das relações familiares, comunitárias, governamentais, institucionais e dos movimentos sociais.

Seção II
Dos Instrumentos

Art. 108. São instrumentos da Política Municipal de Educação Ambiental - PME:

- I - o Programa Municipal de Educação Ambiental - ProMEA;
- II - o banco de dados de projetos e ações de Educação Ambiental (EA); e
- III - o plano de formação continuada em Educação Ambiental (EA) para elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental - ProMEA.

Subseção I
Do Programa Municipal de Educação Ambiental – ProMEA

Art. 109. O Programa Municipal de Educação Ambiental - ProMEA deve ser desenvolvido

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

envolvendo diversos atores sociais para fortalecer a integração entre órgãos governamentais, organizações não-governamentais, instituições públicas e privadas de ensino e pesquisa.

Parágrafo único. Caberá ao Grupo de Trabalho de Educação Ambiental - GTEA coordenar a elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental - ProMEA.

Art. 110. São consideradas como diretrizes do Programa Municipal de Educação Ambiental - ProMEA:

- I - a não implantação da Educação Ambiental (EA) como disciplina específica no currículo de ensino e sim integrada às disciplinas como tema transversal, contínuo e permanente, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN e com a Lei nº 9.795/99;
- II - a articulação com os Planos Político Pedagógicos - PPPs;
- III - a difusão de projetos, campanhas educativas, e de informações acerca da temática socioambiental, por intermédio dos meios de comunicação e de ferramentas de educação;
- IV - a ampla participação das comunidades e de organizações não governamentais na formulação e execução de projetos e atividades;
- V - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental (EA);
- VI - a sensibilização da sociedade para a importância da proteção e recuperação de áreas de preservação permanente e criação de unidades de conservação;
- VII - a sensibilização ambiental de agricultores;
- VIII - o consumo responsável no meio urbano;
- IX - a associação com atividades de ecoturismo;
- X - a consolidação de espaços educadores municipais; e
- XI - a consideração das políticas públicas ambientais como as de recursos hídricos, meio ambiente, saúde e saneamento básico nos conteúdos educativos.

Art. 111. As atividades do Programa Municipal de Educação Ambiental - ProMEA terão as seguintes linhas de atuação, inter-relacionadas:

- I - formação em Educação Ambiental (EA) formal e não formal;
- II - desenvolvimento de estudos e pesquisas, com apoio de instituições de ensino, pesquisa e extensão, públicas e privadas;
- III - produção e divulgação de material educativo;
- IV - acompanhamento e avaliação da implementação da Política Municipal de Educação Ambiental - PME;
- V - mobilização social em torno do desenvolvimento de projetos socioambientais, visando à melhoria da qualidade de vida;
- VI - busca de alternativas curriculares e metodológicas em educação ambiental, para formação na área ambiental;
- VII - disseminação e apoio às iniciativas e experiências locais e regionais em Educação Ambiental (EA); e
- VIII - implementação de ações para o fortalecimento das redes e coletivos de Educação Ambiental (EA).

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Subseção II
Do Banco de Dados

Art. 112. O banco de dados de projetos e ações de Educação Ambiental (EA) é um sistema que deve gerar informações sobre a situação qualitativa e quantitativa da Educação Ambiental (EA) no Município.

Parágrafo único. O Grupo de Trabalho de Educação Ambiental - GTEA é responsável por criar um banco de dados de projetos e ações do Município, atualizar e disponibilizar os dados e informações, fornecendo subsídios para a elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental - ProMEA.

Art. 113. São objetivos do banco de dados de projetos e ações de Educação Ambiental (EA):
I - reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a Educação Ambiental (EA) no Município;
II - atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de Educação Ambiental (EA) no Município;
III - fornecer subsídios para a elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental - ProMEA.

Parágrafo único. Toda a sociedade terá acesso garantido aos dados e informações.

Subseção III
Do Plano de Formação Continuada

Art. 114. Os planos de formação continuada em Educação Ambiental (EA) para elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental - ProMEA devem ser implementados a partir de parcerias com associações, instituições de ensino e organizações não governamentais.

Art. 115. São objetivos da formação continuada:
I - apoiar a criação e o fortalecimento de redes e coletivos de educadores ambientais;
II - dar suporte à qualificação de pessoal para elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental - ProMEA; e
III - promover formação continuada de docentes e técnicos.

CAPÍTULO II
DO GRUPO DE TRABALHO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - GTEA

Art. 116. Fica instituído o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental - GTEA, composto no mínimo por um representante da Secretaria Municipal de Educação e por um representante do órgão municipal de meio ambiente, responsáveis pela gestão da Política Municipal de Educação Ambiental - PMEa.

Art. 117. São atribuições do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental - GTEA:

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

I - coordenar, executar e acompanhar a Política Municipal de Educação Ambiental - PMEa;
II - coordenar a elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental - ProMEA;
III - promover a Educação Ambiental (EA) de forma interdisciplinar, de acordo com o Programa Municipal de Educação Ambiental - ProMEA, com o apoio dos órgãos municipais de educação, saúde, meio ambiente e/ou agricultura, planejamento e turismo;
IV - trabalhar de forma articulada e integrada junto aos órgãos públicos municipais, instituições privadas, educadores e sociedade civil organizada, em sinergia com outras políticas ambientais, contribuindo para o fortalecimento da gestão ambiental municipal;
V - estimular os meios de comunicação a incorporar a dimensão socioambiental em sua programação, possibilitando espaços para a educação, colaborando de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas;
VI - promover a integração dos diferentes segmentos sociais por meio de projetos e pesquisas em Educação Ambiental (EA);
VII - promover a formação continuada dos diversos atores sociais envolvidos pelo Programa Municipal de Educação Ambiental - ProMEA;
VIII - divulgar as fontes de financiamento disponíveis para realização de projetos de Educação Ambiental (EA);
IX - incentivar a criação de espaços para promover a reflexão, a construção de conhecimentos, a troca de experiências e a integração de educadores ambientais;
X - sensibilizar a sociedade para a importância da proteção e recuperação de áreas de preservação permanente e criação de unidades de conservação;
XI - criar um banco de dados de projetos e ações de Educação Ambiental (EA) do Município; e
XII - atuar em parceria com outros grupos de trabalhos municipais e regionais.

CAPÍTULO III
DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Art. 118. O Município de Itajaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação e do Instituto Itajaí Sustentável - INIS, deve prever recursos em suas leis orçamentárias para viabilizar a execução da Política Municipal de Educação Ambiental - PMEa.

Parágrafo único. Para a implementação da Política Municipal de Educação Ambiental - PMEa fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, contratos e outras parcerias públicas ou privadas.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 119. O Grupo de Trabalho de Educação Ambiental - GTEA, necessário à execução da Política Municipal de Educação Ambiental - PMEa de que trata esta Lei, deverá ser regulamentado por decreto.

Art. 120. Caberá aos Conselhos Municipais de Meio Ambiente e de Educação a função de supervisionar a implementação da Política Municipal de Educação Ambiental - PMEa.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

CAPÍTULO V
DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS

Art. 121. A Prefeitura Municipal de Itajaí promoverá campanhas educativas municipais periódicas buscando a conscientização de toda a população itajaense para que esta não suje a cidade.

Art. 122. A empresa responsável pela coleta do lixo e limpeza de ruas realizará em conjunto com o Poder Executivo Municipal campanhas de educação e conscientização da população acerca da necessidade de limpeza da cidade.

TÍTULO IV
DA ESTRUTURA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO E DOS CONSELHOS E PROGRAMAS CORRELATOS

CAPÍTULO I
DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Seção I
APA do Brilhante

Art. 123. Fica criada a Área de Proteção Ambiental – APA, denominada APA do Brilhante, na localidade do Brilhante, neste Município, com o objetivo de:

I - proteger a diversidade biológica;
II - disciplinar o processo de ocupação;
III - assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais;
IV - criar áreas de lazer compatível com a preservação do ecossistema local;
V - resguardar o patrimônio histórico, cultural e paisagístico do Município; e
VI - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e demais atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental.

Art. 124. A APA do Brilhante abrange uma área de 20.147.036,38 m² (vinte milhões, cento e quarenta e sete mil, trinta e seis metros e trinta e oito decímetros quadrados) e as seguintes medidas e coordenadas UTM: a noroeste partindo do ponto opp=0, de coordenadas UTM (714550;7004376), medindo 2.850,00 metros até o ponto 1, de coordenadas UTM (716617,25-7006302,65), seguindo sudeste 2.150,00 metros até o ponto 2, de coordenadas UTM (717652,27;7004417,70), retornando novamente a noroeste por 3.760,00 metros alcançando o ponto 3 de coordenadas UTM (720765,82;7006538,87), seguindo a sudeste em linha partida primeiro por 3.825,00 metros até o ponto 4 de coordenadas UTM (720369,13;7002729,26) e em seguida por mais 2.350,00 metros até o ponto 5, de coordenadas UTM (719439,33;7000571,47), rumando deste para noroeste em linha partida primeiro por 2.340,00 metros até o ponto 6, de coordenadas UTM (717270,70;7001448,06), continuando por mais 3.998,00 metros, até o ponto opp=0, onde se completa a área em questão.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Parágrafo único. A área ficará sujeita às vedações constantes do artigo 9º da Lei Federal nº 6.902, de 27 de abril de 1981, ao disposto na Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 e Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.

Art. 125. Na área de Proteção Ambiental ora criada, o não cumprimento das normas disciplinadoras citadas no parágrafo único do artigo 124, bem como demais normas regulamentares, sujeitará os infratores as sanções penais e administrativas previstas na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Art. 126. Caberá ao Instituto Itajaí Sustentável – INIS administrar a Área de Proteção Ambiental do Brilhante, adotando as medidas necessárias à sua efetiva proteção, implantação e controle.

Art. 127. As normas de uso, ocupação e infraestruturas a serem estabelecidas na APA do Brilhante de Itajaí deverão atender ao estabelecido no Plano de Manejo.

Art. 128. Caberá ao Instituto Itajaí Sustentável – INIS formar o Conselho da APA do Brilhante, a ser regulamentado em norma própria.

Seção II
Parque Natural Municipal de Cordeiros

Art. 129. Fica desafetada uma área de terra, de forma retangular, medindo 10.196,4868 m² (dez mil, cento e noventa e seis metros e quatro mil oitocentos e sessenta e oito centímetros quadrados), matrícula 40.541, do 2º Ofício de Registro de Imóveis, representada pela área verde e institucional do Loteamento Celeste Girardi, de propriedade do Município de Itajaí, localizado nos fundos da Avenida Mário Uriarte, s/nº, Bairro Cordeiros, com as seguintes medidas e confrontações: frente ao Sul medindo 35,26m, confrontando com o canal de retificação do Rio Itajaí-Mirim; fundos ao Norte medindo 35,26m, confrontando com terras do Condomínio Alvorada; estrema Leste medindo 288,54m, confrontando com terras de Lenir Helena Minatti; estrema Oeste medindo 289,82m, confrontando com terras de Vanildo Girardi.

Art. 130. Fica o Município de Itajaí autorizado a efetuar a permuta do imóvel identificado no artigo 129, avaliado em R\$ 200.223,31 (duzentos mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e um centavos), por outro terreno, pertencente à Plásticos Fantoni Industrial Ltda ME, com área de 11.842,42m² (onze mil, oitocentos e quarenta e dois metros quadrados e quarenta e dois decímetros quadrados), representado pela área "C" do desmembramento sem denominação oficial, matrícula nº 42.618, do 2º Ofício de Registro de Imóveis, localizado na Avenida Mário Uriarte, Bairro Cordeiros, avaliado em R\$ 232.543,68 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Parágrafo único. A permuta não acarretará ônus para o Município, devendo o particular renunciar ao recebimento dos valores referentes à diferença havida entre os bens.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 131. Fica criada uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, com área total de 11.842,42m² (onze mil, oitocentos e quarenta e dois metros quadrados e quarenta e dois decímetros quadrados), representado pela área "C" do desmembramento sem denominação oficial, matrícula nº 42.618, do 2º Ofício de Registro de Imóveis, localizado na Avenida Mario Uriarte, Bairro Cordeiros.

Parágrafo único. A Unidade de que trata o *caput* denominar-se-á Parque Natural Municipal de Cordeiros.

CAPÍTULO II
DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Seção I
Do Programa de Proteção do Meio Ambiente – PROMAN

Art. 132. Fica instituído o Programa de Proteção do Meio Ambiente - PROMAN, como instrumento da Política Municipal de Conservação e Proteção Ambiental, compreendendo o conjunto de diretrizes políticas, administrativas e técnicas destinados a implementar a ação do governo municipal na utilização dos recursos naturais e no controle da poluição ambiental de qualquer espécie.

§ 1º Para efeito desta Lei, considera-se:

I – meio ambiente: todas as águas interiores e litorâneas, superficiais e subterrâneas, o ar e o solo bem como a fauna e a flora nele contidas;

II – poluição: a alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividade humana que direta ou indiretamente:

- a) seja nocivo ou ofensivo à saúde, à segurança ou ao bem-estar da população;
- b) crie condições inadequadas de uso do meio ambiente para fins públicos, domésticos, agropecuários, industriais, comerciais ou recreativos;
- c) ocasione danos à flora, à fauna, ao equilíbrio ecológico, ao patrimônio estético da comunidade ou à propriedade pública ou particular em geral; e
- d) não esteja em harmonia com o meio ambiente.

§ 2º Os resíduos líquidos, sólidos, gasosos ou em qualquer estado de agregação de matéria provenientes de atividades públicas, domésticas, agropecuárias, industriais, comerciais ou recreativas, exercidas no território municipal, poderão ser despejados em águas interiores ou litorâneas, superficiais, ou subterrâneas, ou lançadas à atmosfera ou ao solo, apenas quando não causarem ou tenderem a causar poluição em índices superiores aos padrões estabelecidos, com autorização legal.

Art. 133. A coordenação da Política Municipal de Proteção e Conservação Ambiental será de competência da Comissão Municipal de Preservação do Meio Ambiente tendo o Gabinete de

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Planejamento como órgão normativo e agilizador e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação como órgão executor.

Parágrafo único. A competência da Comissão estará apta entre outras atribuições:

- I - propor medidas necessárias a defesa das condições ambientais da natureza visando a melhoria da qualidade de vida;
- II - junto a SEDUH exercer o poder de polícia relacionado com o PROMAN no âmbito da competência municipal;
- III - atuar em conjunto com o Gaplan coordenadamente com os órgãos federais e estaduais incumbidos do controle da poluição e da proteção ambiental, mormente quando as diretrizes, planos e interesses municipais;
- IV - estimular e desenvolver atividades visando a canalizar a motivação da comunidade para iniciativa de defesa dos recursos materiais;
- V - dar parecer em projetos de aterros ou desmonte que modifiquem a paisagem natural e sobre projetos de loteamentos;
- VI - dar parecer sobre os projetos de jardinagem, arborização das vias e logradouros públicos;
- VII - estimular e incentivar a implantação de jardins particulares; e
- VIII - colaborar com os respectivos proprietários na conservação de áreas de vegetação declaradas de preservação permanente bem como de espécime vegetais declarados imunes ao corte por ato do Executivo Municipal, nos termos da Legislação Federal pertinente.

Art. 134. O licenciamento, a fiscalização e a aplicação de penalidade pela infringência de norma relativa ao PROMAN serão exercitados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Art. 135. As pessoas físicas ou jurídicas cujas atividades se realizam no território do Município, e se forem infratores, as disposições desta lei, do seu regulamento e das demais normas dela decorrentes ficam sujeitas as seguintes penalidades:

- I - advertência;
- II - multas nunca inferiores a 5 (cinco) UFM e de no máximo 45 (quarenta e cinco) UFM;
- III - interdição temporária;
- IV - interdição definitiva.

§ 1º Na aplicação das multas a que se refere este Artigo, serão observados os seguintes limites:

- I - de 5 (cinco) UFM a 13 (treze) UFM nos casos de infração consideradas leves;
- II - de 14 (quatorze) UFM a 45 (quarenta e cinco) UFM nos casos de infrações consideradas graves.

§ 2º As infrações serão, a critério, da COMPREMA, classificadas em leves, graves e gravíssimas levando em conta:

- I - a sua maior ou menor gravidade;
- II - as suas circunstâncias atenuantes ou agravantes;
- III - os antecedentes com relação às disposições desta lei e das normas dela decorrentes.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 3º As penalidades de interdição temporária ou definitiva, aplicáveis nos casos de infração gravíssima, implicarão na suspensão ou cassação das licenças de instalação e funcionamento e poderão ser aplicada a partir da terceira reincidência.

§ 4º As multas não pagas no prazo de 30 (trinta) dias serão imediatamente inscritas em dívida ativa.

Art. 136. Nos casos de reincidência aplicar-se-á a multa pelo valor, correspondente ao dobro da anteriormente imposta.

Parágrafo único. Caracteriza-se a reincidência quando o infrator cometer nova infração da mesma natureza.

Art. 137. Aos infratores será concedido prazo de 30 (trinta) dias para interposição de recurso, garantida a instância administrativa mediante o recolhimento da multa no órgão arrecadador municipal.

Art. 138. Para garantir a execução da Política de Controle, Preservação e Defesa prevista nesta Lei, em seu respectivo regulamento e nas normas dela decorrentes, ficam assegurados aos agentes credenciados ao órgão competente a entrada, a qualquer dia ou hora, e a permanência pelo tempo que se tornar necessário, em estabelecimentos públicos ou privados.

Art. 139. Fica o Poder Executivo autorizado a determinar medidas de emergência para evitar ou impedir a continuidade de episódios críticos de poluição ambiental que possa causar estados de calamidade pública ou graves prejuízos ao meio ambiente ou a saúde pública.

Parágrafo único. Para execução das medidas de emergência a que se refere o *caput* deste artigo, poderão ser restringidas ou impedidas quaisquer atividades em áreas atingidas pelos episódios durante o período crítico.

Art. 140. O Poder Executivo Municipal, tendo em vista o disposto nesta Lei, fixará por decreto:
I - os "Padrões de Qualidade do Meio Ambiente", assim entendidas a intensidade e as concentrações, quantidades e características de toda e qualquer forma de matéria ou energia, que podem estar presentes nas águas, no ar e no solo;
II - os "Padrões de Emissão", assim entendidas as intensidades, concentrações e quantidades máximas de toda e qualquer forma de matéria ou energia que podem ser lançadas ou liberadas nas águas, no ar e no solo;
III - os "Padrões de Condicionamento e Projeto", assim entendidas as características e as condições de lançamento ou liberação dotadas e qualquer forma de matéria ou energia nas águas, no ar e no solo, bem como as características e condições ou localização e utilização das fontes de poluição; e
IV - normas para utilização e preservação das águas, do ar, do solo e do meio ambiente em geral.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 141. Constarão obrigatoriamente, nos currículos escolares nos estabelecimentos de ensino da Prefeitura, ações e conhecimentos relativos à preservação do meio ambiente.

Art. 142. As unidades de industrialização de pescada, especialmente as fábricas de farinha de peixe, deverão:
I - adequar suas instalações industriais as recomendações da Comissão Municipal de Proteção do Meio Ambiente e do Gabinete de Planejamento;
II - não processar matéria-prima deteriorada; e
III - tomar rigorosas medidas de higiene e limpeza.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação designará, por rodízio, um fiscal permanente para verificar o cumprimento destas normas.

Art. 143. Os responsáveis por atividades que estejam poluindo a atmosfera são obrigados a tomar medidas adequadas para evitar a poluição e seus efeitos, subordinando-se às exigências das presentes normas das que vierem a ser baixadas.
Parágrafo único. De forma geral as exigências serão estabelecidas para cada indústria ou atividade de apoio em função de seu processo industrial.

Art. 144. É proibida a incineração de qualquer resíduo sólido ou líquido (lixo) ao ar livre.

Art. 145. Os poluentes de qualquer espécie incômodos, nocivos e ou perigosos deverão ser retirados ou eliminados pelo estabelecimento que o originou.

Art. 146. As chaminés de incineração de resíduos de qualquer espécie deverão situar-se no mínimo 5 (cinco) metros acima do ponto físico mais elevado em círculo de 100 (cem) metros de raio, tendo o centro de chaminé como centro do círculo.

Art. 147. É proibido o lançamento de lixo de qualquer espécie em terrenos não ocupados, bocas de lobo, valetas de escoamento, poços de visita, em outras partes do sistema de águas pluviais, inclusive rios, córregos, lagos e também ao longo das vias públicas.

Art. 148. Os efluentes líquidos altamente tóxicos, agressivos ou solventes como galvanoplastia, ou provenientes de oficinas mecânicas, postos de gasolina, usinagem de peças deverão ser sempre submetidos a tratamentos específicos próprios.

Art. 149. Poderá ser exigido pelo Município o acondicionamento do lixo doméstico, industrial ou comercial em sacos plásticos padronizados, cuja implantação poderá ocorrer de forma gradativa.

Art. 150. A observância por todos os estabelecimentos industriais e comerciais das normas contidas nesta Seção não desobriga do cumprimento de outras disposições legais, relativas a códigos, regulamentos e normas correlatas.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Seção II
Do Programa Adote uma Nascente

Art. 151. Fica criado o Programa Adote uma Nascente no Município de Itajaí.

Art. 152. O Programa Adote uma Nascente objetiva promover a recuperação das nascentes, situadas em áreas públicas degradadas e preservar as que se mantêm intactas.

Art. 153. Para efeito desta Lei, serão realizadas as seguintes ações:

- I - delimitação física da área;
- II - sinalização da área, conforme padrão a ser estabelecido, no mínimo, as seguintes informações:
 - a) a inscrição "Área de Preservação Permanente - Programa Adote uma Nascente";
 - b) o nome da nascente;
 - c) o nome da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que adotou a nascente;
 - d) as informações com fins de educação ambiental, prestadas por técnicos devidamente habilitados, para registro em arquivo com fins de monitoramento ambiental, caracterizando os recursos naturais da área, tais como: água, solo, fauna e flora;
 - e) os nomes dos técnicos que prestaram as informações ambientais constantes da alínea anterior;
 - f) os telefones para denúncias de crimes ambientais;
 - g) as logomarcas ou os nomes dos voluntários e dos órgãos competentes da União, Estado e Município, envolvidos em proteger o meio ambiente;
- III - recuperação de área pública degradada;
- IV - manutenção da área, promovendo, dentre outras ações, as seguintes:
 - a) construção de aceiros, precedendo o período de seca, em áreas com risco de incêndios;
 - b) prevenção contra erosões, precedendo o período das chuvas, em áreas com solo susceptível a esse evento;
 - c) limpeza periódica para retirada de resíduos sólidos;
 - d) vigilância para prevenir ações de degradação ambiental, encaminhando as denúncias ao órgão competente.

§ 1º A recuperação da área, prevista no inciso III deste Artigo, será executada na nascente após a apresentação de um plano de recuperação permanente, devidamente aprovado pelo órgão competente.

§ 2º A utilização das águas da nascente será permitida, desde que devidamente autorizada pelo órgão competente.

Art. 154. É proibido, sem prejuízo de outras vedações legais, nas áreas relativas às nascentes adotadas por este Programa:

- I - lançamento canalizado de galerias de águas pluviais;
- II - lançamento de efluentes;
- III - edificação;
- IV - retirada de árvores;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

- V - plantio de espécies exóticas; e
- VI - acesso e criação de animais.

CAPÍTULO III
DO CONSELHO MUNICIPAL DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO ATALAIA

Art. 155. O Parque Natural Municipal do Atalaia, criado pelo Decreto nº 8.107, de 25 de janeiro de 2007, ficará vinculado administrativamente ao INIS, nos termos da legislação em vigor.

Art. 156. Fica criado o Conselho Municipal do Parque Natural Municipal do Atalaia, órgão consultivo de assessoramento superior, que tem por finalidade estudar, propor, colaborar, promover e participar da política de gestão do Parque Natural Municipal do Atalaia.

Art. 157. Compete ao Conselho Municipal do Parque Natural Municipal do Atalaia:

- I - formular propostas relativas à gestão do PNMA;
- II - discutir e propor programas e ações prioritárias para o PNMA;
- III - participar das ações de planejamento do PNMA e atualizações do plano de manejo;
- IV - opinar sobre a aplicação de recursos financeiros destinados ao PNMA; e
- V - discutir e opinar sobre as prestações de contas apresentadas pelos órgãos ou entidades gestoras do PNMA.

Art. 158. O Conselho Municipal do Parque Natural Municipal do Atalaia é composto por membros e respectivos suplentes com a seguinte representação:

- I - Entidades Governamentais:
 - a) 1 (um) representante do Gabinete do Prefeito;
 - b) 1 (um) representante do INIS;
 - c) 1 (um) representante da Superintendência do Porto de Itajaí;
 - d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras;
 - e) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação;
 - f) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos;
 - g) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; e
 - h) 1 (um) representante do Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura – SEMASA;
- II - Entidades não governamentais:
 - a) 1 (um) representante de associações ou sindicatos patronais e/ou empresariais;
 - b) 1 (um) representante de associações ou Sindicato de Trabalhadores;
 - c) 1 (um) representante de entidades profissionais;
 - d) 1 (um) representante de instituição de ensino superior;
 - e) 1 (um) representante de Associação de Moradores;
 - f) 1 (um) representante da empresa Concessionária do Porto de Itajaí; e
 - g) 2 (dois) representantes de organização não governamental socioambientalista/desportiva.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 1º Os conselheiros titulares e suplentes das entidades não governamentais serão indicados por meio de ofício e nomeados, juntamente com os representantes governamentais, através de Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º Os titulares do Conselho e os respectivos suplentes exercerão mandato de dois anos, admitindo-se a recondução consecutiva apenas uma vez.

§ 3º O suplente substituirá o titular em suas faltas e impedimentos e o sucederá para completar o mandato em caso de vacância.

Art. 159. Os membros do Conselho poderão ser substituídos, mediante solicitação expressa da instituição ou autoridade pública à qual estejam vinculados, encaminhada à Secretaria Executiva do Conselho.

Art. 160. Perderá o mandato o Conselheiro que:

- I - desvincular-se do órgão de origem da sua representação;
- II - faltar 3 (três) reuniões consecutivas, ou 5 (cinco) intercaladas sem justificativa, que deverá ser apresentada na forma prevista no Regimento Interno do Conselho;
- III - apresentar renúncia ao Plenário do Conselho, que será lida na reunião seguinte à data da sua comunicação e aceita pela presidência do Conselho, cujo tempo de mandato do titular será completado pelo suplente, na forma do Regimento Interno;
- IV - for condenado por sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal.

Art. 161. A função do conselheiro é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.

Art. 162. Nos casos de renúncia ou impedimento de membros titulares, serão automaticamente substituídos pelos suplentes.

Art. 163. As entidades ou organizações representadas pelos Conselheiros faltosos, deverão ser comunicadas a partir da segunda falta consecutiva, ou quarta intercalada, através de correspondência da Secretaria Executiva do Conselho.

Art. 164. Perderá o mandato a entidade ou organização que:

- I - extinguir sua base territorial de atuação no Município de Itajaí;
- II - tiver constatado em seu funcionamento, irregularidade de acentuada gravidade, que torne incompatível sua representação no Conselho;
- III - sofrer penalidade administrativa reconhecida grave.

Art. 165. O Conselho Municipal do Parque Natural Municipal do Atalaia será composto pelo Plenário, por um Presidente, este representante do órgão gestor do PNMA, pelo Vice-Presidente e uma Secretaria Executiva, estes últimos eleitos pelo Plenário, e ainda pelos Grupos de Trabalho.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Parágrafo único. As atribuições do Plenário, Presidente, Vice-Presidente, Secretaria Executiva e Grupos de Trabalho serão definidas pelo Regimento Interno do Conselho do PNMA.

Art. 166. As reuniões do Conselho somente poderão ser realizadas com 3/4 (três quartos) dos seus membros, em primeira convocação, ou com número definido no seu Regimento Interno em segunda e terceira convocações.

Art. 167. Cada membro do Conselho terá direito a um único voto na sessão plenária.

Art. 168. Todas as sessões do Conselho serão públicas e precedidas de divulgação.

Art. 169. No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da data da sua posse, o Conselho Municipal do Parque Natural Municipal do Atalaia, elaborará o seu Regimento Interno, que será homologado por decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 170. O Regimento do Conselho Municipal do Parque Natural Municipal do Atalaia definirá nos termos da presente Lei, sua estrutura interna, seu funcionamento, a competência do Plenário, da Secretaria Executiva, de seus membros, dos grupos de trabalho e comissões que vierem a ser formadas.

TÍTULO V
DOS RECURSOS HÍDRICOS

CAPÍTULO I
DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E USO RACIONAL DA ÁGUA NAS EDIFICAÇÕES

Art. 171. Fica criado no Município de Itajaí o Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações, que tem como objetivo instituir medidas que induzam à conservação, uso racional e utilização de fontes alternativas para captação de água nas novas edificações, bem como a conscientização dos usuários sobre a importância da conservação da água.

Art. 172. Para os efeitos do disposto nesta seção e sua adequada aplicação, são adotadas as seguintes definições:

- I - conservação e uso racional da água: conjunto de ações que propiciam a economia de água e o combate ao desperdício quantitativo nas edificações;
- II - desperdício quantitativo de água: volume de água potável desperdiçado pelo uso abusivo;
- III - utilização de fontes alternativas: conjunto de ações que possibilitam o uso de outras fontes para captação de água que não o Sistema Público de Abastecimento;
- IV - águas servidas: águas utilizadas no tanque ou máquina de lavar e no chuveiro ou banheira.

Art. 173. As disposições desta Seção serão observadas na elaboração e aprovação dos projetos de construção de novas edificações públicas e privadas residenciais e não residenciais, inclusive quando se tratar de habitações de interesse social.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 174. Os sistemas hidráulico-sanitários das novas edificações serão projetados visando o conforto e segurança dos usuários, bem como a sustentabilidade dos recursos hídricos.

Art. 175. Nas ações do Programa de Conservação, Uso Racional e de Conservação da Água nas Edificações, serão utilizados aparelhos e dispositivos economizadores de água, tais como:

- I - bacias sanitárias de volume reduzido de descarga;
- II - chuveiros e lavatórios de volumes fixos de descarga;
- III - torneiras dotadas de arejadores.

Parágrafo único. Nas edificações em condomínio, além dos dispositivos previstos nos incisos I, II e III deste Artigo, serão também instalados hidrômetros para medição individualizada do volume de água gasto por unidade.

Art. 176. É obrigatória a instalação de dispositivos hidráulicos para o controle e a redução do consumo de água nas edificações públicas e privadas não residenciais de uso público.

§ 1º Os dispositivos consistem em:

- a) torneiras para pias, registros para chuveiros e válvulas para mictórios, acionados manualmente e com ciclo de fechamento automático ou acionados por sensor de proximidade;
- b) torneiras com acionamento restrito para áreas externas e serviços;
- c) bacias sanitárias com volume de descarga reduzido (VDR).

§ 2º O órgão competente somente aprovará os projetos hidráulicos que contenham os dispositivos descritos no § 1º deste Artigo.

§ 3º A instalação dos equipamentos economizadores de água deverá ser projetada e executada de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os regulamentos do órgão municipal responsável pelo abastecimento e as disposições desta Lei.

§ 4º Poder-se-á adotar outra tecnologia, diversa da acima especificada, desde que possibilite o controle e a redução do consumo de água, em proporções iguais ou superiores a proporcionada pelos mecanismos indicados por esta Lei.

Art. 177. As ações de utilização de fontes alternativas compreendem:

- I - a captação, armazenamento e utilização de água proveniente das chuvas;
- II - a captação, armazenamento e utilização de águas servidas.

Art. 178. A água das chuvas será captada na cobertura das edificações e encaminhada a uma cisterna ou tanque, para ser utilizada em atividades que não requeiram o uso de água tratada, proveniente da rede pública de abastecimento, tais como:

- I - rega de jardins e hortas;
- II - lavagem de roupa;
- III - lavagem de veículos;
- IV - lavagem de vidros, calçadas e pisos.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 179. As águas servidas serão direcionadas, através de encanamento próprio, ao reservatório destinado a abastecer as descargas dos vasos sanitários e, apenas após tal utilização, será descarregada na rede pública de esgoto.

Art. 180. O combate ao desperdício quantitativo de água, compreende ações voltadas à conscientização da população através de campanhas educativas, abordagem do tema nas aulas ministradas nas escolas integrantes da rede pública municipal e palestras, entre outras, versando sobre o uso abusivo da água, métodos de conservação e uso racional da mesma.

Art. 181. O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores implica na negativa de concessão do alvará de construção para as novas edificações.

Art. 182. O Poder Executivo regulamentará a presente Seção, estabelecendo os requisitos necessários à elaboração e aprovação dos projetos de construção, instalação e dimensionamento dos aparelhos e dispositivos destinados à conservação e uso racional da água a que a mesma se refere.

Art. 183. O Poder Executivo poderá regulamentar as hipóteses em que não será obrigatória a aplicação do disposto nesta Seção quanto à construção de edificações residenciais privadas.

TÍTULO VI
DO SANEAMENTO

CAPÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 184. A Política Municipal de Saneamento Básico reger-se-á pelas disposições deste Capítulo, de seus regulamentos e das normas administrativas dela decorrentes, disciplinando as diretrizes, o planejamento, a execução e a fiscalização das ações, obras e serviços de saneamento básico no Município.

Art. 185. Para os efeitos deste Capítulo, considera-se:

- I - saneamento básico: ações técnicas e socioeconômicas que objetivam alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, compreendendo o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:
 - a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;

II - salubridade ambiental: estado de qualidade ambiental capaz de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de doenças veiculadas pelo meio ambiente e de promover as condições ecológicas favoráveis ao pleno gozo da saúde e do bem-estar da população urbana e rural;

III - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no artigo 241 da Constituição Federal;

IV - universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico;

V - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico;

VI - prestação regionalizada: aquela em que um único prestador atende a 2 (dois) ou mais titulares;

VII - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda;

VIII - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

IX - consumo sustentável: consumo de bens e serviços, de forma a atender às necessidades das atuais gerações e permitir melhor qualidade de vida, sem comprometer o atendimento das necessidades e aspirações das gerações futuras;

X - destinação final ambientalmente adequada: técnica de destinação ordenada de rejeitos, segundo normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais adversos;

XI - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizada por um conjunto de ações, procedimentos e meios, destinados a facilitar a coleta e a restituição dos resíduos aos seus geradores para que sejam tratados ou reaproveitados em novos produtos, na forma de novos insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, visando a não geração de rejeitos;

XII - reutilização: processo de reaplicação dos resíduos sem sua transformação biológica, física ou físico-química;

XIII - manejo de resíduos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, com vistas a operacionalizar a coleta, o transbordo, o transporte, o tratamento dos resíduos e a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;

XIV - limpeza urbana: o conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, pelo Município, relativa aos serviços de varrição de logradouros públicos, limpeza de dispositivos de drenagem

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

de águas pluviais, limpeza de córregos e outros serviços, tais como poda, capina, raspagem e roçada, bem como o acondicionamento e coleta dos resíduos provenientes destas atividades;

XV - tecnologias ambientalmente saudáveis: tecnologias de prevenção, diminuição ou eliminação de resíduos ou poluentes, propiciando à redução de desperdícios, a conservação de recursos naturais, a diminuição ou eliminação de substâncias tóxicas presentes em matérias-primas ou produtos auxiliares, a redução da quantidade de resíduos gerados por processos e produtos e, consequentemente, a redução de poluentes lançados para o ar, solo e águas;

XVI - tratamento ou reciclagem: processo de transformação dos resíduos, dentro de padrões e condições estabelecidas pelo órgão ambiental, que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, tornando-os novos produtos, na forma insumos, ou em rejeito.

Art. 186. Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico.

Parágrafo único. A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, de seus regulamentos e das legislações estaduais.

Art. 187. Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador.

Art. 188. Os resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano.

§ 1º O Município poderá adotar a logística reversa em relação aos resíduos sólidos.

§ 2º Observado o disposto no parágrafo anterior, os resíduos sólidos deverão ser reaproveitados em produtos na forma de novos insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, cabendo:

- I - ao consumidor:
 - a) acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados, atentando para práticas que possibilitem a redução de sua geração; e
 - b) após a utilização do produto, disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reversos para coleta;
- II - ao Município, como titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos:
 - a) adotar tecnologias de modo a absorver ou reaproveitar os resíduos sólidos reversos ou rejeitos, oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos ou dar outra destinação final ambientalmente adequada;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

b) articular com os geradores dos resíduos sólidos a implementação da estrutura necessária para garantir o fluxo de retorno dos resíduos sólidos reversos, oriundos dos serviços de limpeza urbana;

III - ao fabricante e ao importador de produtos:

a) recuperar os resíduos sólidos, na forma de novas matérias-primas ou novos produtos em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos;

b) desenvolver e implementar tecnologias que absorva ou elimine de sua produção os resíduos sólidos reversos;

c) disponibilizar postos de coleta para os resíduos sólidos reversos aos revendedores, comerciantes e distribuidores, e dar destinação final ambientalmente adequada aos rejeitos;

d) garantir, em articulação com sua rede de comercialização, o fluxo de retorno dos resíduos sólidos reversos; e

e) disponibilizar informações sobre a localização dos postos de coleta dos resíduos sólidos reversos e divulgar, por meio de campanhas publicitárias e programas, mensagens educativas de combate ao descarte inadequado;

IV - aos revendedores, comerciantes e distribuidores de produtos:

a) receber, acondicionar e armazenar temporariamente, de forma ambientalmente segura, os resíduos sólidos reversos oriundos dos produtos revendidos, comercializados ou distribuídos;

b) disponibilizar postos de coleta para os resíduos sólidos reversos aos consumidores; e

c) informar o consumidor sobre a coleta dos resíduos sólidos reversos e seu funcionamento.

§ 3º A instituição da logística reversa tem por objetivo:

I - promover ações para garantir que o fluxo dos resíduos sólidos gerados seja direcionado para a sua cadeia produtiva ou para cadeias produtivas de outros geradores;

II - reduzir a poluição e o desperdício de materiais associados à geração de resíduos sólidos;

III - proporcionar maior incentivo à substituição dos insumos por outros que não degradem o meio ambiente;

IV - compatibilizar interesses conflitantes entre os agentes econômicos, ambientais, sociais, culturais e políticos;

V - promover o alinhamento entre os processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, com o objetivo de desenvolver estratégias sustentáveis;

VI - estimular a produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis; e

VII - propiciar que as atividades produtivas alcancem marco de eficiência e sustentabilidade.

§ 4º Os resíduos sólidos reversos coletados pelos serviços de limpeza urbana, em conformidade com o disposto no artigo 189, deverão ser disponibilizados pelo Município em instalações ambientalmente adequadas e seguras, para que seus geradores providenciem o retorno para seu ciclo ou outro ciclo produtivo.

§ 5º O responsável pelos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos poderá cobrar pela coleta, armazenamento e disponibilização dos resíduos sólidos reversos.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 6º Para o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o responsável pelos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverá priorizar a contratação de organizações produtivas de catadores de materiais recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.

§ 7º A implementação da logística reversa dar-se-á nas cadeias produtivas, conforme estabelecido em regulamento.

§ 8º A regulamentação priorizará a implantação da logística reversa nas cadeias produtivas, considerando a natureza do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos sólidos gerados, bem como os efeitos econômicos e sociais decorrentes de sua adoção.

Art. 189. Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades:

I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea "c" do inciso I do *caput* do artigo 185 deste Capítulo;

II - de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem de disposição final dos resíduos relacionados na alínea "c" do inciso I do *caput* do artigo 185 deste Capítulo;

III - de varrição de praças, áreas e logradouros públicos, limpeza de dispositivos de drenagem de águas pluviais, limpeza de córregos e outros serviços, tais como poda, capina, raspagem e roçada, bem como o acondicionamento e coleta dos resíduos provenientes destas atividades.

Seção II

Dos Princípios da Política Municipal de Saneamento Básico

Art. 190. A Política Municipal de Saneamento Básico tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, com base nos seguintes princípios:

I - universalização do acesso;

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social, voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;

VII - eficiência e sustentabilidade econômica;

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados;

X - controle social;

XI - segurança, qualidade e regularidade; e

XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

Seção III

Dos Objetivos da Política Municipal de Saneamento Básico

Art. 191. A Política Municipal de Saneamento Básico visará:

I - contribuir para o desenvolvimento local, a redução das desigualdades regionais, a geração de emprego e de renda e a inclusão social;

II - priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de baixa renda;

III - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental as populações tradicionais, com soluções compatíveis com suas características socioculturais;

IV - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados;

V - assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público dê-se segundo critérios de promoção da salubridade ambiental, de maximização da relação benefício-custo e de maior retorno social;

VI - incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico;

VII - promover alternativas de gestão que viabilizem a autossustentação econômica e financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na cooperação federativa;

VIII - promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, estabelecendo meios para a unidade e articulação das ações dos diferentes agentes, bem como do desenvolvimento de sua organização, capacidade técnica, gerencial, financeira e de recursos humanos, contempladas as especificidades locais;

IX - fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de interesse para o saneamento básico; e

X - minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações, obras e serviços de saneamento básico e assegurar que sejam executadas de acordo com as normas relativas à proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde.

Seção IV

Das Diretrizes da Política Municipal de Saneamento Básico

Art. 192. São diretrizes da Política Municipal de Saneamento Básico:

I - prioridade para as ações que promovam a equidade social e territorial no acesso ao saneamento básico;

II - aplicação dos recursos financeiros por ela administrados de modo a promover o desenvolvimento sustentável, a eficiência e a eficácia;

III - estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

IV - utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no planejamento, implementação e avaliação das suas ações de saneamento básico;

V - melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde pública;

VI - colaboração para o desenvolvimento urbano e regional;

VII - garantia de meios adequados para o atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares;

VIII - fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, à adoção de tecnologias apropriadas e à difusão dos conhecimentos gerados;

IX - adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em consideração fatores como nível de renda e cobertura, grau de urbanização, concentração populacional, disponibilidade hídrica, riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais;

X - adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de suas ações;

XI - estímulo à implementação de infraestruturas e serviços comuns a municípios, mediante mecanismos de cooperação entre entes federados; e

XII - educação ambiental.

Seção V

Do Exercício da Titularidade

Art. 193. O Município poderá delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, nos termos do art. 241 da Constituição Federal, da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, e da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

Art. 194. O Município, através do SEMASA, executará a respectiva Política Municipal de Saneamento Básico, devendo, para tanto:

I - elaborar o plano de saneamento básico, nos termos deste Capítulo;

II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o órgão ou entidade responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação;

III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo *per capita* de água para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água;

IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários;

V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso V do *caput* do artigo 185 deste Capítulo;

VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento; e

VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos contratuais.

Art. 195. A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a Administração Direta ou Indireta do Município depende da celebração de contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza precária.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 1º Excetua-se do disposto no *caput* deste artigo:

I - os serviços públicos de saneamento básico cuja prestação o poder público, nos termos de lei, autorizar para usuários organizados em cooperativas ou associações, desde que se limitem a:

- a) determinado condomínio;
- b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários.

§ 2º A autorização prevista no inciso I do § 1º deste Artigo deverá prever a obrigação de transferir ao Município os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico, com os respectivos cadastros técnicos.

Art. 196. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico:

- I - a existência de plano de saneamento básico;
- II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo Plano de Saneamento Básico;
- III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes deste Capítulo, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização; e
- IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre a licitação, no caso de concessão.

§ 1º Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo Plano de Saneamento Básico.

§ 2º Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de programa, as normas previstas no inciso III do *caput* deste artigo deverão prever:

- I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a área a ser atendida;
- II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados;
- III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;
- IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo:
 - a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;
 - b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; e
 - c) a política de subsídios;
- V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços;
- VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 3º Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre os serviços contratados.

§ 4º Na prestação regionalizada, o disposto nos incisos I a IV do *caput* e nos § 1º e § 2º deste Artigo poderá se referir ao conjunto de municípios por ela abrangidos.

Art. 197. Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador execute atividade interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá entidade única encarregada das funções de regulação e de fiscalização.

§ 1º A entidade de regulação definirá, pelo menos:

- I - as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos;
- II - as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos;
- III - a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores dos serviços;
- IV - os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso; e
- V - o sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um município.

§ 2º O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviços a que se refere o *caput* deste artigo deverá conter cláusulas que estabeleçam pelo menos:

- I - as atividades ou insumos contratados;
- II - as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades ou insumos;
- III - o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de investimentos, e as hipóteses de sua prorrogação;
- IV - os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional das atividades;
- V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros preços públicos aplicáveis ao contrato;
- VI - as condições e garantias de pagamento;
- VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação;
- VIII - as hipóteses de extinção, inadimplência a alteração e a rescisão administrativas unilaterais;
- IX - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento; e
- X - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização das atividades ou insumos contratados.

§ 3º Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do § 2º deste Artigo a obrigação do contratante de destacar, nos documentos de cobrança aos usuários, o valor da remuneração dos serviços prestados pelo contratado e de realizar a respectiva arrecadação e entrega dos valores arrecadados.

§ 4º No caso de execução mediante concessão de atividades interdependentes a que se refere o *caput* deste artigo, deverão constar do correspondente edital de licitação as regras e os valores

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

das tarifas e outros preços públicos a serem pagos aos demais prestadores, bem como a obrigação e a forma de pagamento.

Seção VI
Da Prestação Regionalizada

Art. 198. A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico é caracterizada por:

- I - um único prestador do serviço para vários municípios contíguos ou não;
- II - uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua remuneração; e
- III - compatibilidade de planejamento.

Art. 199. Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, as atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas:

- I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que o município tenha delegado o exercício dessas competências por meio de convênio de cooperação entre entes da Federação, obedecido ao disposto no artigo 241 da Constituição Federal;
- II - por consórcio público de direito público integrado pelos municípios titulares dos serviços.

Parágrafo único. No exercício das atividades de planejamento dos serviços a que se refere o *caput* deste artigo, o Município poderá receber cooperação técnica do Estado e basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores.

Art. 200. A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico poderá ser realizada por:

- I - órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade de economia mista estadual ou municipal, na forma da legislação;
- II - empresa a que se tenham concedido os serviços.

Art. 201. O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer ao plano de saneamento básico elaborado para o conjunto de municípios atendidos.

Art. 202. Os prestadores que atuem em mais de um município ou que prestem serviços públicos de saneamento básico diferentes em um mesmo município manterão sistema contábil que permita registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as receitas de cada serviço em cada um dos municípios atendidos.

Parágrafo único. A entidade de regulação deverá instituir regras e critérios de estruturação de sistema contábil e do respectivo plano de contas, de modo a garantir que a apropriação e a distribuição de custos dos serviços estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas nesta Lei.

Seção VII
Da Regulação e Fiscalização

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 203. O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios:

- I - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora; e
- II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.

Art. 204. São objetivos da regulação:

- I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários;
- II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
- III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; e
- IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.

Art. 205. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:

- I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;
- II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
- III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos;
- IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão;
- V - medição, faturamento e cobrança de serviços;
- VI - monitoramento dos custos;
- VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;
- VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;
- IX - subsídios tarifários e não tarifários;
- X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação; e
- XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento.

Parágrafo único. A regulação de serviços públicos de saneamento básico em Itajaí poderá ser conveniada ou delegada à entidade autárquica especial, sempre mediante lei específica, com atribuições de regulação, inerentes aos serviços prestados no Município de Itajaí.

Art. 206. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais.

Art. 207. Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, os municípios poderão adotar os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área de abrangência da associação ou da prestação.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 208. Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessárias para o desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais.

§ 1º Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o *caput* deste artigo aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou fornecer materiais e equipamentos específicos.

§ 2º Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração de subsídios.

Art. 209. Deverá ser assegurada publicidade aos relatórios, estudos, decisões e instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer do povo, independentemente da existência de interesse direto.

§ 1º Excluem-se do disposto no *caput* deste artigo os documentos considerados sigilosos em razão de interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão.

§ 2º A publicidade a que se refere o *caput* deste artigo deverá se efetivar, preferencialmente, por meio de site mantido na rede mundial de computadores - *internet*.

Art. 210. É assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento básico, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais:

I - amplo acesso a informações sobre os serviços prestados;

II - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos;

III - acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação; e

IV - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços.

Seção VIII
Dos Aspectos Econômicos e Sociais

Art. 211. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:

I - de abastecimento de água: preferencialmente na forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente;

II - de esgotamento sanitário: por meio de taxa, tarifa e/ou preços públicos para os serviços correlatos;

III - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas, tarifas e/ou preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE: (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

IV - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de taxas, tarifas e/ou preços públicos em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades.

§ 1º Observado o disposto nos incisos I a III do *caput* deste artigo, a instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico observará as seguintes diretrizes:

I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública;

II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;

III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço;

IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;

V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência;

VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;

VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços; e

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.

§ 2º Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços.

Art. 212. Observado o disposto no artigo 211 desta Lei, a estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração os seguintes fatores:

I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo;

II - padrões de uso ou de qualidade requeridos;

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente;

IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas;

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; e

VI - capacidade de pagamento dos consumidores.

Art. 213. Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa renda, dependendo das características dos beneficiários e da origem dos recursos, serão:

I - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando destinados ao prestador dos serviços;

II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções;

III - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão associada e de prestação regional.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE: (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 214. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão considerar:

I - o nível de renda da população da área atendida;

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas; e

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio.

Art. 215. A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como poderá considerar:

I - o nível de renda da população da área atendida; e

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas.

Art. 216. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais.

Art. 217. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado;

II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.

§ 1º As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvido o Município, os usuários e os prestadores dos serviços.

§ 2º Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços.

§ 3º Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas do setor.

§ 4º A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Art. 218. As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões ser tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação.

Parágrafo único. A fatura a ser entregue ao usuário final deverá obedecer à modelo estabelecido pela entidade reguladora, que definirá os itens e custos que deverão estar explicitados.

Art. 219. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE: (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas;

III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito;

IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte do usuário; e

V - inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado.

§ 1º As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários.

§ 2º A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do *caput* deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.

§ 3º A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas.

Art. 220. Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários poderão negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido previamente o regulador.

Art. 221. Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constituirão créditos perante o Município, a serem recuperados mediante a exploração dos serviços, nos termos das normas regulamentares e contratuais e, quando for o caso, observada a legislação pertinente às sociedades por ações.

§ 1º Não gerarão crédito perante o Município os investimentos feitos sem ônus para o prestador, tais como os decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de empreendimentos imobiliários e os provenientes de subvenções ou transferências fiscais voluntárias.

§ 2º Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os respectivos saldos serão anualmente auditados e certificados pela entidade reguladora.

§ 3º Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão constituir garantia de empréstimos aos delegatários, destinados exclusivamente a investimentos nos sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato.

Seção IX
Dos Aspectos Técnicos

Art. 222. A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE: (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares e contratuais.

Art. 223. O licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos sanitários e de efluentes gerados nos processos de tratamento de água considerará etapas de eficiência, a fim de alcançar progressivamente os padrões estabelecidos pela legislação ambiental, em função da capacidade de pagamento dos usuários.

§ 1º A autoridade ambiental competente estabelecerá procedimentos simplificados de licenciamento para as atividades a que se refere o *caput* deste artigo, em função do porte das unidades e dos impactos ambientais esperados.

§ 2º A autoridade ambiental competente estabelecerá metas progressivas para que a qualidade dos efluentes de tratamento de esgotos sanitários atenda aos padrões das classes dos corpos hídricos em que forem lançados, a partir dos níveis presentes de tratamento e considerando a capacidade de pagamento das populações e usuários envolvidos.

Art. 224. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do Município, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

§ 1º Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos.

§ 2º A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes.

Art. 225. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção de racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda.

CAPÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Seção I
Da Composição e dos Instrumentos

Art. 226. A Política Municipal de Saneamento Básico contará, para execução das ações dela decorrentes, com o Sistema Municipal de Saneamento Básico, definido como o conjunto de

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

agentes institucionais que no âmbito das respectivas competências, atribuições, prerrogativas e funções, integram-se, de modo articulado e cooperativo, para a formulação das políticas, definição de estratégias e execução das ações de saneamento básico.

Art. 227. O Sistema Municipal de Saneamento Básico, constituído pelos órgãos e entidades responsáveis pelo saneamento básico no Município, fica assim estruturado:

I - Conselho Municipal do Meio Ambiente: órgão colegiado deliberativo, regulador e fiscalizador, de nível estratégico superior do Sistema Municipal de Saneamento Básico, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Chefe do Poder Executivo, diretrizes de políticas governamentais para o saneamento básico e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões pertinentes ao saneamento básico;

II - Órgão Gestor: SEMASA, Autarquia Municipal e Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o saneamento básico;

III - Órgão Executor: SEMASA, Autarquia Municipal responsável pelos serviços de saneamento básico, com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o saneamento básico, pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização das atividades de saneamento básico.

Art. 228. O Sistema Municipal de Saneamento Básico é composto dos seguintes instrumentos:

I - Conselho Municipal do Meio Ambiente;
II - Conferência Municipal de Saneamento Básico;
III - Plano Municipal de Saneamento Básico;
IV - Fundo Municipal de Saneamento Básico;
V - Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico.

Seção II
Do Conselho Municipal do Meio Ambiente

Art. 229. Ficam delegadas ao Conselho Municipal do Meio Ambiente as funções de controle social referentes ao saneamento básico.

Seção III
Da Conferência Municipal de Saneamento Básico

Art. 230. A Conferência Municipal de Saneamento Básico será convocada com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saneamento básico e propor diretrizes para a adequação e atualização da Política Municipal e do Plano Municipal de Saneamento Básico.

§ 1º As conferências serão convocadas pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente a cada período máximo de dois anos.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 2º A representação dos usuários na Conferência Municipal de Saneamento Básico será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

§ 3º A Conferência Municipal de Saneamento Básico terá sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio.

Seção IV
Do Plano Municipal de Saneamento Básico

Art. 231. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará o plano municipal, que poderá ser específico para cada serviço, elaborado pelo órgão gestor do saneamento em Itajaí, o qual abrangerá, no mínimo:

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas;
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais;
III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento;
IV - ações para emergências e contingências;
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas.

§ 1º O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá ser compatível com os planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos.

§ 2º O Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser elaborado com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliado anualmente e revisado periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração ou revisão do Plano Plurianual.

§ 3º Será assegurada ampla divulgação das propostas do Plano de Saneamento Básico e dos estudos que as fundamentam, inclusive com a realização de audiências ou consultas públicas.

§ 4º A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo prestador do respectivo Plano de Saneamento Básico em vigor à época da delegação.

§ 5º O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá englobar integralmente o território do Município.

§ 6º Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento básico devem ser editados em conformidade com o estabelecido no artigo 198 desta Lei.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 7º O Plano de Saneamento de que trata o *caput*, deverá ser aprovado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e homologado por decreto do Chefe do Poder Executivo.

Seção V
Do Fundo Municipal de Saneamento Básico

Art. 232. Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Básico destinado a financiar, isolada ou complementarmente, a universalização dos serviços públicos de saneamento básico, em conformidade com os programas do Plano Municipal de Saneamento Básico previsto neste Capítulo.

§ 1º Constitui receita do Fundo Municipal de Saneamento Básico:

I - recursos provenientes de dotações orçamentárias do Município;

II - transferências financeiras da União e/ou do Estado, destinadas a execução de planos e programas decorrentes da implementação da política e do Plano Municipal de Saneamento Básico;

III - recursos provenientes de doações, convênios, termos de cooperação ou subvenções, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venha a receber de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais;

IV - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como remuneração decorrente de aplicações do seu patrimônio;

V - recursos resultantes da aplicação de penalidades pertinentes ao saneamento básico, administrativas e judiciais;

VI - receitas dos serviços de saneamento básico ou da remuneração de concessões, permissões ou delegações efetivadas pelo titular; e

VII - outros recursos.

§ 2º O Fundo Municipal de Saneamento Básico é administrado pelo órgão gestor do saneamento em Itajaí - SEMASA.

Seção VI
Do Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico

Art. 233. Fica instituído o Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico, com os objetivos de:

I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico;

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico;

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de saneamento básico.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Parágrafo único. As informações do Sistema Municipal são públicas e acessíveis a todos, devendo ser disponibilizadas por meio de site mantido na rede mundial de computadores - *internet*.

CAPÍTULO III
DAS FOSSAS SÉPTICAS

Art. 234. Todas as construções a serem edificadas em Itajaí terão que ser dotadas de fossas sépticas até que o Município seja dotado de rede de esgoto sanitário.

Art. 235. As unidades habitacionais do Município de Itajaí poderão ligar o afluente das fossas sépticas na rede de esgoto pluvial.

TÍTULO VII
DA ARBORIZAÇÃO URBANA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 236. Fica disciplinado a arborização urbana do perímetro urbano do Município, impondo à coletividade corresponsabilidade com o Poder Público Municipal pela proteção da flora e, ainda, estabelece os critérios e padrões relativos à arborização urbana.

Art. 237. Para efeitos deste Capítulo, consideram-se como bens de uso e interesse comum de todos os cidadãos e do Município:
I - a vegetação de porte arbóreo, em logradouro público do perímetro urbano do município;
II - as mudas de espécies arbóreas e as demais formas de vegetação natural, plantadas em áreas urbanas de domínio público;
III - a vegetação de porte arbóreo declarada imune ao corte e tombadas ao patrimônio natural.

Art. 238. O Instituto Itajaí Sustentável - INIS é o órgão responsável pela regulamentação, acompanhamento e fiscalização, visando o cumprimento do disposto nesse Título.

§1º O INIS deverá integrar os demais órgãos da Administração Municipal no cumprimento do disposto nesse Título, podendo haver a colaboração de outros órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, ou de entidades particulares.

§2º Compete ao INIS editar normas técnicas e resoluções que auxiliem na aplicação desta Lei Complementar.

Art. 239. É competência comum do INIS, Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação o manejo e cadastramento técnico da arborização de ruas, áreas verdes e áreas de preservação permanente em logradouros públicos, respeitando as normas técnicas adequadas.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Parágrafo único. Mediante decreto, poderão ser delegadas a outro órgão do Município as competências definidas no *caput*.

Art. 240. Considera-se arborização urbana a vegetação adequada ao meio urbano, visando à melhoria da qualidade paisagística e ambiental, com o objetivo de recuperar aspectos da paisagem natural e construída, além de atenuar os impactos decorrentes da urbanização.

Seção I
Do Planejamento da Arborização Urbana

Art. 241. Os novos projetos decorrentes do parcelamento do solo urbano, para execução dos sistemas de infraestrutura urbana e sistema viário, deverão compatibilizar-se com a arborização já existente.

Art. 242. Os projetos de instalação ou alteração de equipamentos públicos ou privados, em áreas já arborizadas, deverão respeitar a vegetação arbórea existente e empregar a melhor tecnologia possível de modo a evitar futuras podas ou a supressão das árvores, sendo que os referidos projetos serão submetidos à análise prévia do INIS.

Art. 243. Os projetos, para serem analisados pelo INIS, deverão estar instruídos com planta de localização, com escala adequada à perfeita compreensão contendo, além da área a ser edificada, o mapeamento da vegetação existente, com a descrição das espécies, estágio de desenvolvimento e número, através de laudo detalhado por responsável técnico.
Parágrafo único. Os proprietários e empreendedores de novos loteamentos urbanos deverão também apresentar projeto de arborização de todas as ruas a serem contempladas, devendo a execução do plantio, tutoramento e proteção ser implementado pelos empreendedores, com recursos próprios.

Art. 244. O INIS emitirá parecer técnico objetivando:
I - a melhor alternativa que corresponda à mínima supressão da vegetação natural, quando possível essa iniciativa; e
II - os recursos paisagísticos da obra em estudo, devendo definir os agrupamentos vegetais significativos à preservação.

Art. 245. O INIS deverá elaborar projeto que defina de forma adequada a arborização urbana para os loteamentos públicos já implantados, em que não haja arborização.

Art. 246. Toda área destinada a depósitos de contêineres deverá implantar um cinturão verde no perímetro interno, entre o limite do terreno e a área útil.

§ 1º As espécies de plantas a serem utilizadas no perímetro dos depósitos de contêineres serão as recomendadas pelo INIS.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 2º Ficam excetuadas da obrigação prevista no *caput* deste artigo as empresas que, até a data de entrada em vigência da Lei Complementar nº 129/2008, ora consolidada, já destinaram áreas a depósito de contêineres, devendo as referidas apenas implementarem o cinturão verde nas áreas decorrentes de ampliações posteriores ao prazo mencionado. (Redação dada pela Lei Complementar nº 399/2022)

§ 3º Fica facultada a compensação ambiental para cumprimento das regras previstas no *caput* deste artigo, conforme determinação do órgão ambiental, nunca superior a doação ou plantio de duas árvores a cada metro de perímetro de área destinada ao depósito de contêineres.

Art. 247. As edificações com atividades econômicas deverão adaptar-se à arborização existente, sendo proibida a supressão ou utilização de árvores para fins publicitários.

Art. 248. A arborização em áreas privadas deverá ser proporcional às dimensões do local, respeitando-se o paisagismo da região ao qual pertence.

Parágrafo único. Caberá ao empreendedor os custos, o projeto e a execução da arborização das ruas e áreas verdes, com a devida autorização e inspeção do INIS.

Seção II
Da Poda

Art. 249. Fica proibida a poda sistemática e regular no perímetro urbano do Município, salvo as tecnicamente indicadas por razões de segurança, de sanidade, de formação e de correção, quando indispensáveis.

Art. 250. A poda de árvore em domínio público somente será permitida a:
I - servidor do Poder Público Municipal, devidamente treinado, mediante ordem de serviço expedida pelo INIS;
II - empresas responsáveis pela infraestrutura urbana, com autorização prévia do Município, mediante apresentação de plano detalhado de poda, desde que as mesmas possuam pessoas credenciadas e treinadas, através de curso de poda em arborização urbana, realizado ou fiscalizado pelo INIS;
III - equipe do Corpo de Bombeiros e das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc ou empresa por ela contratada, nas mesmas condições acima referidas, devendo, antecipadamente, emitir comunicado ao INIS, com todas as especificações, salvo situações emergenciais; e
IV - pessoas credenciadas pelo INIS, através de curso de poda em arborização urbana realizado periodicamente pela mesma ou sob sua fiscalização.

Seção III
Da Supressão

Art. 251. A supressão de qualquer árvore somente será permitida com prévia autorização escrita do INIS, através de laudo emitido por profissional habilitado, quando:

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

I - o estado fitossanitário da árvore justificar;
II - a árvore ou parte significativa dela, apresentar risco de queda;
III - a árvore estiver causando danos comprovados ao patrimônio público ou privado, não havendo outra alternativa;
IV - se tratar de espécie invasora, tóxica e/ou com princípios alérgicos, com ação prejudicial comprovada;
V - constituir-se em obstáculo que cause risco para pessoas da terceira idade, deficientes e gestantes;
VI - constituir-se em obstáculo fisicamente incontornável ao acesso e à circulação de veículos, quando não houver alternativa, sendo que para tanto, deverá estar acompanhado de croqui em escala adequada; e
VII - constituir-se em obstáculo fisicamente incontornável para a construção de obras e rebaixamento de vias.

§ 1º Nos casos dos incisos V e VI do *caput*, o município deverá anexar ao pedido a aprovação preliminar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

§ 2º As despesas decorrentes da supressão da árvore ficarão a cargo do requerente, bem como qualquer prejuízo causado à terceiros e danos a equipamentos ocasionados em decorrência da realização do serviço.

Art. 252. As empresas responsáveis pela infraestrutura urbana e a equipe do Corpo de Bombeiros, além dos casos elencados no artigo 251 desta Lei Complementar, poderão realizar a supressão em caso de emergência real ou iminente à população, com a devida justificativa posterior ao INIS.

Seção IV
Da Imunidade ao Corte de Árvores

Art. 253. Qualquer árvore poderá ser tombada ou declarada imune ao corte, mediante ato do Executivo, levando-se em consideração:

I - sua raridade;
II - sua antiguidade;
III - seu interesse histórico, científico, paisagístico, cultural ou ambiental;
IV - sua condição de porta-semente;
V - sua beleza; e
VI - qualquer outra razão considerada relevante justificada pelo INIS.

Parágrafo único. Compete ao INIS:
I - emitir parecer conclusivo e encaminhá-lo à consideração superior para decisão;
II - cadastrar e identificar, por uso de placas, as árvores declaradas imunes ao corte, dando apoio à preservação das espécies.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 254. Qualquer munícipe poderá solicitar a declaração de imunidade ao corte de árvore, mediante requerimento endereçado ao INIS, que o analisará segundo os critérios do artigo 253 desta Seção.

Parágrafo único. A árvore declarada imune será considerada de relevante interesse ambiental.

CAPÍTULO II
DAS PROIBIÇÕES

Art. 255. Fica proibida a poda drástica em áreas públicas ou privadas, quando nestas existir vegetação a ser preservada, em decorrência de disposição legal ou de projeto aprovado para parcelamento do solo urbano ou edificação, sob as penas previstas nesta Lei Complementar e nas demais legislações aplicáveis, salvo se feita com autorização do INIS.

§ 1º Considera-se poda drástica a eliminação total das ramificações terciárias, secundárias ou primárias de qualquer espécie arbórea, não sendo justificativa sua capacidade de regeneração.

§ 2º O Poder Público Municipal cobrará tarifa de serviço de poda realizada pela Secretaria Municipal de Obras, em área verde de domínio privado, podendo esse serviço ser realizado em situações excepcionais, com o objetivo de preservar espécies de interesse público por qualquer das razões previstas no Capítulo I.

Art. 256. Fica proibido, ainda:

- I - danificar qualquer vegetal de porte arbóreo definido neste Título, salvo as exceções previstas em Lei;
- II - cair, pintar, pichar, fixar pregos, faixas, cartazes ou similares em árvores, seja qual for o fim;
- III - realizar o anelamento ou a colocação de qualquer produto químico tóxico em qualquer vegetal de porte arbóreo, localizado em logradouro público ou área privada;
- IV - depositar resíduos ou entulhos em canteiros, praças e demais áreas verdes municipais; e
- V - plantar em vias públicas espécies não previstas nos regulamentos emitidos pelo INIS.

CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS DE PODA, SUPRESSÃO E SUBSTITUIÇÃO

Art. 257. Os procedimentos de licença para a poda, supressão e substituição de árvores e os demais previstos para a coletividade, serão efetuados nas formas previstas no Título I e Título XII desta Lei.

CAPÍTULO IV
DA PENALIZAÇÃO

Seção I
Das Disposições Preliminares

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 258. Constitui infração, para os efeitos desse Título, toda ação ou omissão que importe na inobservância de preceitos nela estabelecidos ou na desobediência de determinações de caráter normativo dos órgãos e das autoridades administrativas competentes.

Art. 259. É considerado infrator, respondendo solidariamente:

- I - o executor;
- II - o mandante;
- III - o possuidor, a qualquer título, de imóvel urbano;
- IV - quem, de qualquer modo, contribua para o feito.

Art. 260. Verificando-se condutas ou atividades lesivas que possam ser regularizadas, o agente ambiental deverá inicialmente expedir contra o infrator notificação preliminar para que, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, regularize a situação.

§ 1º Recusando-se o notificado a dar ciência, será tal recusa declarada na notificação preliminar pela autoridade que o lavrar, com o testemunho de pelo menos mais uma pessoa.

§ 2º No caso de não localização do infrator, a notificação ocorrerá através de edital, publicado pela forma usual das publicações legais do Município.

Art. 261. Esgotado o prazo estipulado na notificação preliminar, sem que o infrator tenha regularizado a situação ou quando a conduta não admitir a regularização, lavrar-se-á o competente auto de infração, onde será tipificada a infração cometida e as penalidades a serem impostas.

§ 1º O infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar defesa ao INIS, contado da ciência do auto de infração.

§ 2º Da decisão do INIS caberá recurso, sem efeito suspensivo, ao Conselho Deliberativo do Instituto Itajaí Sustentável, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

§ 3º Sendo mantido o auto de infração, serão aplicadas as penalidades previstas.

Seção II
Das Infrações e das Penas

Art. 262. Ao infrator serão aplicadas as seguintes penalidades:

- I - arrancar mudas de árvores: multa de 6 (seis) UFM, por muda e replantio;
- II - plantar árvores não autorizadas pelo Poder Público Municipal: multa de 4 (quatro) UFM;
- III - cair, pintar, pichar, fixar pregos, faixas, cartazes ou similares em árvores ou, sob qualquer meio, danificar vegetal de porte arbóreo: 4 (quatro) UFM;
- IV - promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 12 (doze) UFM, por árvore;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

V - suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 18 (dezoito) UFM por árvore e replantio;

VI - desrespeitar quaisquer dos Artigos referentes ao planejamento de arborização urbana, no caso de loteamentos e desmembramentos: multa de 3 (três) UFM e embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações impostas em lei;

VII - Deixar de fazer o replantio legalmente exigido: multa de 4 (quatro) UFM por mês de atraso e por árvore;

VIII - descumprir com o disposto no artigo 246: multa de 24 (vinte e quatro) UFM.

§ 1º Se a infração for cometida contra árvore declarada imune ao corte, a multa será acrescida em 200% (duzentos por cento).

§ 2º No caso de reincidência, o valor da penalidade de multa será acrescido em 100% (cem por cento), por ato de reincidência, até o limite de 300% (trezentos por cento) da multa original.

Art. 263. O INIS poderá, em substituição às penas, aceitar medidas compensatórias do infrator, observada a equivalência entre estas e as penas que seriam aplicadas.

§ 1º As medidas compensatórias deverão ser implementadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da sua aprovação, sob pena de agravamento das penas originalmente fixadas, em até 50% (cinquenta por cento).

§ 2º Na reincidência não caberá substituição da pena.

§ 3º A prestação de serviços à comunidade, como uma das medidas compensatórias, consiste na atribuição, ao infrator, sendo ele pessoa física, de tarefas gratuitas junto ao INIS ou outras entidades indicadas por ela, em atividades relacionadas à preservação ambiental.

Art. 264. Provado dolo ou culpa de pessoas credenciadas pelo INIS, essas terão suas credenciais cassadas, além da aplicação das penalidades previstas neste Capítulo.

Parágrafo único. Se a infração for cometida por servidor público municipal, aplicar-se-ão as penalidades ora previstas e as disciplinares da legislação municipal, sem óbice à apuração de sua responsabilidade civil e penal.

Art. 265. Os valores arrecadados através da aplicação das penalidades previstas neste Capítulo reverterão ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

CAPÍTULO V
DO INCENTIVO À ARBORIZAÇÃO URBANA

Art. 266. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir no Município de Itajaí o "Projeto uma Criança, uma Árvore", a ser implementado mediante a disponibilização pela Municipalidade ao

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

pai ou à mãe da criança, de uma muda de árvore, frutífera ou não, a cada nascimento em maternidade local, para ser plantada em local apropriado.

§1º A muda de árvore será disponibilizada ao pai ou à mãe da criança que expressamente a requerer, em até 90 (noventa) dias após o seu nascimento, observada, ainda, no caso, a disponibilidade da Prefeitura Municipal, sob pena de, após esse prazo, cessar a obrigação da Municipalidade.

§2º A muda de árvore será plantada em local escolhido pelos pais da criança, observadas as regras próprias de urbanismo da legislação vigente, mediante aprovação do órgão da Prefeitura Municipal de Itajaí responsável pelo meio ambiente.

TÍTULO VIII
DA LIMPEZA URBANA

CAPÍTULO I
DOS ATOS LESIVOS À LIMPEZA URBANA

Art. 267. Constitui atos lesivos à limpeza urbana:

- I - depositar ou lançar papéis, latas, restos ou lixo de qualquer natureza, fora dos recipientes apropriados, em vias, calçadas, praças e demais logradouros públicos, causando danos à conservação da limpeza urbana;
- II - depositar, lançar ou atirar, em quaisquer áreas públicas ou terrenos, edificados ou não, resíduos sólidos de qualquer natureza;
- III - causar poluição em logradouros ou vias públicas, em decorrência de obras, desmatamentos e lançamentos de produtos líquidos ou sólidos; e
- IV - depositar, lançar ou atirar em riachos, córregos, lagos, rios, ou às suas margens, resíduos de qualquer natureza que causem prejuízo a limpeza urbana ou ao meio ambiente.

Art. 268. Os mercados, supermercados, matadouros, açougues, peixarias e estabelecimentos similares, bem como residências ou multifamiliares, deverão acondicionar o lixo produzido em sacos plásticos manufaturados para este fim, dispondo-os em local a ser determinado para recolhimento.

Art. 269. Os bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e outros estabelecimentos de venda de alimentos para consumo imediato serão dotados de recipientes de lixo, colocados em locais visíveis e de fácil acesso ao público em geral.

Art. 270. Nas feiras, instaladas em vias ou logradouros públicos, onde haja a venda de gêneros alimentícios, produtos hortifrutigranjeiros ou outros pontos de interesse do ponto de vista do abastecimento público, é obrigatória a colocação de recipientes de recolhimento de lixo em local visível e acessível ao público, em uma quantidade de um recipiente por banca instalada.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 271. Os vendedores ambulantes e veículos de qualquer espécie, destinados à venda de alimentos de consumo imediato, deverão ter recipiente de lixo neles fixados, ou colocados no solo ao seu lado.

Art. 272. Todas as empresas que comercializem agrotóxicos e produtos fitossanitários terão responsabilidade sobre os resíduos por eles produzidos, seja em sua comercialização ou em seu manuseamento.

Art. 273. O Poder Executivo Municipal, juntamente com a comunidade organizada, desenvolverá uma política de ações diversas que visem a conscientização na população sobre a importância da adoção de hábitos corretos em relação à limpeza urbana.

Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto neste Artigo o Poder Executivo Municipal deverá:

- I - realizar regularmente programas de limpeza urbana priorizando mutirões e dia de faxina no Município;
- II - promover periodicamente campanhas educativas através dos meios de comunicação de massa;
- III - realizar palestras e visitas às escolas, promover mostras itinerantes, apresentar audiovisuais, editar folhetos e cartilhas explicativas;
- IV - desenvolver programas de informação, através da educação formal e informal, sobre materiais recicláveis e materiais biodegradáveis; e
- V - celebrar convênios com entidades públicas ou particulares objetivando a viabilização das disposições previstas neste Artigo.

Art. 274. Define-se as seguintes penalidades aos infratores:

- a) advertência;
- b) penalidades leves;
- c) penalidades graves;
- d) penalidades gravíssimas; e
- e) a reincidência implicará em duplicidade das multas.

Parágrafo único. O enquadramento das infrações a, b, c, d, e, serão regulamentas, em valores, pelo Executivo Municipal, dentro do que preconiza a Legislação Ambiental.

Seção I

Do Uso de Coletor de Dejetos Animais em Veículos de Tração Animal

Art. 275. Ficam os proprietários de veículos de tração animal obrigados a equipar seus veículos com coletor de dejetos animal.

Seção II

Da Limpeza de Terrenos Baldios

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 276. É obrigação legal do proprietário ou possuidor a qualquer título, de imóvel localizado na zona urbana do Município, o dever de conservá-lo e mantê-lo em perfeito estado de limpeza, providenciando a eliminação das águas estagnadas e de quaisquer outros dejetos prejudiciais à saúde e à segurança.

Parágrafo único. Constatado o não cumprimento das obrigações previstas no *caput* deste artigo, será o proprietário ou possuidor a qualquer título do imóvel notificado e terá o prazo inicial de 30 (trinta) dias para satisfazê-las.

Art. 277. Decorridos os 30 (trinta) dias da notificação será emitida autuação com multa, segundo a metragem do imóvel, conforme discriminado a seguir:

- I - imóveis até 200 m²: 5 UFM;
- II - imóveis até 1000 m²: 7 UFM;
- III - imóveis acima de 1000 m²: 10 UFM.

Art. 278. Não cumprida a obrigação, além da penalidade estabelecida no Artigo anterior desta Seção, a Prefeitura poderá a seu critério, executar os serviços necessários, cobrando o montante das respectivas despesas, de conformidade com a Tabela de Preços, ora prevista.

Parágrafo único. A tabela de preços prevista no *caput* deste artigo, obedecerá aos seguintes percentuais por metro quadrado:

Tipo de Serviço.....	Percentuais
Roçada.....	3% da UFM
Eliminação das águas.....	4% da UFM
Eliminação de dejetos.....	5% da UFM

Art. 279. Pela execução aos serviços efetuados pela Prefeitura o proprietário será notificado para pagamento do valor apurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. A notificação prevista no *caput* deste artigo será sempre acompanhada de demonstrativo do débito, segundo o tipo de serviço.

Art. 280. Não se aplica o disposto no parágrafo único do artigo 276 e artigo 277 desta Seção, no que diz respeito a prazos, como também ficam desobrigados dos pagamentos dos valores decorrentes, quando se constatar situação anormal, que exija esforço concentrado e oportuno, diretamente por parte da Prefeitura ou através de mutirão, para garantir os superiores interesses da coletividade.

Art. 281. A autuação e a notificação previstas nos artigos 277 e 279 acima serão tornadas públicas por edital, no caso do proprietário ou possuidor do imóvel, a qualquer título, recusar ou não for encontrado para o recebimento dessas.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 282. Os débitos provenientes das autuações e das notificações não pagos nos prazos previstos serão inscritos em dívida ativa, processada e cobrada administrativa e judicialmente, na forma que dispuser a legislação pertinente, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Seção III

Das Lixeiras nos Veículos de Transporte Coletivo

Art. 283. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviço de transporte coletivo do Município de Itajaí ficam obrigadas a instalar lixeiras em todos os veículos de sua frota.

§ 1º Devem ser instaladas 2 (duas) lixeiras em cada veículo, próximas às portas dianteiras e traseiras.

§ 2º A lixeira de que se trata este Artigo de Lei deve ser confeccionada de material não tóxico.

§ 3º As empresas devem adotar modelo, tamanho e formato anatômico nas lixeiras, a fim de evitar quaisquer danos físicos nos passageiros, caso haja algum sinistro de trânsito ou atritos entre passageiros e a peça.

§ 4º As lixeiras e as laterais internas do transporte coletivo deverão conter mensagens de caráter instrutivo e de conscientização dos passageiros.

Art. 284. O descumprimento a esta exigência legal implicará às empresas infratoras a aplicação de multa no valor de 100 (cem) UFM por veículo em condições inadequadas aos ditames da presente Seção.

§ 1º Na hipótese de reincidência, o valor da multa será o dobro do estipulado no *caput* deste artigo.

§ 2º Os recursos provenientes da aplicação das multas serão repassados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

§ 3º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação deverá utilizar os recursos provenientes das multas na promoção de campanhas de caráter instrutivo e de conscientização para a correta preservação do meio ambiente, utilizando os meios de comunicação necessários.

Seção IV

Da Proibição de Tráfego com Carga Poluente

Art. 285. Fica proibido o tráfego de cargas de carvão na área urbana de Itajaí, limitada ao oeste pelo Rio Itajaí-Mirim.

TÍTULO IX
DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

CAPÍTULO I
DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Art. 286. Fica obrigada a separação dos resíduos de serviços de saúde em três espécies nos hospitais, clínicas de saúde, laboratórios, clínicas veterinárias, farmácias ou quaisquer outros estabelecimentos de prestação de serviços ambulatoriais e de atendimento de saúde.

§ 1º A identificação e separação dos resíduos devem ser realizados nas próprias unidades produtoras.

§ 2º Todas as unidades mencionadas neste Artigo ficam obrigadas a desenvolver treinamento de pessoal para operacionalização do disposto no presente Capítulo.

Art. 287. As unidades mencionadas no Artigo anterior devem separar os resíduos nas seguintes espécies:

- I - resíduos infectantes;
 - II - resíduos especiais;
 - III - resíduos comuns:
- a) recicláveis; e
 - b) rejeitos.

Art. 288. Entende-se por infectantes, para efeitos deste Capítulo, os seguintes resíduos:

- I - resíduos provenientes de diagnósticos e tratamento de pacientes;
- II - material biológico, composto por: culturas ou estoques de microrganismos de laboratórios clínicos ou de pesquisas; meios de cultura, placa de petri; instrumentos usados para manipular, misturar ou inocular culturas, vacinas vencidas ou inutilizadas; filtros e gaze aspirados de área altamente contaminadas;
- III - sangue humano e produtos derivados, compostos por: bolsas de sangue vencido ou com sorologia positiva; amostras de sangue para análise; soro; plasma e demais produtos;
- IV - resíduos patológicos, compostos por: tecidos; órgãos; de cirurgia; drenagens; autópsias; biópsias e outros;
- V - perfurantes/cortantes, compostos por: agulhas; seringas; pipetas; lâminas de barbear e vidros quebrados ou que se quebrem facilmente; e
- VI - animais mortos, contaminados ou não; carcaças ou partes de animais inoculados em laboratórios ou expostos a patógenos; forração de camas destes animais.

Art. 289. Entende-se por especiais, os seguintes resíduos:

- I - químicos perigosos, compostos por: resíduos tóxicos, corrosivos, inflamáveis, explosivos, reativos, genotóxicos ou mutagênicos, quimioterápicos, antineoplásicos, produtos químicos não utilizados, germicidas fora de especificação, solventes, ácidos crômicos (usados na limpeza de vidros de laboratório) mercúrio de termômetros, soluções para revelação de radiografia, baterias usadas, óleo lubrificante usado e outros;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

II - radioativos, compostos por: materiais diversos expostos à radiação durante processos de radiodiagnósticos, radioterapia, análise clínica de laboratório e pesquisas em química e biologia; e
III - farmacêuticos, compostos por: medicamentos vencidos, contaminados, não mais necessários, interditos ou não utilizados.

Art. 290. Desde que não sejam abrangidos nas categorias dos Artigos anteriores deste Capítulo, entende-se por resíduos recicláveis quaisquer espécies de papel, plástico, metal, vidro ou outro material que possa ser utilizado na fabricação de substâncias de igual espécie, cuja coleta será abrangida por legislação específica.

Art. 291. Entende-se por rejeito todos os resíduos que não se enquadrem em nenhuma das categorias anteriores deste Capítulo e que, por sua semelhança com resíduos domésticos comuns, podem ser considerados como tais e, quando não excederem a cem litros diários, serão coletados pelo sistema convencional.

Parágrafo único. Restos de preparo e do consumo de alimentos não poderão ser utilizados para alimentação humana e/ou de animais.

Art. 292. Os resíduos recicláveis e os rejeitos serão embalados separadamente um do outro e acondicionados em sacos plásticos de cor escura, conforme sacos para lixo tipo I, da NBR 9191 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou posterior que venha a substituí-la.

Art. 293. Todo resíduo infectante a ser transportado deve ser acondicionado de forma segura e compatível com as características físico-químicas dos resíduos.

Parágrafo único. Os sacos plásticos utilizados para o acondicionamento deverão ser impermeáveis, branco-leitosos, contendo uma cruz vermelha, de acordo com o saco para lixo tipo II, da NBR 9191 da ABNT ou posterior que venha a substituí-la.

Art. 294. A coleta e o transporte municipal dos resíduos classificados no artigo 287 desta Lei deverão ser feitos da seguinte maneira:

- I - os resíduos infectantes deverão ser coletados por veículos adequados às características destes, com inscrição lateral: "COLETA DIFERENCIADA DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE";
- II - os resíduos comuns serão coletados por veículo coletor compactador;
- III - os resíduos recicláveis poderão ser reaproveitados nas próprias unidades ou coletados pelo serviço público municipal com destinação adequada;
- IV - os resíduos especiais terão transporte conforme normas dos órgãos competentes.

Parágrafo único. Não devem ser compactados, e devem ser completamente vedados, a fim de evitar o derramamento de líquidos durante o percurso, os resíduos constantes do inciso I deste artigo.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 295. O resíduo comum não pode ser depositado no mesmo abrigo do resíduo infectante.

Art. 296. Os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos constantes do artigo 294 incisos I, II, III e IV, quando excederem a 100 (cem) litros diários, não se enquadram no serviço de coleta domiciliar convencional, exigindo serviço diferenciado e, portanto, o seu custo deverá ser sustentado pelos próprios geradores do resíduo.

§ 1º Quando este serviço for executado pela própria Secretaria Municipal de Obras, será cobrada Taxa de Serviço de Coleta e Disposição Final Diferenciada.

§ 2º No caso de resíduos infectantes, deverão ser observados os valores abaixo:

- a) hospital.....10,0 UFM
- b) farmácia.....1,5 UFM
- c) laboratório de análises clínicas.....2,5 UFM
- d) clínicas em geral e ambulatórios.....1,0 UFM
- e) consultórios odontológicos.....1,0 UFM
- f) postos de saúde.....2,5 UFM
- g) outros.....1,0 UFM

I - os valores deverão ser mensais, por estabelecimento, e equivalentes a 3 (três) retiradas semanais em dias alternados, exceto para hospitais, cuja retirada será diária.

II - as demais condições obedecerão ao estabelecido pela Lei Complementar nº 20/2002 - Código Tributário Municipal, com as alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

§ 3º Os resíduos especiais não poderão ser transportados ou dispostos sem autorização específica da Secretaria Municipal de Obras, que observará a legislação federal e municipal pertinente à matéria.

§ 4º Os resíduos comuns – rejeitos - estarão sujeitos à cobrança da Taxa de Serviço de Coleta e Disposição Final Diferenciada, no valor de 1,0 UFM para cada carga de até 4m³ (quatro metros cúbicos).

CAPÍTULO II
DO SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Seção I
Do Objeto

Art. 297. A gestão dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, no âmbito do Município de Itajaí deve obedecer ao disposto neste Capítulo.

Seção II
Do Objetivo

Art. 298. Os Resíduos da Construção Civil e os Resíduos Volumosos gerados no Município, nos termos do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, devem ser destinados às áreas indicadas no artigo 300 desta Lei, visando a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, conforme legislação federal específica.

§ 1º Os Resíduos da Construção Civil e os Resíduos Volumosos não podem ser dispostos em:

- I - áreas de "bota fora";
- II - encostas;
- III - praias, mar ou qualquer corpo hídrico;
- IV - lotes vagos;
- V - passeios, vias e outras áreas públicas;
- VI - áreas não licenciadas (lotes urbanos e rurais); e
- VII - áreas protegidas por lei.

§ 2º Os Resíduos da Construção Civil, se apresentados na forma de agregados reciclados ou na condição de solos não contaminados, podem ser utilizados em aterros sanitários com a finalidade de execução de serviços internos ao aterro.

Seção III
Das Definições

Art. 299. Para efeito do disposto neste Capítulo ficam estabelecidas as seguintes definições:

- I - Agregados Reciclados: material granular proveniente do beneficiamento de Resíduos da Construção Civil de natureza mineral (concreto, argamassas, produtos cerâmicos e outros), designados como classe A, que apresenta características técnicas adequadas para aplicação em obras de edificação ou infraestrutura conforme especificações estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - (ABNT);
- II - Área de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil: empreendimento destinado ao recebimento e transformação de Resíduos da Construção Civil designados como classe A, já triados, para produção de agregados reciclados conforme especificações estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - (ABNT);
- III - Área de Transbordo de Resíduos da Construção Civil: estabelecimento destinado ao recebimento de pequenos volumes de Resíduos da Construção Civil gerados e coletados por agentes públicos ou privados, cuja área, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, deve ser usada para triagem dos resíduos recebidos, eventual transformação e posterior remoção para adequada disposição, conforme especificações estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - (ABNT);
- IV - Área para Regularização Topográfica: técnica de regularização do terreno em que se utilizem materiais provenientes de movimento de terra, bem como de resíduos da construção civil exclusivamente os da Classe A, necessários para edificá-los;
- V - Aterro de Resíduos da Construção Civil: área licenciada onde são empregadas técnicas de disposição de Resíduos da Construção Civil de origem mineral, designados como classe A, visando à reserva de materiais de forma segregada possibilitando a futura utilização da área,

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, conforme especificações estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - (ABNT) e demais normas vigentes;

VI - Beneficiamento: é o ato de submeter o resíduo a operações e/ou processos que tenham por objetivo dotá-los de condições que permitam sua utilização como matéria-prima ou produto;

VII - Controle de destino final de resíduos: documento emitido pelo receptor de resíduos da construção civil, informando sobre a origem, a quantidade, descrição e o destino final destes resíduos, conforme especificações estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - (ABNT);

VIII - Controle de Transporte de Resíduos (CTR): documento emitido pelo transportador de resíduos que fornece informações sobre gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, conforme especificações estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - (ABNT);

IX - Demolição: o desfazer de uma construção ou parte dela, com a geração de Resíduos da Construção Civil;

X - Disposição inadequada de resíduos: são todas as formas de depositar, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular resíduos sólidos sem medidas que assegurem a efetiva proteção ao meio ambiente e à saúde pública e/ou em desacordo com a legislação pertinente;

XI - Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos ambientais competentes, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e a segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;

XII - Disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e a segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;

XIII - Equipamentos de Coleta de Resíduos da Construção Civil: dispositivos utilizados para a coleta e posterior transporte de resíduos, tais como caçambas metálicas estacionárias, caçambas basculantes instaladas em veículos auto propulsores, carrocerias para carga seca e outros, incluídos os equipamentos utilizados no transporte do resultado de movimento de terra;

XIV - Geradores de Resíduos da Construção Civil: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, proprietárias ou responsáveis por atividades e/ou obra de construção civil ou empreendimento com movimento de terra, que produzam Resíduos da Construção Civil;

XV - Geradores de Resíduos Volumosos: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, proprietárias, locatárias ou ocupantes de imóvel em que sejam gerados Resíduos Volumosos;

XVI - Gerenciamento de Resíduos: é o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo o planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos;

XVII - Grandes Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos: aqueles contidos em volumes superiores a 1m³ (um metro cúbico);

XVIII - Obra: construções, reformas, reparos, escavações e desmonte de terreno, entre outros;

XIX - Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos: aqueles contido em volumes até 1m³ (um metro cúbico);



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

XX - Ponto de Entrega para Pequenos Volumes (PEV's): equipamento público destinado ao recebimento de pequenos volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, gerados e entregues pelos municípios, podendo estes serem coletados e entregues por pequenos transportadores diretamente contratados pelos geradores. Devem ser usados para a triagem de resíduos recebidos, posterior coleta diferenciada e remoção para adequada disposição, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, atendendo às especificações das normas brasileiras (ABNT);

XXI - Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC): projeto técnico que estabelece os procedimentos necessários para o manejo e destinação final ambientalmente adequados dos RCC's;

XXII - Projeto Simplificado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PSGRCC): projeto simplificado de acordo com formulário específico determinado pelo órgão ambiental municipal, que estabelece os procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos RCC's;

XXIII - Receptores de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos: pessoas jurídicas, públicas ou privadas, operadoras de empreendimentos, cuja função seja o manejo adequado de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos;

XXIV - Reciclagem: é o processo de reaproveitamento de um resíduo após ter sido submetido à transformação;

XXV - Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponível e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;

XXVI - Reservação de Resíduos: processo de disposição segregada de resíduos triados para reutilização ou reciclagem futura;

XXVII - Resíduos da Construção Civil (RCC's): provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras. Devem ser classificados, conforme o disposto nas Resoluções CONAMA nº 307 e nº 348, nas classes A, B, C e D;

XXVIII - Resíduos Volumosos: resíduos constituídos basicamente por material volumoso não removido pela coleta pública municipal rotineira, como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, resíduos vegetais provenientes da manutenção de áreas verdes públicas ou privadas e outros, comumente chamados de bagulhos e não caracterizados como resíduos industriais;

XXIX - Reutilização: é o processo de reaplicação de um resíduo sem transformação do mesmo;

XXX - Transportadores de Resíduos de Construção e Resíduos Volumosos: pessoas físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do transporte remunerado dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas licenciadas de destinação.

Seção IV

Do Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 300. Fica instituído o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil cujo objetivo é a facilitação da correta disposição, o disciplinamento dos fluxos e dos agentes envolvidos e a destinação adequada dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos gerados no Município.

§ 1º O Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil incorpora:

I - o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, no caso de pequenos geradores;

II - os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, no caso dos geradores não compreendidos no inciso I.

§ 2º O Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil é corporificado no Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos que é constituído por um conjunto integrado de áreas físicas e ações, descritas a seguir:

I - uma rede de Pontos de Entrega para Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos;

II - áreas de transbordo e triagem para Pequenos Volumes;

III - áreas licenciadas para Aterros de Resíduos da Construção Civil, Áreas para Regularização Topográfica e de empreendimentos para beneficiamento e/ou reciclagem para os Pequenos e Grandes Volumes;

IV - ações para a informação e educação ambiental dos municípios, dos geradores, dos transportadores de resíduos e das instituições sociais multiplicadoras, definidas em programas específicos;

V - ações para o controle e fiscalização do conjunto de agentes envolvidos, definidas em programa específico; e

VI - ação de gestão integrada a ser desenvolvida por Núcleo Permanente de Gestão que garanta a unicidade das ações previstas no Plano Integrado de Gerenciamento e exerça o papel gestor que é competência do Poder Público Municipal.

Subseção I

Do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

Art. 301. A gestão dos resíduos em Pequenos Volumes deve ser feita por intermédio do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil que tem como diretrizes técnicas:

I - melhorar a limpeza urbana;

II - possibilitar o exercício das responsabilidades dos pequenos geradores, por meio de pontos de captação perenes; e

III - fomentar a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Art. 302. Para implementação do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil ficam criados os Pontos de Entrega para Pequenos Volumes (PEV), sendo definidas:

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

I - sua constituição em rede;

II - sua qualificação como serviço público de coleta.

§ 1º Para a instalação de Pontos de Entrega para Pequenos Volumes devem ser destinadas, pelo Poder Público, áreas licenciadas reservadas ao uso público.

§ 2º O número e a localização dos Pontos de Entrega para Pequenos Volumes devem ser definidos e readequados por ato do Núcleo Permanente de Gestão para obtenção de soluções eficazes de captação e destinação.

§ 3º Os Pontos de Entrega para Pequenos Volumes devem receber de municípios descargas de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, limitadas ao volume de 1m³ (um metro cúbico) por descarga, para triagem obrigatória, posterior transbordo e destinação adequada dos diversos componentes.

Art. 303. É vedado aos Pontos de Entrega para Pequenos Volumes receber a descarga de resíduos domiciliares, resíduos industriais, resíduos dos serviços de saúde.

Art. 304. Fazem parte do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil as ações de educação ambiental e de controle e fiscalização, necessárias ao seu bom funcionamento.

Parágrafo único. Caberá ao Núcleo Permanente de Gestão a coordenação das ações previstas no *caput*, em conformidade com as diretrizes das entidades envolvidas

Subseção II

Dos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

Art. 305. Os geradores de Grandes Volumes de resíduos da construção civil, públicos ou privados, cujos empreendimentos requeiram a expedição de licenças ambientais e/ou alvarás de aprovação e execução de edificação nova, de reforma ou reconstrução, de demolição, de muros de arrimos e de movimento de terra, nos termos da legislação municipal, devem desenvolver e implementar Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, em conformidade com as diretrizes da Resolução CONAMA nº 307 e 348 e Lei Federal nº 12.305/10, estabelecendo os procedimentos específicos da obra para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos.

§ 1º Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem:

I - apresentar a caracterização dos resíduos e os procedimentos a adotar para sua minimização e para o manejo correto nas etapas de triagem, acondicionamento, transporte e destinação;

II - incluir, em obras com atividades de demolição, o compromisso com a prévia desmontagem seletiva dos componentes da construção, respeitadas as classes estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 307 e nº 348 visando à minimização dos resíduos a serem gerados e a sua correta destinação.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 2º Os geradores especificados no *caput* devem:

I - especificar nos seus projetos, em conformidade com as diretrizes da legislação vigente, os procedimentos que serão adotados para outras categorias de resíduos eventualmente gerados no empreendimento, em locais tais como ambulatórios, refeitórios e sanitários;

II - quando contratarem serviços de transporte, triagem e destinação de resíduos, apresentar e especificar em seus Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil os agentes e respectivas licenças de cada responsável por estas etapas;

III - quando entes públicos, na impossibilidade de cumprimento do disposto no inciso II em decorrência de certame licitatório ainda não iniciado, apresentar, para aprovação dos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, termo de compromisso de contratação de agente licenciado para a execução dos serviços de transporte, triagem e destinação de resíduos em substituição temporária à sua identificação, conforme exigido no Artigo 306 desta Lei.

§ 3º Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil podem prever o deslocamento, recebimento ou envio, de resíduos da construção civil Classe "A", triados, entre empreendimentos licenciados, detentores de Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

Art. 306. Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem ser implementados pelos construtores responsáveis por obra objeto de licitação pública, devendo ser exigida, para a assinatura do contrato, comprovação da regularidade dos agentes responsáveis pelas atividades de transporte, triagem e destinação de resíduos, definidos entre os devidamente licenciados pelo Poder Público.

§ 1º É de responsabilidade dos executores de obras ou serviços em logradouros públicos a manutenção dos locais de trabalho permanentemente limpos e a manutenção de registros e comprovantes (CTR) do transporte e destinação corretos dos resíduos sob sua responsabilidade.

§ 2º Todos os editais referentes às obras públicas em licitação, bem como os documentos que os subsidiem, na forma de contratos, especificações técnicas, memoriais descritivos e outros, devem incluir a exigência de implementação dos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e fazer constar às normas emanadas neste Capítulo.

§ 3º Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem observar o disposto no artigo 9º da Lei Federal nº 12.305/10, priorizando a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada, nesta ordem.

Art. 307. O Executivo deve regulamentar os procedimentos de análise dos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil para as obras públicas e privadas.

§ 1º O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, de empreendimentos e atividades:

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

I - não enquadrados na legislação como objeto de licenciamento ambiental, deve ser apresentado juntamente com o projeto de construção do empreendimento para análise pelo órgão municipal competente;

II - sujeitos ao licenciamento ambiental devem ser analisados dentro do processo de licenciamento, pelo órgão competente.

§ 2º A emissão de Habite-se e Licença Ambiental de Operação (LAO), pelos órgãos competentes, para os empreendimentos dos geradores de resíduos de construção, deve estar condicionada à apresentação dos documentos de Controle de Transporte de Resíduos (CTR) ou outros documentos de contratação de serviços anunciados no Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, comprovadores da correta triagem, transporte e destinação dos resíduos gerados.

§ 3º Os documentos de Controle de Transporte de Resíduos relativos aos empreendimentos devem estar disponíveis nos locais da geração dos resíduos para fins de fiscalização pelos órgãos competentes.

Art. 308. Os executores de obra objeto de licitação pública devem comprovar durante a execução do contrato, e no seu término, o cumprimento das responsabilidades definidas no Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

Parágrafo único. O não cumprimento da determinação expressa no *caput* deste artigo determina o impedimento dos agentes submetidos a contratos com o Poder Público, em conformidade com o artigo 156, incisos III e IV da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

I - de participar de novas licitações;

II - ou de contratar, direta ou indiretamente, com a Administração Pública.

Seção V
Das Responsabilidades

Art. 309. São responsáveis pela gestão dos resíduos:

I - os Geradores de Resíduos da Construção Civil, pelos resíduos das atividades de construção, reforma, reparos e demolições, bem como por aqueles resultantes de serviços preliminares de remoção de vegetação e escavação de solos;

II - os Geradores de Resíduos Volumosos, originados nos imóveis municipais e de propriedade pública ou privada; e

III - os Transportadores e os Receptores de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, no exercício de suas respectivas atividades.

Parágrafo único. Responderão solidariamente pela gestão dos resíduos os geradores, transportadores e outros atores sociais envolvidos na indústria da construção civil, assim como os responsáveis pelo tratamento ou destino final destes resíduos.

Subseção I

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Da Disciplina dos Geradores

Art. 310. Os Geradores de Resíduos da Construção Civil e de Resíduos Volumosos devem ser fiscalizados e responsabilizados pelo uso incorreto dos equipamentos disponibilizados para a captação disciplinada dos resíduos gerados.

§ 1º Os Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, limitados ao volume de 1m³ (um metro cúbico), podem ser destinados à rede de Pontos de Entrega para Pequenos Volumes, onde os usuários devem ser responsáveis pela sua disposição diferenciada.

§ 2º Os Grandes Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, superiores ao volume de 1m³ (um metro cúbico), devem ser destinados às áreas licenciadas previstas neste Capítulo.

§ 3º Os geradores citados no *caput*:

I - só podem utilizar caçambas metálicas estacionárias e outros equipamentos de coleta destinados a Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos para a disposição exclusivamente destes resíduos;

II - não podem utilizar chapas, placas e outros dispositivos suplementares que promovam a elevação da capacidade volumétrica de caçambas metálicas estacionárias, devendo estas serem utilizadas apenas até o seu nível superior original.

§ 4º Os geradores podem transportar seus próprios resíduos e, quando usuários de serviços de transporte, ficam obrigados a utilizar exclusivamente os serviços de remoção de transportadores licenciados pelo Poder Público Municipal.

I - o tratamento e o destino final dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos devem ser de acordo com as normas ambientais pertinentes, sem causar danos ao meio ambiente e a saúde pública.

Subseção II
Da Disciplina dos Transportadores

Art. 311. Os Transportadores de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, reconhecidos como ação privada de coleta regulamentada, serão submetidos às diretrizes e à ação gestora do Poder Público Municipal e do órgão ambiental competente.

§ 1º Os equipamentos para a coleta de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos não podem ser utilizados para o transporte de outros resíduos.

§ 2º É vedado aos transportadores:

I - realizar o transporte dos resíduos quando os dispositivos que os contenham estejam com a capacidade volumétrica elevada pela utilização de chapas, placas ou outros suplementos;

II - sujar as vias públicas durante a operação com os equipamentos de coleta de resíduos;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

III - fazer o deslocamento de resíduos sem o respectivo documento de Controle de Transporte de Resíduos (CTR) quando operarem com caçambas metálicas estacionárias ou outros tipos de dispositivos deslocados por veículos automotores; e

IV - estacionar as caçambas na via pública em desacordo com a regulamentação específica.

§ 3º Os transportadores ficam obrigados a:

I - destinar os resíduos somente para áreas de beneficiamento ou aterros devidamente licenciados;

II - estacionar as caçambas em conformidade com a regulamentação específica;

III - utilizar dispositivos de cobertura de carga em caçambas metálicas estacionárias ou outros equipamentos de coleta, durante o transporte dos resíduos; e

IV - fornecer, quando operarem com caçambas metálicas estacionárias ou outros tipos de dispositivos 13/19 deslocados por veículos automotores:

a) aos geradores atendidos, comprovantes identificando a correta destinação dada aos resíduos coletados;

b) aos usuários de seus equipamentos, documento simplificado de orientação, com instruções sobre posicionamento da caçamba e volume a ser respeitado; tipos de resíduos admissíveis; prazo de utilização da caçamba; proibição de contratar os serviços de transportadores não licenciados; e penalidades previstas em lei e outras instruções que julguem necessárias.

§ 4º A presença de transportadores irregulares descompromissados com o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos e a utilização irregular das áreas de destinação e equipamentos de coleta devem ser coibidas pelas ações de fiscalização.

Subseção III
Da Disciplina dos Receptores

Art. 312. Os Receptores de Grandes e Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos devem promover o manejo destes somente em empreendimentos de beneficiamento e/ou reciclagem ou em aterros licenciados que atendam as especificações das normas ambientais vigentes, sendo definidas:

I - sua constituição em rede;

II - a necessidade de seu licenciamento pelos órgãos competentes; e

III - a implantação de empreendimentos privados e/ou público regulamentados, visando à destinação adequada dos resíduos em conformidade com as diretrizes previstas neste Capítulo, de sua regulamentação e das normas técnicas brasileiras.

§ 1º Os operadores dos locais referidos no *caput* poderão receber resíduos da construção civil de outros municípios somente de transportadores devidamente licenciados, exceto os PEV's.

§ 2º Não são admitidas as descargas de:

I - resíduos de transportadores que não tenham sua atuação licenciada pelos órgãos competentes;

II - resíduos domiciliares, resíduos industriais e resíduos dos serviços de saúde.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 313. O Núcleo Permanente de Gestão, visando soluções eficazes de captação e destinação dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, deve definir e readequar:

I - o número e a localização das áreas públicas e privadas previstas;

II - o detalhamento das ações públicas de educação ambiental;

III - o detalhamento das ações de controle e fiscalização; e

IV - os aterros licenciados em funcionamento anterior a Lei.

Art. 314. O Poder Público Municipal, por meio de seus órgãos competentes, deve criar procedimento de registro e licenciamento para que proprietários de áreas que necessitem de regularização topográfica possam executar aterros somente com Resíduos da Construção Civil denominados de Classe "A", conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307 e as normas técnicas brasileiras específicas.

§ 1º As áreas para regularização topográfica devem receber resíduos isentos de lixo, materiais velhos e quaisquer outros detritos, dispondo-se neles somente os resíduos da construção civil de natureza mineral.

§ 2º Toda e qualquer movimentação de terra que configure a alteração do relevo local, por corte ou aterro só pode ser realizada mediante a análise e expedição de alvará e/ou licença pelos órgãos municipal competentes.

Seção VI
Da Destinação dos Resíduos

Art. 315. Os Resíduos Volumosos captados no Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos devem ser triados, aplicando-se a eles, sempre que possíveis processos de reutilização, desmontagem e reciclagem que evitem sua destinação final ao aterro sanitário.

Art. 316. Os Resíduos da Construção Civil devem ser preferencialmente triados na origem, aplicando-se a eles, sempre que possíveis processos de reutilização, desmontagem e reciclagem.

Art. 317. Os Resíduos da Construção Civil devem ser preferencialmente triados pelos geradores, segundo a classificação definida pelas Resoluções CONAMA nº 307 e nº 348, em classes A, B, C e D e devem receber a destinação prevista nestas resoluções e nas normas técnicas brasileiras.

§ 1º Os resíduos referidos no *caput* denominados de classe "D" devem ser obrigatoriamente triados e acondicionados separadamente das demais classes previstas na Resolução CONAMA nº 307 e nº 348 e nas normas técnicas brasileiras.

§ 2º Os Resíduos da Construção Civil de natureza mineral, designados como classe "A" pela legislação federal específica, devem ser preferencialmente reutilizados e/ou reciclados na origem, salvo se inviáveis estas operações, quando devem ser conduzidos a empreendimentos de

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

beneficiamento, Aterro de Resíduos da Construção Civil ou Áreas para Regularização Topográfica, devidamente licenciados.

Art. 318. O Poder Executivo Municipal deve regulamentar as condições para o uso preferencial dos resíduos designados como classe "A" na forma de agregado reciclado:
I - em obras públicas de infraestrutura (revestimento primário de vias, camadas de pavimento, passeios e muração públicos, artefatos, drenagem urbana e outras);
II - em obras públicas de edificações (concreto, argamassas, artefatos e outros).

§ 1º As condições para o uso preferencial de agregados reciclados devem ser estabelecidas para obras contratadas ou executadas pela Administração Pública direta e indireta, obedecidas às normas técnicas brasileiras específicas.

§ 2º Estão dispensadas da exigência imposta no § 1º:

- I - as situações em que não ocorra a oferta de agregados reciclados;
- II - as situações em que estes agregados tenham preços superiores aos dos agregados naturais.

§ 3º Todas as especificações técnicas e editais de licitação para obras públicas municipais devem fazer, no corpo dos documentos, menção expressa ao disposto neste Artigo.

Seção VII
Da Gestão e Fiscalização

Art. 319. Fica criado o Núcleo Permanente de Gestão, responsável pela coordenação das ações integradas previstas no Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

§ 1º O Núcleo Permanente de Gestão deve:

- I - ser organizado a partir da Secretaria Municipal de Obras ou dos órgãos que os sucederem;
- II - ser regulamentado, implantado e ter suas atribuições definidas por decreto do Executivo Municipal; e
- III - realizar reuniões periódicas com representantes dos agentes geradores, transportadores e receptores de resíduos, visando o compartilhamento de informações para a sua gestão adequada.

Art. 320. Cabe aos órgãos de fiscalização do Município, no âmbito da sua competência, o cumprimento das normas estabelecidas neste Capítulo e aplicação de sanções por eventual inobservância.

Art. 321. No cumprimento da fiscalização, os órgãos competentes do Município devem:

- I - orientar e inspecionar os geradores, transportadores e receptores de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos quanto às normas estabelecidas neste Capítulo;
- II - vistoriar os veículos cadastrados para o transporte, os equipamentos acondicionadores de resíduos e o material transportado;
- III - expedir notificações, autos de infração, de retenção e de apreensão; e

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

IV - enviar aos órgãos competentes, os autos que não tenham sido pagos, para fins de inscrição em dívida ativa.

Seção VIII
Das Penalidades

Art. 322. Aos infratores das disposições estabelecidas neste Capítulo, aplicam-se, no que couber, as penalidades previstas na legislação ambiental federal, estadual e municipal.

Seção IX
Das Infrações Administrativas

Art. 323. Constituem infrações administrativas:

- I - depositar resíduos em locais proibidos: multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
- II - depositar resíduos proibidos em caçambas metálicas estacionárias: multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
- III - desrespeitar o limite de volume de caçamba estacionária por parte dos geradores: multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
- IV - transportar resíduos sem licenças: multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
- V - transportar resíduos proibidos: multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);
- VI - desrespeitar o limite de volume de caçamba estacionária por parte dos transportadores: multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
- VII - despejar resíduos em via pública durante a carga ou transporte: multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);
- VIII - deixar de possuir o documento de controle de transporte de resíduos - CTR: multa de:
 - a) R\$ 50,00 (cinquenta reais), se pessoa física;
 - b) R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), se microempresa;
 - c) R\$ 900,00 (novecentos reais), se empresa de pequeno porte;
 - d) R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), se empresa de médio porte;
 - e) R\$ 9.000,00 (nove mil reais), se empresa de grande porte;
- IX - estacionar em via pública, caçamba não utilizada para a coleta de resíduos: multa de R\$ 1.000,00 (um mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- X - transportar e destinar os resíduos para áreas não licenciadas: multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);
- XI - estacionar caçamba irregularmente: multa de R\$ 1.000,00 (um mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- XII - deixar de colocar dispositivo de cobertura de carga: multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- XIII - deixar de fornecer comprovante da correta destinação e documento com orientação aos usuários: multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

- XIV - usar equipamentos em situação irregular de conservação e identificação: multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- XV - recepcionar resíduos de transportadores com licença vencida: multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- XVI - recepcionar resíduos não autorizados: multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- XVII - utilizar resíduo não triado para áreas de regularização topográfica: multa de R\$ 1.000,10 (mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com acréscimo de:
 - a) R\$ 500,00 (quinhentos reais), até 1m³ (um metro cúbico);
 - b) R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada m³ (metro cúbico) acrescido;
- XVIII - realizar movimento de terra proveniente da construção civil sem licença ambiental: multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Art. 324. A atualização do valor da multa, uma vez não quitada pelo infrator, se dará mediante a aplicação da taxa Selic, considerando que engloba os juros e a atualização monetária.

CAPÍTULO III
DO DESCARTE E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS

Art. 325. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar local específico em cada bairro do Município de Itajaí, para que sejam depositados os entulhos recolhidos nos bairros. Tirar virgulas

Art. 326. Os entulhos deverão ser recolhidos 1 (uma) vez por semana e levados a um depósito central a ser determinado pelo Executivo.

Art. 327. Todos os proprietários de carroças que prestam serviços de limpeza à comunidade, ficam obrigados a se cadastrarem junto à Prefeitura Municipal.

§ 1º As carroças deverão ser padronizadas, com uma faixa pintada em amarelo no tamanho de 30 (trinta) centímetros de largura em toda a extensão da carroça, com o número de seu cadastro junto à Prefeitura Municipal pintado na cor preta.

§ 2º É indispensável a padronização para o proprietário de carroça que venha a prestar serviço desta natureza para a comunidade.

Art. 328. Fica determinada a multa, em quantidade de UFIR's, a ser estipulada pelo Executivo Municipal, aos proprietários de carroças que vierem a descumprir a Lei em vigência, quando pego em flagrante ou através de denúncia, por estarem depositando entulhos em local não permitido.

Art. 329. Fica terminantemente proibida a descarga junto com entulho, de produtos perecíveis, bem como de animais mortos.

CAPÍTULO IV

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

DA COLETA SELETIVA DE LIXO

Art. 330. Fica instituída a coleta seletiva de lixo em nosso Município.

Art. 331. O lixo será separado em lixo do tipo orgânico, descartável encaminhado para o aterro sanitário ou para compostagem e em lixo do tipo inorgânico, mais papel, encaminhado para reciclagem.

Art. 332. O lixo de hospitais, de farmácias, de clínicas, de laboratórios ou similar de outras procedências será recolhido separadamente e incinerado.

Art. 333. O lixo selecionado por pessoas físicas ou entidades poderá ser objeto de trocas no Centro de Triagem do Lixo, conforme dispuser o regulamento a ser baixado por decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. Os recursos financeiros que a Prefeitura Municipal auferir pela venda do lixo reciclável constituirão um fundo municipal de apoio às entidades que prestam assistência à criança, ao adolescente e ao idoso.

Art. 334. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá formalizar convênios, acordos e/ou consórcios de cooperação econômico-financeira mútua com os demais municípios da região da Foz do Rio Itajaí-Açu, ou de outras regiões do Estado de Santa Catarina, objetivando obter condições operacionais, materiais, científicas e tecnológicas adequadas à implantação prática do disposto neste Capítulo.

Art. 335. O Poder Executivo Municipal procederá ampla campanha, prévia e permanente, de esclarecimento sobre a coleta de lixo, propiciando a conscientização e a participação popular no processo.

CAPÍTULO V
DA RECICLAGEM NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 336. Os órgãos da Administração Pública Municipal, direta, indireta a autárquica, promoverão para seus funcionários, programas de conscientização sobre a importância da redução de consumo, reutilização e reciclagem dos materiais utilizados em seus órgãos, sobretudo de papel.

Art. 337. Deve ser disponibilizada, nos prédios públicos, coleta seletiva dos materiais ali gerados.

Art. 338. O Executivo Municipal adotará, na progressão de 25% (vinte e cinco por cento) ao ano, o uso de papel não clorado em seus materiais de expediente, tais como folhas de ofício, envelopes, fichários, formulários, de forma a, no prazo de 4 (quatro) anos, abolir a utilização de papel clareado a cloro.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304-053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 339. O Executivo adotará gradativamente, nas proporções e prazos estabelecidos no Artigo anterior, papel reciclado no material escolar entregue às escolas municipais. (LEI 4880)

CAPÍTULO VI
DO RECOLHIMENTO DE ÓLEO DE COZINHA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Art. 340. Ficam os estabelecimentos comerciais que trabalham no setor de alimentação obrigados a separar e acondicionar o óleo de cozinha já utilizado, para posterior recolhimento por órgão público ou empresa e organizações não governamentais devidamente credenciados.

Parágrafo único. Entenda-se por estabelecimentos comerciais que trabalham no setor de alimentação as cozinhas industriais, restaurantes, marmitarias, lanchonetes, bares, pastelarias, cozinhas de hotéis e similares.

Art. 341. Todo o óleo de cozinha recolhido será utilizado, exclusivamente, para a reciclagem.

Art. 342. O Município incentivará a entrega voluntária de resíduos de óleo de cozinha residenciais, disponibilizando estrutura para seu recolhimento e devida destinação. (LEI 4987)

CAPÍTULO VII
DA DISPONIBILIZAÇÃO DE PONTOS COLETORES DE ÓLEO VEGETAL EM SUPERMERCADOS

Art. 343. Os estabelecimentos que comercializam óleo vegetal, especificamente os supermercados que possuam área destinada ao público igual ou superior a 800 m² (oitocentos metros quadrados), ficam obrigados a manter recipiente especial para a coleta de óleo vegetal usado, em local visível e de fácil acesso, em conformidade com as políticas nacionais de logística reversa de resíduos sólidos.

Parágrafo único. As despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste Capítulo são de responsabilidade dos estabelecimentos comerciais, restando vedada a realização de qualquer tipo de cobrança ao consumidor para o descarte do óleo.

Art. 344. Os estabelecimentos abrangidos por este Capítulo ficam obrigados a afixar cartazes em locais visíveis, contendo informações sobre os perigos do descarte inadequado do óleo de cozinha usado.

Parágrafo único. O cartaz conterá, obrigatoriamente, as seguintes informações:
I - o óleo de cozinha usado, despejado pelo ralo da pia, causa entupimento na rede de esgoto e polui nossos rios, solo, lençol freático e oceano;
II - o óleo de cozinha usado, já frio, deve ser armazenado em garrafas plásticas, preferencialmente do tipo "pet";

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

III - este estabelecimento possui recipiente especial para o descarte do óleo de cozinha usado, deposite-o aqui, faça a sua parte; e
IV - Lei Municipal nº 6.962, de 1 de novembro de 2018.

Art. 345. Os recipientes com o óleo de cozinha usado, recebidos na forma do disposto neste Capítulo, serão armazenados adequadamente e encaminhados pelos estabelecimentos comerciais para o descarte ambientalmente correto.

Art. 346. Ao infrator do estabelecido neste Capítulo, poderá o órgão fiscalizador municipal competente, em observância a este dispositivo, aplicar as seguintes penalidades:
I - advertência por escrito, notificando-se o infrator para sanar as irregularidades no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação, sob pena de multa;
II - aplicação de multa no valor de 5 (cinco) UFM, quando a irregularidade não for sanada, após haver recebido notificação por escrito, que será revertida para o Fundo Municipal do Meio Ambiente;
III - em caso de reincidência, a aplicação do dobro da multa constante no inciso II. (LEI 6962)

CAPÍTULO VIII
DO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LÂMPADAS, PILHAS E BATERIAS

Art. 347. É obrigatória a instalação de recipientes, adequados e eficientes, destinados ao recebimento de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e também, de pilhas e baterias de telefone celular, automotivas e de embarcações, que contenham metais pesados, nos estabelecimentos situados no Município de Itajaí, que comercializem esses produtos, quando os mesmos forem descartados pelo consumidor ou se tornarem inutilizáveis.

§ 1º Os estabelecimentos que comercializem as lâmpadas, pilhas e baterias descritas no *caput* deverão afixar, em local visível, cópia do disposto no presente Capítulo, e informar aos consumidores a obrigatoriedade da devolução dos produtos inservíveis.

§ 2º Os estabelecimentos de prestação de serviços de assistência técnica relacionadas aos produtos previstos no *caput* também ficam obrigados ao cumprimento das normas dispostas neste Capítulo.

Art. 348. É de responsabilidade dos comerciantes proceder ao acondicionamento das lâmpadas, pilhas e baterias inservíveis em recipientes adequados, para posterior encaminhamento destes aos distribuidores, ou às empresas fabricantes dos produtos, ou empresas recicladoras e/ou demais destinos ambientalmente adequados, nos termos da legislação vigente, e de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.

Parágrafo único. Os recipientes de coleta deverão ser instalados em locais visíveis, trazendo informações sobre a necessidade da correta destinação final dos produtos, alertando sobre os riscos que representam à saúde e ao meio ambiente quando não tratados com a devida correção.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 349. Os recipientes para o acondicionamento dos produtos inservíveis indicados no artigo 347, devem ter resistência física a pequenos impactos, durabilidade, impermeabilidade e adequação.

Art. 350. É vedado o descarte dos produtos relacionados artigo 347, em lixo doméstico ou comercial, ou em logradouros públicos, devendo o consumidor efetuar a sua devolução nos pontos de coleta instalados pelos estabelecimentos responsáveis pela comercialização.

Art. 351. Os produtos citados no artigo 347 desta Lei devem ser descartados pelos consumidores, preferencialmente nas próprias embalagens, como forma de se evitar vazamento de substâncias tóxicas, seguindo as orientações do fabricante ou do revendedor e tomando a precaução de não quebrá-los.

Art. 352. Os estabelecimentos comerciais que estiverem em desacordo com o disposto neste Capítulo, se sujeitarão a advertência por escrito com fixação de prazo de 10 (dez) dias para regularização e, em caso de descumprimento, à multa no valor, em reais, do equivalente a até 37 (trinta e sete) UFM, proporcional ao dano causado, ficando a fiscalização sob responsabilidade do Instituto Itajaí Sustentável.

Parágrafo único. Em caso de reincidência, aplicar-se-á em dobro a multa prevista no *caput* deste artigo.

TÍTULO X
DA POLUIÇÃO SONORA, PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO E DA POLUIÇÃO VISUAL

CAPÍTULO I
DA POLUIÇÃO SONORA E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO

Art. 353. A emissão de sons e ruídos no Município de Itajaí, realizada por pessoas físicas ou jurídicas, obedecerá aos padrões e critérios estabelecidos neste Título e nas demais normas públicas aplicáveis.

Parágrafo único. A aferição de poluição sonora ou de perturbação do sossego será efetuada em consonância com a legislação nacional, federal, estadual e municipal aplicável e com as atribuições legais dos agentes públicos envolvidos.

Art. 354. Esta Lei adota, dentre outros, os seguintes objetivos e diretrizes:
I - promover mecanismos de proteção ao bem-estar e ao sossego público, bem como de responsabilização administrativa das pessoas físicas ou jurídicas infratoras;
II - garantir a aplicação sistemática da legislação nacional, federal, estadual e municipal, resguardadas, sobretudo, as competências em matéria ambiental, penal e de trânsito no que tange à configuração de poluição sonora ou de perturbação de sossego;
III - garantir a observância dos níveis máximos de emissão sonora e dos conceitos já dispostos na legislação ambiental e nas normas técnicas aplicáveis - NBR;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

IV - estimular o contínuo processo de regularização e adequação de imóveis e estabelecimentos que emitam sons e ruídos nocivos; e
V - promover formas de cooperação entre os diversos órgãos e entes públicos envolvidos na consecução dos objetivos elencados neste artigo.

Art. 355. Para fins de aplicação deste Título, considera-se:
I - ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;
II - CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente;
III - CONTRAN: Conselho Nacional de Trânsito;
IV - NBR: Norma Brasileira, publicada pela ABNT;
V - UFM: Unidade Fiscal do Município;
VI - peças de constatação: autos, boletins, relatórios, termos circunstanciados ou demais documentos que atestem a configuração de poluição sonora ou de perturbação do sossego, expedidos pelos órgãos ambientais ou de segurança pública do Município de Itajaí e do Estado de Santa Catarina;
VII - período diurno: período compreendido entre as 7h e 19h (sete e dezenove horas) em dias úteis e sábados; e entre as 9h e 19h (nove e dezenove horas) em domingos e feriados;
VIII - período noturno: período compreendido entre as 19h e 7h (dezenove e sete horas), quando o dia seguinte for útil ou sábado; e entre as 19h e 9h (dezenove e nove horas), quando o dia seguinte for domingo ou feriado;
IX - perturbação do sossego: contravenção penal referente à paz pública, prevista no Artigo 42 do Decreto-Lei nº 3.688/1941;
X - poluição sonora: toda emissão de sons ou ruídos que, direta ou indiretamente, seja nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade ou transgrida o disposto na legislação ambiental.

Seção II
Dos Níveis de Pressão Sonora

Art. 356. Os níveis máximos de pressão sonora permitidos em ambientes internos e externos e os métodos de medição e avaliação utilizados são os estabelecidos na legislação ambiental e nas Normas Brasileiras (NBR) aplicáveis.

Parágrafo único. Esta Lei adota os níveis máximos de pressão sonora em áreas habitadas previstos na ABNT NBR 10.151 ou posterior que venha a substituí-la.

Seção III
Das Restrições

Art. 357. É vedado perturbar o bem-estar e o sossego público pela emissão de sons e ruídos que ultrapasse os níveis máximos indicados nesta Lei, produzida por quaisquer fontes ou atividades.

§ 1º Considera-se, ainda, presumivelmente incômoda ou perturbadora, a despeito do nível de pressão sonora constatado, a emissão de sons e ruídos:

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

I - decorrente de atividade específica, quando realizada em horário expressamente proibido pelo Município;
II - decorrente de atividade não licenciada ou autorizada pelo Município, quando realizada no período noturno.

§ 2º Nas hipóteses do §1º deste Artigo, caberá aos órgãos de segurança pública informar na peça de constatação todas as circunstâncias caracterizadoras de perturbação de sossego verificadas durante o procedimento de fiscalização.

Art. 358. Os sons e ruídos emitidos por máquinas, equipamentos e aparelhos utilizados nos serviços de construção civil não poderão exceder os níveis máximos de pressão sonora indicados nesta Lei.

Parágrafo único. O proprietário ou possuidor do imóvel e o respectivo responsável técnico deverão atender, durante a execução de obras ou serviços correlatos, a todos os preceitos estabelecidos em normas técnicas sobre geração de ruídos, sob pena de responsabilização ambiental, administrativa e penal.

Art. 359. A emissão de sons e ruídos por veículos automotores deverá obedecer às normas de trânsito aplicáveis e estará sujeita à fiscalização dos órgãos públicos municipais competentes ou demais órgãos conveniados.

Parágrafo único. Fica proibida a difusão de publicidade sonora com auxílio de veículos automotores, salvo autorização expressa do Município.

Art. 360. A concessão de licença de localização e funcionamento para bares com entretenimento, casas de festas, danceterias e estabelecimentos similares está condicionada à apresentação de laudo técnico que comprove tratamento acústico compatível com os níveis de pressão sonora permitidos para o local.

Art. 361. Serão tolerados, em caráter excepcional, ainda que ultrapassem os níveis máximos de pressão sonora indicados nesta Lei, os sons e ruídos produzidos por:

- I - sirenes ou aparelhos sonoros utilizados por ambulâncias, viaturas e veículos oficiais;
- II - aparelhos de sinalização sonora de trânsito;
- III - obras e serviços urgentes, decorrentes de caso fortuito ou força maior, de acidentes graves ou de perigo iminente à segurança e ao bem-estar público;
- IV - obras ou atividades relacionadas a serviços públicos essenciais ou de declarado interesse público;
- V - atividades relacionadas à construção civil não passíveis de confinamento e de mitigação acústica, desde que realizadas no horário diurno de dias úteis e sábados;
- VI - acionamento de alarme de segurança;
- VII - eventos devidamente licenciados, com adoção de medidas de mitigação acústica, quando for o caso;
- VIII - desfiles, festividades e eventos públicos do Calendário Oficial do Município;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

IX - atividades específicas devidamente licenciadas pelo Município, quando os ruídos forem a elas inerentes e insuscetíveis de mitigação; e
X - outras atividades indicadas em lei.

Parágrafo único. Em caso de divergência no que tange à tolerabilidade de determinada atividade nos termos deste Artigo, prevalecerá a manifestação expedida pelos órgãos ambientais ou de segurança pública.

Art. 362. Ato do Chefe do Poder Executivo Municipal poderá estabelecer restrições de horário para determinadas atividades, nos termos desta Lei e da Lei Federal nº 13.874/2019, com o objetivo precípuo de resguardar o sossego público.

Parágrafo único. As restrições de horário impostas nos termos do *caput* deste artigo poderão ser flexibilizadas, mediante autorização específica do Município, para os estabelecimentos com comprovado tratamento acústico e para as atividades sem impacto negativo na vizinhança, desde que não seja constatada qualquer violação aos níveis máximos de pressão sonora no local.

Seção IV
Da Fiscalização

Art. 363. A fiscalização disposta neste Título, será realizada em caráter intersetorial, pelos órgãos ou entes públicos envolvidos, cada qual no seu âmbito de competência e conforme as atribuições legais de seus agentes, nas seguintes etapas:

- I - medição e constatação: medição dos níveis de ruído; e constatação de poluição sonora ou de perturbação do sossego, respectivamente, pelos órgãos ambientais ou de segurança pública; e
- II - autuação: aplicação das penalidades administrativas previstas neste Título e nas demais normas aplicáveis.

§ 1º A constatação das infrações será realizada pelos órgãos ambientais ou de segurança pública do Município e do Estado de Santa Catarina, conforme a celebração de protocolo de intenções, convênio ou outro instrumento de cooperação.

§ 2º As medições dos níveis de pressão sonora serão realizadas por servidores devidamente capacitados e levadas a efeito com o auxílio de equipamentos calibrados, conforme as normas técnicas aplicáveis.

§ 3º A medição dos níveis de pressão sonora, quando realizada, será indicada na peça de constatação.

Art. 364. É garantido aos agentes de fiscalização, no exercício de suas funções e pelo tempo que se fizer necessário, o acesso ao interior dos imóveis ou estabelecimentos onde estiverem instaladas as fontes de emissão de sons ou ruídos, configurando infração eventual óbice.

Art. 365. A peça de constatação deverá conter as informações necessárias para a responsabilização administrativa do infrator, nos termos deste Título.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 1º Após a conclusão do trâmite no órgão ou ente de origem, a peça de constatação será remetida ao órgão competente em matéria urbanística, para a avaliação e aplicação das penalidades administrativas cabíveis.

§ 2º Cada órgão observará, no que tange aos atos de sua responsabilidade, as regras de processo administrativo e de julgamento de recursos previstas em legislação de regência.

Art. 366. A inobservância a qualquer disposição deste Título, seja por ação ou omissão, poderá implicar a lavratura de auto de infração.

§ 1º O auto de infração terá fundamento na peça de constatação, quando for o caso, ainda que tais documentos sejam expedidos por órgãos ou entes diversos.

§ 2º Lavrado o auto de infração terá o infrator o prazo de 10 (dez) dias corridos para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

§ 3º A interposição de recurso suspende apenas o lançamento da multa, salvo determinação expressa da autoridade que analisa sua admissibilidade.

§ 4º Os recursos contra atos fiscais urbanísticos, deverão tramitar de forma digital, por canal indicado pelo Município.

§ 5º A ausência da defesa sujeitará o autuado às consequências da revelia.

Art. 367. Para fins deste Título, consideram-se infratoras as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por equipamentos, aparelhos, fontes e estabelecimentos, bem como por qualquer atividade causadora de poluição sonora ou perturbação do sossego.

§ 1º Os responsáveis por estabelecimentos e por atividades de qualquer natureza poderão ser solidariamente responsabilizados pelas ações de seus frequentadores nas imediações, quando caracterizada qualquer forma de extensão de atendimento ou de consumo na área externa da edificação ou nos logradouros públicos.

§ 2º O proprietário ou possuidor do imóvel poderá ser solidariamente responsabilizado quando as infrações cometidas no local decorrerem de atividade irregular ou não licenciada.

Seção V
Das Penalidades

Art. 368. Os responsáveis por infrações decorrentes da inobservância aos preceitos desta Lei e demais normas correlatas ficam sujeitos, de forma cumulativa, às seguintes penalidades, independentemente da obrigação de cessar a infração e de outras sanções previstas na legislação nacional, federal, estadual e municipal, em matéria penal, ambiental e urbanística:

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

- I - multa;
- II - ordem de cessar imediatamente a atividade incômoda ou poluidora;
- III - suspensão da licença de localização e funcionamento ou da inscrição municipal, em caso de reincidência;
- IV - interdição parcial ou total do estabelecimento, em caso de reincidência;
- V - embargo de obra ou de serviços correlatos, em caso de reincidência;
- VI - cassação da licença, em caso de descumprimento de interdição do estabelecimento ou de embargo.

§ 1º As multas previstas neste Título aplicam-se de forma cumulativa àquelas previstas na legislação ambiental, penal e urbanística.

§ 2º As penalidades previstas neste Artigo não se aplicam às infrações regulamentadas pela legislação de trânsito.

§ 3º Caberá aos órgãos ambientais ou de segurança pública aplicar a penalidade prevista no inciso II deste Artigo no momento da constatação da irregularidade.

§ 4º Caberá às autoridades fiscais em matéria urbanística aplicar as penalidades previstas nos incisos I, III, IV, V e VI deste Artigo, quando for o caso, sendo dispensável a instauração de procedimento vistoria administrativa.

Art. 369. Para as infrações previstas neste Título, serão aplicadas as seguintes multas:

- I - violação ao bem-estar e ao sossego público: 20 (vinte) UFM;
- II - descumprimento da ordem de cessar a atividade incômoda ou poluidora: 50 (cinquenta) UFM;
- III - descumprimento de interdição de estabelecimento ou de embargo: 50 (cinquenta) UFM;
- IV - infrações não elencadas neste Artigo: 10 (dez) UFM.

Parágrafo único. As multas previstas neste Artigo serão reduzidas em 75% (setenta e cinco por cento) para as pessoas físicas não reincidentes.

Art. 370. Na reincidência, o valor da multa será aplicado em dobro, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo único. Considera-se infrator reincidente aquele autuado mais de uma vez por infração ao disposto neste Título, no período de 1 (um) ano.

Art. 371. A notificação dos atos fiscais será considerada regular quando realizada por qualquer dos seguintes meios:

- I - pessoalmente;
- II - via postal, com aviso de recebimento;
- III - via publicação em jornal oficial do Município;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

IV - via eletrônica, por e-mail, aplicativo de mensagens ou outras ferramentas digitais utilizadas pelo Município;
V - qualquer outro meio que assegure a ciência do interessado.

Parágrafo único. Verificada a ocorrência de mais de uma notificação oficial referente ao mesmo ato fiscal, prevalecerá a mais antiga.

Seção VI
Das Disposições Gerais

Art. 372. O Município poderá determinar, ainda, a adoção de medidas de tratamento acústico aos estabelecimentos cujas atividades sonoras sejam comprovadamente incômodas ou poluidoras.

Art. 373. A receita arrecadada com o pagamento das multas será recolhida em conta especial, aberta com a exclusiva finalidade de repassar tais recursos para:
I - a aquisição e manutenção de bens, equipamentos e materiais de expediente a serem utilizados na consecução dos objetivos previstos neste Título;
II - treinamento ou capacitação de servidores; e
III - os órgãos de segurança pública do Estado de Santa Catarina, na hipótese de celebração de convênio ou de outro termo de cooperação.

Parágrafo único. A gestão dos recursos arrecadados nos termos deste Título constará nos sistemas de transparência pública.

Art. 374. A presente Lei não se aplica ao controle de sons e ruídos decorrentes de propaganda eleitoral.

CAPÍTULO II
DO CONTROLE E REDUÇÃO DA POLUIÇÃO VISUAL

Art. 375. Fica proibida colocação de faixas na Rua Hercílio Luz, com exceção das faixas de saudações às autoridades que visitam o Município.

Art. 376. Os infratores serão punidos na forma da Lei, pela autoridade competente, que aplicará a multa correspondente à taxa de Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), corrigido conforme índices oficiais recolhidos aos cofres municipais.

Parágrafo único. A taxa fixada será reajustada em idêntica porcentagem dos impostos municipais.

TÍTULO XI
OUTRAS PRÁTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

CAPÍTULO I
DO ENFRENTAMENTO AO AQUECIMENTO GLOBAL

Art. 377. Fica instituída a Política Municipal de Abandamento do Aquecimento Global, que tem por objetivos reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa, em consonância com o desenvolvimento socioeconômico municipal.

Art. 378. A Política Municipal de Abandamento do Aquecimento Global será implantada com base nos seguintes objetivos:
I - utilizar de fontes alternativas de geração de energia elétrica;
II - estimular a promoção de programas que visem à eficiência no uso racional de toda e qualquer forma de energia utilizada nos processos industriais, residenciais, comerciais, bem como nos prédios próprios do Poder Legislativo, Poder Executivo, autarquias e empresas públicas;
III - substituir de combustíveis fósseis por biocombustíveis, no transporte público;
IV - estimular o desenvolvimento de tecnologias que busquem evitar, reduzir ou sequestrar emissões dos gases causadores do efeito estufa;
V - proteger as áreas verdes e outros componentes naturais que possibilitem a absorção de gás carbono;
VI - integrar ações locais, regionais e estaduais, visando otimizar a aplicação dos recursos financeiros em ações e programas ambientais; e
VII - promover a cooperação técnica entre órgãos de governo e organizações não-governamentais.

Parágrafo único. Para consecução dos objetivos prescritos anteriormente o Poder Público Municipal, poderá firmar parcerias e ou convênios com entidades educacionais, de pesquisa tecnológica e com a iniciativa privada.

Art. 379. Para os fins do disposto nesta Lei, consideram-se:
I - aquecimento global: aumento da temperatura média da superfície da Terra causado principalmente pela emissão de gases que provocam o efeito estufa;
II - gases causadores do aquecimento global: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nítrico, metano, hidrofluorcarbonos, perfluorcarbonos, hexafluor sulfúrico, e qualquer outro gás produzido por atividades humanas que a literatura científica verifique ser agente do aquecimento global;
III - sequestro de carbono: processo de estocagem do excesso de gases causadores do aquecimento global na biosfera, no subsolo e nos oceanos, e por prazo longo e indeterminado;
IV - comércio de emissões: mercado nacional e internacional no qual uma empresa, que tenha diminuído as emissões de gases causadores do efeito estufa a níveis abaixo da meta de emissão, transfere o excesso das reduções para outra empresa que não tenha alcançado tal condição;
V - créditos de carbono: certificados emitidos pelo Governo Municipal a serem negociados em mercado nacional e internacional, relativos a reduções de emissão de gases do efeito estufa que superem as metas estabelecidas para redução de emissões, ou relativas a sequestro de carbono, quantificados em toneladas equivalentes de gás carbônico;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

VI - meta de redução de emissão: meta de redução da emissão de gases causadores do aquecimento global definida com base em uma cota máxima da emissão desses gases para diferentes empresas e setores da economia;
VII - equivalente de gás carbônico: resultado da multiplicação das toneladas emitidas dos gases do efeito estufa pelo seu potencial de aquecimento, em comparação com o potencial de aquecimento do gás carbônico.

Art. 380. Cumpre ao Poder Público Municipal:
I - implementar metas de redução das emissões para a cidade e os diversos setores da economia;
II - fiscalizar o cumprimento das metas de redução das emissões;
III - realizar estudos sobre a quantidade equivalente de gás carbônico que as áreas verdes do Município são capazes de absorver, de modo a evitar a superavaliação ou a subavaliação dos valores pagos por meio dos créditos de carbono;
IV - implementar programas de substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis para veículos utilizados no transporte público;
V - incentivar e promover atividades de reflorestamento que acarretem o sequestro de carbono;
VI - promover programas municipais de educação da sociedade civil voltados para intensificar o uso mais eficiente e econômico da energia elétrica; e
VII - realizar estudos sobre os impactos sociais e econômicos decorrentes do aquecimento global em Itajaí.

CAPÍTULO II
DA NEUTRALIZAÇÃO DA EMISSÃO DE GÁS CARBÔNICO PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Art. 381. Fica instituída, no âmbito do Município de Itajaí, a ação de plantio de árvores nativas com o objetivo de neutralizar o gás carbônico emitido pelo Poder Público Municipal, em face do consumo de energia elétrica, combustível e papel.

Art. 382. O plantio de árvores será feito em parceria com o Instituto Brasil Ambiental – IBRA e com o Viveiro Municipal de Mudanças Nativas, que realizarão os estudos técnicos para determinação do local e das espécies a serem plantadas, com o fornecimento das mudas pelo Município.

Parágrafo único. As instituições nominadas no *caput* poderão ser substituídas, caso o Município venha a formar parceria, por intermédio do INIS, com outras entidades.

Art. 383. Todos os órgãos da Administração Direta e Indireta e o Poder Legislativo participarão do plantio que ocorrerá, preferencialmente, no dia 21 de setembro - Dia da Árvore.

Parágrafo único. Os alunos das escolas públicas municipais e estaduais, e das escolas privadas serão convidados a participar da ação implementada por esta lei.

CAPÍTULO III

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

DA ECONOMICIDADE E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL RELATIVA AOS ENTES PRIVADOS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Art. 384. A Administração Pública Municipal Direta e Indireta, Autarquias, Fundações e Poder Legislativo do Município de Itajaí, ficam obrigados a fazer o envio de documentações que excedam dez páginas, requeridas por qualquer repartição pública, através de mídias digitais (CD-ROM, DVD-ROM, PEN-DRIVE, e-mail e outros).

Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas de direito privado poderão optar, ao requererem documentação dos órgãos públicos a que se referem o *caput*, pela entrega em mídia física ou digital.

Art. 385. Os órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, Autarquias, Fundações e Poder Legislativo conscientizarão seus servidores sobre a importância da redução de consumo e sobre a relevância ambiental da reutilização e redução dos materiais utilizados em seus órgãos, sobretudo o papel.

CAPÍTULO IV
DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA AOS COMBATENTES DA POLUIÇÃO

Art. 386. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder isenção dos Impostos Predial e Territorial Urbanos as empresas instaladas no Município de Itajaí, que tenham necessidade de combater a poluição, depois de ouvida a Comissão Municipal de Preservação do Meio Ambiente.

Art. 387. O valor da isenção será o montante do investimento nos equipamentos antipoluidores.

CAPÍTULO V
DO USO DE SACOS PLÁSTICOS DE LIXO E SACOLAS PLÁSTICAS

Art. 388. Os estabelecimentos privados e os órgãos e entidades do Poder Público situados no Município de Itajaí, deverão substituir o uso de sacos plásticos de lixo e de sacolas plásticas pelo uso de sacos de lixo ecológicos e de sacolas ecológicas.

Art. 389. É vedada a utilização de sacos plásticos de lixo e de sacolas plásticas para acondicionamento, empacotamento, armazenamento ou transporte de resíduos ou produtos comercializados ou fornecidos, ainda que gratuitamente, em estabelecimentos privados, órgãos ou entidades do Poder Público situados ou em funcionamento, ainda que temporário, no território do Município.

Parágrafo único. A vedação não se aplica ao acondicionamento, empacotamento, armazenamento ou transporte realizados por pessoas físicas fora dos estabelecimentos privados ou órgãos ou entidades públicos, em caráter privado e sem intuito de lucro.

Art. 390. Para efeito desta Lei, entende-se por:

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

I - saco de lixo ecológico: o confeccionado em material biodegradável ou reciclado;
II - sacola ecológica: a confeccionada em material biodegradável ou sacolas retornáveis.

§1º Considera-se material biodegradável aquele que apresenta degradação por processos biológicos, sob ação de microrganismos, em condições naturais adequadas, e que atenda aos seguintes requisitos:

I - finalização em até 180 (cento e oitenta) dias;
II - resíduos finais resultantes que não apresentem resquício de toxicidade e tampouco sejam danosos ao meio ambiente;
III - atendimento à NBR 15448-2:2008, editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ou posterior que venha a substituí-la.

§2º Considera-se sacola retornável aquela confeccionada em material durável, suficientemente resistente para suportar o peso médio dos produtos transportados, lavável, com espessura mínima de 0,3 mm (três décimos de milímetro) e destinada à neutralização continuada.

§3º Considera-se material reciclado aquele decorrente de processo de transformação de resíduos sólidos que envolva a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente.

Art. 391. Deverá constar dos sacos de lixo ecológicos e das sacolas ecológicas, confeccionados em material biodegradável, de forma clara e visível ao consumidor, menção ao atendimento à NBR 15448-2:2008 ou posterior que venha a substituí-la.

Art. 392. Os infratores, além da obrigação de fazer cessar a transgressão, estarão sujeitos ao seguinte:

I - notificação;
II - multa no valor de 3 (três) UFM e, em caso de reincidência, no valor de 4 (quatro) UFM;
III - interdição total ou parcial da atividade, até a correção das irregularidades;
IV - cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento.

§ 1º O não atendimento à notificação para sanar a irregularidade autoriza a Administração a aplicar, simultaneamente as penalidades dos incisos II a IV do *caput* deste artigo, medida cautelar administrativa de apreensão de sacos de lixo plásticos ou sacolas plásticas, com base no Artigo 72, da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

§ 2º A notificação será aplicada se o infrator nunca tiver sofrido penalidade por infração descrita no presente Capítulo, sendo vedada a aplicação de mais de uma notificação ao mesmo infrator, salvo nas seguintes hipóteses:

I - decurso de pelo menos 3 (três) anos entre as datas das notificações;
II - alteração, posterior à primeira notificação, das normas técnicas definidoras de biodegradabilidade, que tenha dificultado a adaptação do infrator ao disposto neste Capítulo;
III - cancelamento da primeira notificação de advertência por decisão administrativa ou judicial.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 3º A multa será aplicada se o infrator não sanar a irregularidade em até 30 (trinta) dias após a notificação.

§ 4º A penalidade de interdição da atividade será aplicada na hipótese de multa se revelar ineficaz para coibir o comportamento ilícito do infrator.

§ 5º A interdição cessará se o infrator sanar as irregularidades que a motivaram.

§ 6º A interdição da atividade antecederá a cassação do alvará de funcionamento.

§ 7º A penalidade de cassação do alvará de funcionamento será aplicada:
I - após 3 (três) meses de interdição, na hipótese de não terem sido efetivadas as providências para regularização;
II - na hipótese de descumprimento do Auto de Interdição;
III - quando constatado que, após a cessação da interdição, o infrator voltou a praticar a infração em um período de até 2 (dois) anos.

§ 8º Após a cassação, o infrator não poderá ter deferido novo alvará de funcionamento de atividades pelo prazo de 1 (um) ano.

CAPÍTULO VI
DO PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA URBANA

Art. 393. Fica autorizada a criação do Programa Horta Comunitária Urbana, mediante permissão de uso de imóvel público e comodato de imóveis privados, sem fins lucrativos, no Município de Itajaí, com os seguintes objetivos:

I - promover a conservação do meio ambiente;
II - manter terrenos públicos limpos e utilizados, criando espaços verdes;
III - incentivar a produção para o autoconsumo;
IV - aproveitar mão-de-obra dos moradores do bairro e interessados;
V - cultivar alimentos *in natura* sem o uso de agrotóxicos;
VI - praticar a atividade de horticultura que, ao mesmo tempo melhora a qualidade do meio ambiente urbano e a qualidade de vida das pessoas envolvidas, contribuindo para a melhoria da saúde física e mental, eliminando o sedentarismo e o estresse; e
VII - atender a população vulnerável a prestação de alimentos saudáveis.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, entende-se por Horta Comunitária Urbana toda atividade desempenhada com finalidade social, destinada ao cultivo de hortaliças, legumes, plantas medicinais e para floricultura e paisagismo no âmbito do Município.

Art. 394. A implantação da Horta Comunitária Urbana ocorrerá mediante critério do Poder Executivo e poderá ser desenvolvido em:
I - áreas públicas municipais ociosas;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

II - áreas declaradas de utilidade pública e desocupadas; e
III - terrenos de associações de moradores que possuam área para plantio.

Art. 395. Fica o Poder Executivo autorizado, por meio dos órgãos competentes, a incentivar a Horta Comunitária Urbana.

CAPÍTULO VII
DA OBRIGAÇÃO DE USO DE CANUDOS ECOLOGICAMENTE CORRETOS

Art. 396. Ficam obrigados os restaurantes, bares e similares, lanchonetes, barracas de praia e vendedores ambulantes autorizados pelo Município de Itajaí a usarem e fornecerem a seus clientes apenas canudos de papel biodegradável, canudos recicláveis ou canudos reutilizáveis, hermeticamente embalados com material semelhante.

Art. 397. O descumprimento ao disposto no Artigo anterior, sujeitará os infratores à pena de multa no valor de 5 (cinco) UFM.

Art. 398. Na reincidência, será cobrada multa no valor de 10 (dez) UFM.

CAPÍTULO VIII
DA DISPOSIÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE BITUCAS

Art. 399. Fica obrigatória a colocação de bituqueiras ou recipiente similar na entrada dos estabelecimentos que possuem ambientes de uso coletivo, onde é vedado o consumo de cigarros ou de qualquer outro produto fumígeno e que será destinado exclusivamente para o depósito de pontas ou bitucas.

§ 1º As bituqueiras ou recipientes deverão ser confeccionados em material resistente e antichamas e dispostos juntos à entrada dos estabelecimentos, de forma estratégica, obedecendo às seguintes recomendações:

I - que não permita a entrada de fumaça na área coberta do estabelecimento, pela ação da corrente de ar;
II - não implique na dispersão da fumaça para os imóveis vizinhos;
III - não impeça ou comprometa a acessibilidade de pedestres no passeio público; e
IV - esteja colocado a uma altura mínima de 80 cm e máxima de 120 cm.

§ 2º A expressão recintos de uso coletivo compreende, dentre outros, os ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de culto religioso, de lazer, de esporte ou de entretenimento, áreas comuns de condomínios, casas de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças de alimentação, hotéis, pousadas, centros comerciais, supermercados, padarias, repartições públicas, instituições de saúde, universidades, museus, bibliotecas e espaços de exposições.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 3º A bituqueira ou recipiente deverá estar em local de fácil visibilidade e devidamente identificado.

Art. 400. Os responsáveis pelos recintos de que trata o § 2º do Artigo acima deverão proceder regularmente à coleta das pontas ou bitucas depositadas em seu recipiente para que seja dada a destinação final adequada aos resíduos.

Art. 401. No caso de descumprimento, o responsável ficará passível das seguintes penalidades:

I - advertência verbal;
II - advertência escrita;
III - multas de 5 (cinco) UFM; e
IV - suspensão do alvará de funcionamento até a sua adequação às normas previstas neste Capítulo.

CAPÍTULO IX
DAS RESTRIÇÕES MUNICIPAIS À CRIAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MOLUSCOS POTENCIALMENTE NOCIVOS

Art. 402. Fica proibida a criação e comercialização de moluscos terrestres da espécie *Achatina fulica*, também conhecida como acatina, caracol africano, caracol gigante, caracol gigante africano, caramujo gigante, caramujo gigante africano ou rainha da África, bem como seus ovos.

Parágrafo único. A proibição legal se aplica também a outros moluscos exóticos, introduzidos ou que vierem a serem introduzidos, sem a autorização do órgão federal competente e não se aplica aos moluscos da espécie *Helix sp*, conhecidos como *escargot*.

Art. 403. Os infratores sujeitar-se-ão às penalidades de advertência e multa, conforme legislação vigente.

CAPÍTULO X
DO PLANO CÂMARA SUSTENTÁVEL

Art. 404. Fica instituído o Plano Câmara Sustentável, que visa adotar medidas sustentáveis no prédio da Câmara de Vereadores, a fim de minimizar impactos ambientais e de incentivar a conscientização da sociedade e dos demais Poderes no Município sobre as inúmeras vantagens dos projetos de construção que adotam essas medidas.

Art. 405. O Plano Câmara Sustentável deverá ter a adesão do atual e dos futuros Presidentes da Mesa Diretora, quando da posse, ao conjunto de práticas que utilizem tecnologias para a sustentabilidade da construção, nos moldes do projeto e do cronograma a serem elaborados por profissionais habilitados, mediante aprovação, supervisão e acompanhamento da Mesa Diretora.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 406. O projeto, citado no artigo 405, será elaborado com o objetivo de alcançar a certificação de construção sustentável da sede da Câmara de Vereadores de Itajaí, devendo contemplar os seguintes passos:

- I - planejamento sustentável;
- II - eficiência energética;
- III - aproveitamento passivo dos recursos naturais;
- IV - gestão e economia da água;
- V - gestão dos resíduos na edificação;
- VI - qualidade dos resíduos na edificação;
- VII - conforto termo acústico;
- VIII - uso racional de materiais; e
- IX - uso de produtos e tecnologias ambientalmente amigáveis.

TÍTULO XII
DA FISCALIZAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL

CAPÍTULO I
DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS AMBIENTAIS

Art. 407. O infrator, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, é responsável, independentemente de culpa, pela reparação civil do dano que sua atividade causar ao meio ambiente e a outrem, sem prejuízo das sanções administrativas.

Art. 408. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente serão punidas com sanções administrativas ambientais pelo INIS, podendo ser aplicadas cumulativamente, sendo independentes entre si.

§ 1º Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 2º Consideram-se incorporados a presente Lei as infrações cometidas contra o meio ambiente estabelecidas na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, e respectivas penalidades, suas atualizações ou legislação correlata posterior.

§ 3º A infração é imputável a quem lhe deu causa, a quem para ela concorreu ou dela se beneficiou, podendo incidir nas sanções o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que sabendo da conduta ilícita, deixar de impedir sua prática, quando devia agir para evitá-la.

§ 4º Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido.

§ 5º A aplicação das penalidades administrativas não prejudica a aplicação de outras sanções civis ou penais previstas na legislação.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 409. As infrações administrativas ambientais são punidas com as seguintes sanções:

- I - advertência;
- II - multa simples;
- III - multa diária;
- IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
- V - destruição ou inutilização do produto;
- VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
- VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
- VIII - demolição de obra;
- IX - suspensão parcial ou total das atividades;
- X - obrigação de promover a recuperação ambiental;
- XI - suspensão ou cassação da licença ou autorização ambiental; e
- XII - participação em programa de educação ambiental.

§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão cumulativamente aplicadas as respectivas sanções.

§ 2º Inexiste hierarquia ou precedência de aplicabilidade entre as penalidades descritas neste artigo.

Art. 410. Quanto à graduação as infrações classificam-se em:

- I - leve I;
- II - leve II;
- III - médio I;
- IV - médio II;
- V - grave I;
- VI - grave II; e
- VII - gravíssimo.

Parágrafo único. Os critérios para determinação da gravidade das infrações administrativas observarão os parâmetros estabelecidos no Anexo da Portaria Conjunta IMA/CPMA nº 143/2019 e suas atualizações ou regulamento substitutivo, facultada a adoção de regulamento municipal próprio complementar ou autônomo.

Art. 411. São circunstâncias:

- I - agravantes:
 - a) ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária;
 - b) ter o agente cometido a infração coagindo outrem para execução material da infração;
 - c) ter o agente cometido a infração, concorrendo para danos à propriedade alheia;
 - d) ter ocorrido dano atingindo unidade de conservação, zona de amortecimento ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

- e) ter o agente cometido a infração à noite, em domingos ou feriados;
- f) infração cometida com o emprego de métodos cruéis na morte, abate ou captura de animais ou através de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa;
- g) infração cometida em período de defeso da fauna e/ou da flora;
- h) infração cometida em épocas de seca ou inundações;
- II - atenuantes:
 - a) baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator;
 - b) arrependimento do infrator, manifestado pela adoção espontânea e/ou imediata de medidas para a correção, reparação ou limitação dos danos causados ao meio ambiente e recursos hídricos, na forma da Lei;
 - c) comunicação prévia pelo autuado do perigo iminente de degradação ambiental à autoridade competente;
 - d) colaboração com a fiscalização, explicitada por não oferecimento de resistência, permanência ou livre acesso a dependências, instalações e locais de ocorrência da possível infração e pronta apresentação de documentos solicitados.

Seção I
Da Aplicação da Penalidade de Advertência

Art. 412. A penalidade de advertência poderá ser imposta para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, garantidos a ampla defesa e o contraditório.

§ 1º Consideram-se infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa consolidada não ultrapasse o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).

§ 2º Deverá ser consignado o prazo máximo de 30 (trinta) dias àquele que houver cometido infração punível com advertência, para a regularização e reparação do dano ambiental, sempre que cabível, cujo descumprimento implicará a conversão da penalidade de advertência em multa simples.

§ 3º Fica vedada a aplicação de nova sanção de advertência no período de 3 (três) anos, contados do julgamento da última advertência ou de outra penalidade aplicada.

Seção II
Da Aplicação de Penalidade de Multa Simples

Art. 413. A multa simples será aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções.

Art. 414. A multa simples fechada decorrente da constatação de infração administrativa terá por base o ato em si, bem como a unidade de medida aplicável, como hectare, fração, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estêreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, animais, ou outra unidade de medida coerente ao objeto jurídico lesado.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Parágrafo único. O INIS poderá especificar a unidade de medida aplicável à realidade da vistoria, dependendo das condições específicas aplicáveis a cada procedimento fiscalizatório, para cada espécie de recurso natural objeto da infração.

Art. 415. Nos casos em que a legislação ambiental estabelece a denominada multa simples aberta, deverão ser observados os seguintes parâmetros para o estabelecimento da sanção pecuniária:

- I - identificação da capacidade econômica do infrator;
- II - gravidade da infração, considerando motivação para a infração e os efeitos para o meio ambiente e para a saúde pública, verificando o nível de gravidade da infração;
- III - circunstâncias agravantes;
- IV - circunstâncias atenuantes.

Parágrafo único. Os parâmetros iniciais para indicação da multa aberta nos autos de infração ambiental não poderão ser inferiores ao mínimo ou superiores ao máximo estabelecido nas infrações referidas no § 2º do artigo 408, desta Lei.

Art. 416. A aferição da situação econômica do infrator será definida em regulamento que observará os seguintes critérios:

- I - em se tratando de pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade econômica, deverá ser considerada a legislação federal que trata sobre a definição do porte das empresas;
- II - no caso de entidades privadas sem fins lucrativos, a situação econômica do infrator será aferida com base em seu patrimônio líquido constante da última declaração de rendimentos apresentada perante a Secretaria da Receita Federal, ou conforme o seu volume de receita bruta anual;
- III - em se tratando de pessoa natural, será considerado o patrimônio bruto do autuado ou os rendimentos anuais constantes da declaração de imposto de renda de pessoa física.

Art. 417. Não tendo o agente autuante documentos ou informações que no ato da fiscalização identifiquem a capacidade econômica, fará a classificação pela capacidade aparente verificada no ato da autuação, relatando os critérios adotados no relatório de fiscalização/constatação.

Parágrafo único. O autuado poderá, por ocasião da defesa, requerer a reclassificação da sua capacidade econômica, mediante comprovação por documentos.

Art. 418. O órgão julgador, verificando que a indicação do valor da multa constante do auto de infração ambiental, após a aplicação dos critérios previstos nos artigos 416 e 417, desta Lei, resta desproporcional com a capacidade econômica do autuado, poderá readequar o valor da multa, justificando a alteração, aumentada até o triplo ou reduzindo até a terça parte.

Art. 419. O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, no período de 5 (cinco) anos, contados da lavratura de auto de infração ambiental anterior devidamente confirmado por decisão que não caiba mais recurso administrativo, implica:
I - aplicação da multa em triplo, no caso de reincidência específica; ou

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

II - aplicação da multa em dobro, no caso de reincidência genérica.

§ 1º Para fins deste Título, entende-se como:

I - reincidência específica: prática de nova infração que contempla os mesmos enquadramentos legais daquela anteriormente cometida e que não caiba mais recursos no âmbito administrativo;
II - reincidência genérica: prática de nova infração que contempla enquadramentos legais distintos daquela anteriormente cometida e que não caiba mais recursos no âmbito administrativo.

§ 2º O agravamento será apurado no procedimento da nova infração, do qual se fará constar, por cópia, o auto de infração ambiental anterior e o julgamento que o confirmou.

§ 3º Antes do julgamento da nova infração, o órgão julgador deverá verificar a existência de auto de infração ambiental anterior confirmado em julgamento, para fins de aplicação do agravamento da nova penalidade.

§ 4º Após o julgamento da nova infração, não será efetuado o agravamento da penalidade.

§ 5º Constatada a existência de auto de infração ambiental anteriormente confirmado em julgamento, o órgão julgador deverá:

I - notificar o autuado para que se manifeste sobre o agravamento da penalidade;

II - convencendo-se da ocorrência da reincidência, julgar a nova infração considerando o agravamento da penalidade.

Art. 420. O agente fiscal autuante ou o órgão julgador verificando a existência de circunstâncias agravantes deverá adequar o valor da sanção multa aberta, majorando-a, justificadamente, considerando os seguintes critérios:

I - em 10% (dez por cento), para as hipóteses previstas nas alíneas "b", "c", "e", do inciso I do artigo 411, desta Lei;

II - em 20% (vinte por cento), para a hipótese prevista na alínea "g" do inciso I do artigo 411, desta Lei;

III - em 35% (trinta e cinco por cento), para a hipótese prevista na alínea "h" do inciso I do artigo 411, desta Lei;

IV - em 50% (cinquenta por cento), para as hipóteses previstas nas alíneas "a", "d" e "f" do inciso I do artigo 411, desta Lei.

§ 1º O reconhecimento das agravantes não poderá implicar na aplicação da multa além do limite máximo cominado para a infração.

§ 2º Constatada mais de uma circunstância agravante, deverá ser aplicada aquela de maior percentual.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 421. O agente fiscal autuante ou o órgão julgador verificando a existência de circunstâncias atenuantes deverá adequar o valor da sanção multa aberta, minorando-a, justificadamente, considerando os seguintes critérios:

I - em 50% (cinquenta por cento), na hipótese da alínea "b" do inciso II do artigo 411, desta Lei;

II - em 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese da alínea "a" do inciso II do artigo 411, desta Lei;

III - em 10% (dez por cento), nas hipóteses das alíneas "c" e "d" do inciso II do artigo 411, desta Lei.

§ 1º Constatada mais de uma circunstância atenuante, deverá ser aplicada aquela de maior percentual.

§ 2º Quando o valor da multa for determinado por uma unidade de medida, sem o estabelecimento de um valor máximo, e a multa aplicada se mostrar desproporcional em relação à gravidade da infração e capacidade econômica do infrator, comprovada nos autos, o reconhecimento das atenuantes poderá implicar na redução da multa para valores aquém do valor unitário multiplicado pelo quantitativo total, mediante decisão fundamentada, não podendo resultar, porém, em valor inferior ao valor mínimo cominado para a infração.

§ 3º No caso do § 2º, deste Artigo, a multa resultante não poderá ser inferior ao valor fixado na norma sem a multiplicação pela unidade de medida estipulada.

§ 4º Quando a multa for aberta, o reconhecimento das atenuantes não poderá implicar na sua redução para valores aquém do mínimo cominado para a infração.

Seção III

Da Aplicação da Penalidade de Multa Diária

Art. 422. A multa diária será aplicada nos casos em que o cometimento da infração se prolongar no tempo ou nos casos de descumprimento de embargo, suspensão, termo de compromisso ou outra determinação relacionada à tutela imediata do meio ambiente.

§ 1º Constatada a situação prevista no *caput* deste artigo, o agente público a serviço da fiscalização ambiental lavrará auto de infração ambiental, indicando a incidência e o valor da multa diária.

§ 2º Cessada a infração ambiental que gerou a multa diária, seu valor de multa estipulado não poderá ser inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais) e nem superior a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

§ 3º O valor da multa diária deverá ser fixado de acordo com os critérios estabelecidos, podendo o regulamento especificar outros parâmetros.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 4º A multa diária deixará de ser aplicada a partir da data em que o autuado apresentar ao INIS os documentos que comprovem a regularização da situação que deu causa à lavratura do auto de infração ambiental, sendo facultada a confirmação da informação por relatório de agente fiscal, considerando as situações que demandam prova.

§ 5º Por ocasião do julgamento do auto de infração ambiental, o órgão julgador, em caso de procedência da autuação, confirmará o valor da multa diária, especificando o período de sua incidência e consolidando o montante devido pelo autuado para posterior execução.

§ 6º Na hipótese do §5º, deste Artigo, o órgão julgador, justificando as peculiaridades do caso concreto e a proporcionalidade da medida, poderá decidir pela redução do valor consolidado.

§ 7º A celebração de termo de compromisso para reparação condicionada à cessação dos danos encerrará a contagem da multa diária.

Seção IV

Da Aplicação das Penalidades de Apreensão dos Animais, Produtos e Subprodutos da Fauna e Flora e demais Produtos e Subprodutos Objeto da Infração, Instrumentos, Apetrechos, Equipamentos ou Veículos de Qualquer Natureza Utilizados na Infração

Art. 423. Os animais silvestres, produtos, subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração serão apreendidos, salvo em impossibilidade justificada.

Parágrafo único. Não será lavrado auto de infração ambiental em desfavor de pessoa que realizar a entrega voluntária de animais silvestres ao órgão ambiental competente.

Art. 424. Os animais domésticos e exóticos serão apreendidos quando:

I - forem encontrados no interior de Unidade de Conservação de Proteção Integral;

II - forem encontrados em outras áreas de relevante interesse ambiental e prejudicarem a regeneração natural de vegetação; e

III - forem encontrados em situação de abuso ou maus-tratos, conforme regulamento.

§ 1º Na hipótese prevista no inciso II deste Artigo, os proprietários deverão ser previamente notificados para que promovam a remoção dos animais do local no prazo assinalado pela autoridade competente.

§ 2º Não será adotado o procedimento previsto no §1º deste Artigo, quando não for possível identificar o proprietário dos animais apreendidos, seu preposto ou representante.

Art. 425. Regulamento disporá sobre a destinação dos animais apreendidos, especialmente sobre:

I - o procedimento a ser adotado pelos agentes públicos para a devolução dos animais silvestres ao seu habitat natural; e

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

II - a possibilidade de venda ou doação de animais exóticos.

§ 1º Os animais silvestres poderão ser liberados em unidades de conservação municipais, desde que amparados por análise técnica, destinados a jardins zoológicos, fundações, centros de triagem, criadouros regulares ou entidades assemelhadas, ou ainda destinados a estudos em universidades, centros de pesquisa e afins, desde que fiquem sob responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º O INIS está autorizado a firmar contrato, convênio, termo de cooperação, acordo ou outro instrumento congênera com entidades privadas que realizem o recebimento, assistência, tratamento e destinação final de animais silvestres, desde que contem com estrutura adequada, com condições de abrigo, alimentação, atendimento clínico, higiene, salubridade, segurança e bem-estar animal, até o momento de sua soltura e/ou devido encaminhamento final em seu *habitat* natural, admitida a transferência de recursos financeiros.

Art. 426. É admitido, mediante decisão fundamentada em que se demonstre a existência de interesse público relevante, o uso do bem apreendido, especialmente nas hipóteses em que não haja outro meio imediatamente disponível para a consecução da respectiva ação fiscalizatória.

Parágrafo único. Os veículos de qualquer natureza que forem apreendidos poderão ser utilizados pela administração ambiental para fazer o deslocamento do material apreendido até local adequado, para promover a recomposição do dano ambiental ou outro fim que vise à proteção ou recuperação do meio ambiente enquanto o bem permanecer apreendido.

Art. 427. Nos casos em que a Administração Pública não dispuser de local adequado para a guarda ou depósito dos bens apreendidos, o depósito poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades públicas ou privadas de caráter ambiental, beneficentes, científicos, culturais, educacionais, hospitalares, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados quando da destinação final, no caso do bem ser doado.

§ 2º Os bens confiados em depósito atenderão as condicionantes estabelecidas, admitido o uso para fins lícitos que não importe deterioração.

§ 3º O INIS poderá celebrar convênios, acordos ou outro instrumento adequado com os órgãos e entidades públicas ou privadas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.

§ 4º Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o INIS restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 428. A imediata destinação de produtos perecíveis e as madeiras sob risco iminente de perecimento será disciplinada em regulamento.

Art. 429. Tratando-se de apreensão de substâncias ou produtos tóxicos, perigosos ou nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente, as medidas a serem adotadas, inclusive a destruição, serão determinadas pelo órgão competente e correrão a expensas do infrator.

Seção V

Da Aplicação da Penalidade de Suspensão de Venda e Fabricação do Produto

Art. 430. A suspensão de venda ou fabricação de produto constitui medida que visa evitar a colocação ou permanência no mercado de produtos e subprodutos oriundos de infração administrativa ao meio ambiente, ou interromper o uso contínuo de matéria-prima e subprodutos de origem ilegal.

Parágrafo único. A penalidade de suspensão de venda e fabricação de produto pressupõe o não atendimento às determinações legais e regulamentares, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Seção VI

Da Aplicação da Penalidade de Embargo de Obra ou Atividade e suas Respectivas Áreas

Art. 431. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas visa impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada e será aplicada pelo agente público a serviço da fiscalização ambiental, devendo ser restrita aos locais onde efetivamente se caracterizou a infração ambiental, não alcançando as demais atividades ou obras realizadas legalmente pelo administrado.

§ 1º O descumprimento total ou parcial de embargo, sem prejuízo do disposto na aplicação das demais penalidades, ensejará a aplicação cumulativa das seguintes sanções:

- I - multa simples;
- II - suspensão da atividade que originou a infração e da venda de produtos ou subprodutos criados ou produzidos na área ou local do embargo infringido;
- III - suspensão ou cancelamento de registros, licenças ou autorizações de funcionamento da atividade econômica junto aos órgãos ambientais e de fiscalização.

§ 2º O agente público a serviço da fiscalização ambiental, verificando o descumprimento de embargo, deverá atuar o infrator.

§ 3º Persistindo o descumprimento do embargo, o agente fiscal deverá comunicar o crime de desobediência previsto no Código Penal Brasileiro à autoridade policial competente.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 432. A cessação das penalidades de embargo dependerá de decisão do órgão julgador, de acordo com as suas atribuições, após requerimento e apresentação, pelo autuado, de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

§ 1º O requerimento para cessação da penalidade de embargo em momento anterior à etapa de julgamento deverá ser feita no processo administrativo.

§ 2º As decisões de suspensão de termos de embargo pelo órgão julgador, de acordo com as suas atribuições, deverão estar embasadas técnica ou juridicamente.

Seção VII

Da Aplicação da Penalidade de Demolição da Obra

Art. 433. A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pelo órgão julgador, garantido o contraditório e ampla defesa, quando:

- I - verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo com a legislação ambiental; ou
- II - quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja passível de regularização.

§ 1º Salvo prévia autorização judicial, a demolição não será realizada em edificações residenciais habitadas.

§ 2º A demolição poderá ser feita pela administração ou pelo infrator, em prazo assinalado, após o julgamento do auto de infração ambiental.

§ 3º As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator, que será notificado para realizá-la ou para reembolsar aos cofres públicos os gastos que tenham sido efetuados pela administração, apurados no curso do auto de infração ambiental.

§ 4º Não será aplicada a penalidade de demolição quando, mediante laudo técnico, for comprovado que o desfazimento poderá trazer piores impactos ambientais que sua manutenção, caso em que o órgão julgador, mediante decisão fundamentada, deverá, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, impor as medidas necessárias à cessação e mitigação do dano ambiental, observada a legislação em vigor.

Seção VIII

Da Aplicação da Penalidade de Suspensão Parcial ou Total das Atividades

Art. 434. A penalidade de suspensão parcial ou total das atividades será aplicada pelo agente público a serviço da fiscalização ambiental como medida preventiva, quando os processos produtivos estejam operando em desacordo com a legislação ambiental ou normas técnicas específicas, promovendo danos ao meio ambiente.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 1º A aplicação da penalidade de suspensão parcial ou total das atividades deixará de ser aplicada a partir de decisão do órgão julgador, com base em documentos que comprovem a regularização da atividade.

§ 2º O descumprimento total ou parcial da penalidade de suspensão, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades, ensejará a aplicação cumulativa das seguintes sanções:

- I - multa simples;
- II - suspensão da venda de produtos ou subprodutos criados ou produzidos durante o período de suspensão parcial ou total da atividade infringida;
- III - suspensão ou cancelamento de registros, licenças ou autorizações de funcionamento da atividade econômica junto aos órgãos ambientais e de fiscalização.

Seção IX

Da Obrigação de Promover a Recuperação Ambiental

Art. 435. A penalidade de obrigação de promover a recuperação ambiental será sempre imposta quando restar dano ao meio ambiente.

§ 1º Em se tratando de supressão de vegetação nativa sem a devida autorização, a recuperação deverá ocorrer na área onde efetivamente ocorreu o dano, sendo vedada a compensação, salvo em casos que o dano seja irreversível e a compensação proposta seja mais vantajosa ao meio ambiente, comprovada em projeto apresentado reconhecida pelos órgãos técnicos competentes do INIS.

§ 2º Em situações em que a recuperação do dano ambiental se mostrar impossível, será determinado, com base em parecer técnico, a sua compensação, ainda que financeira, cujo montante determinado deverá ser creditado junto ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Seção X

Da Suspensão ou Cassação da Licença ou Autorização Ambiental

Art. 436. A penalidade administrativa de suspensão ou cassação de licença ou autorização ambiental será imposta em face da infração ambiental, aplicado pelo órgão julgador em caso de reincidência específica ou em caso de utilização da licença e autorização ambiental com inobservância das condicionantes impostas ou mediante abuso ou fraude.

Parágrafo único. O ato de suspensão ou cassação de licenças ou autorizações ambientais será encaminhado ao órgão ambiental que emitiu a autorização ou licença ambiental, sendo registrada no procedimento pertinente.

Seção XI

Da Participação em Programa de Educação Ambiental

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 437. A penalidade de participação em programa de educação ambiental será aplicada sempre que o órgão julgador reputar necessária a prevenção de condutas reincidentes, diante das condições pessoais do infrator e a infração cometida.

§ 1º O programa de educação ambiental será executado pelo INIS ou por pessoa jurídica credenciada.

§ 2º A participação nos cursos de educação ambiental deve ser custeada pelo próprio infrator, que demonstrará sua frequência por meio de apresentação de certificado no órgão autuante.

§ 3º O programa de educação ambiental consistirá de palestras educativas de no mínimo 10 (dez) horas aulas, conforme regulamento.

§ 4º Comprovado a participação e aproveitamento do infrator no curso de educação ambiental, o valor da multa imposta será reduzido em 30% (trinta por cento).

CAPÍTULO II

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS E APLICAÇÃO DE SANÇÕES

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 438. As infrações ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. O processo administrativo infracional inicia-se de ofício por agentes públicos a serviço da fiscalização ambiental, em razão do conhecimento da ocorrência de infração às regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Art. 439. Constituem princípios básicos do processo administrativo infracional a legalidade, a finalidade, a motivação, a razoabilidade, a proporcionalidade, a moralidade, o formalismo moderado, a instrumentalidade das formas, a publicidade, o contraditório, a ampla defesa, a segurança jurídica, o interesse público, a impessoalidade, a boa-fé e a eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos infracionais serão observados, entre outros, os critérios de:

- I - atuação conforme a lei e o direito;
- II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;
- III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
- IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na legislação vigente;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à defesa, à produção de provas, à apresentação de alegações finais e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulso, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;
e
XIII - interpretação da norma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

Art. 440. Os processos administrativos infracionais serão autuados com etiqueta padrão de capa, devendo obedecer à ordem de numeração e as páginas serão numeradas sequencialmente.

Parágrafo único. Eventuais falhas ou omissões não constituirão imediato motivo de nulidade do processo administrativo, quando seja possível supri-las.

Art. 441. Os atos do processo administrativo infracional podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico.

§ 1º Para o envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico, será obrigatório o credenciamento prévio do interessado.

§ 2º Regulamento poderá disciplinar a operacionalização das disposições deste Artigo.

Art. 442. O processo administrativo infracional será formado isolada ou conjuntamente, conforme o caso, por:
I - auto de infração ambiental;
II - relatório de fiscalização/constatação;
III - defesa prévia;
IV - manifestação sobre defesa prévia ou contradita;
V - alegações finais; e
VI - decisão administrativa.

§ 1º O órgão julgador, quando for o caso, designará a realização de audiência de conciliação.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 2º Os documentos apresentados pelo autuado ou por seu procurador legitimado serão juntados ao processo administrativo infracional.

§ 3º Quando da existência de notificação ou ato similar, estes deverão fazer parte do processo administrativo de infração ambiental.

§ 4º O órgão julgador poderá requisitar a produção de provas necessárias à formação do convencimento, bem como parecer técnico ou contradita do agente autuante, especificando o objeto a ser esclarecido.

Seção II
Da Notificação

Art. 443. Havendo incerteza sobre a autoria ou algum elemento que componha a materialidade da infração, o agente público a serviço da fiscalização ambiental poderá notificar o administrado para que apresente informações ou documentos ou ainda para que adote providências pertinentes à proteção do meio ambiente.

§ 1º A notificação é dispensável quando desnecessária à elucidação da ocorrência de infração e já suficientes as informações para imediata lavratura do auto de infração ambiental.

§ 2º A notificação será elaborada em duas vias, destinando-se a primeira ao notificado e a segunda a ser juntada no processo.

§ 3º Constatada a inexistência de infração ambiental, a informação deve ser registrada de forma circunstanciada, arquivando-se a ocorrência.

§ 4º No caso de existência de infração ambiental, proceder-se-á à lavratura do auto de infração ambiental.

§ 5º O não atendimento do contido na notificação também poderá ensejar a lavratura de auto de infração ambiental.

Seção III
Do Auto de Infração Ambiental

Art. 444. Verificada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de infração ambiental pelo agente público a serviço da fiscalização ambiental, preferencialmente de maneira imediata, colhendo-se a assinatura do autuado ou daquele que esteja desenvolvendo atividades em seu benefício no local da infração.

§ 1º O agente público a serviço da fiscalização ambiental certificará eventual recusa na colheita da assinatura e/ou recebimento do auto de infração, sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, com menção ao lugar, ao dia e à hora.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 2º Nos casos em que o auto de infração ambiental não seja lavrado no ato da constatação da infração ambiental, o autuado será notificado por via postal com aviso de recebimento ou, na impossibilidade, por publicação no Diário do Município.

§ 3º Para produzir efeitos, a notificação por via postal independe do recebimento pessoal do interessado, sendo suficiente que a correspondência seja entregue no endereço residencial ou outro por ele indicado.

§ 4º Quando o comunicado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado intimado e ciente.

§ 5º O erro no enquadramento legal da infração não implica vício insanável, podendo ser alterado, mediante decisão fundamentada que retifique o auto de infração ambiental.

§ 6º Os dados dos autos de infração serão lançados em sistema de gestão e acompanhamento de infrações ambientais.

§ 7º Regulamento poderá disciplinar sobre os requisitos dos autos de infração, as hipóteses de ocorrência de nulidade e respectivos efeitos.

Art. 445. Cada auto de infração ambiental regular originará o correspondente processo administrativo infracional.

Seção IV
Do Relatório de Fiscalização/Constatação

Art. 446. Após a fiscalização no local, a lavratura da intimação/notificação ou do auto de infração ambiental, o agente público a serviço da fiscalização ambiental que participou do ato fiscalizatório deverá elaborar o relatório de fiscalização/constatação, cujos requisitos poderão ser disciplinados em regulamento.

Seção V
Da Audiência de Conciliação

Art. 447. A conciliação ambiental deve ser estimulada, com vistas a encerrar os processos administrativos para apuração de infrações ambientais por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Parágrafo único. Por ocasião da designação da audiência de conciliação, poderá ser determinada a suspensão ou interrupção do prazo para a prática do ato processual a cargo do autuado.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 448. A realização de conciliação ambiental:
I - independe da concordância total do autuado com as medidas administrativas cautelares e sanções não pecuniárias aplicadas; e
II - implica desistência de impugnar judicial ou administrativamente a imposição da sanção pecuniária e de renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentariam as referidas impugnações.

Art. 449. A audiência de conciliação será orientada pelos seguintes princípios:
I - informalidade e oralidade, mediante o uso de linguagem clara, que facilite a compreensão do autuado;
II - imparcialidade de sua condução;
III - respeito à livre autonomia do autuado, que possui liberdade para manifestar sua vontade de conciliar;
IV - economia processual e celeridade, buscando o encerramento do processo em seu início, sempre que recomendável; e
V - decisão informada, garantida pelo conteúdo obrigatório do termo de conciliação ambiental.

Parágrafo único. Observado o disposto no inciso IV, da *caput* deste artigo, a audiência de conciliação poderá ser designada a qualquer tempo, desde que não haja decisão administrativa.

Art. 450. O autuado poderá comparecer à audiência de conciliação pessoalmente ou por representante por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.

Art. 451. Com relação à multa simples, admitir-se-á, na conciliação:
I - o pagamento em 1 (uma) única parcela com desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor consolidado do auto de infração;
II - o pagamento em 2 (duas) parcelas com desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor consolidado do auto de infração;
III - o pagamento em 3 (três) parcelas com desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor consolidado do auto de infração;
IV - o parcelamento em até 10 (dez) vezes, sem desconto, para valores de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
V - o parcelamento em até 20 (vinte) vezes, sem desconto, para valores entre R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até R\$ 100.000,00 (cem mil reais);
VI - para valores acima de R\$ 100.000,00 (cem mil reais):
a) o parcelamento em até 30 (trinta) vezes, sem desconto, quando o autuado for pessoa física, microempreendedor individual, empresa de pequeno porte ou microempresa;
b) o parcelamento em até 3 (três) vezes, sem desconto, nos demais casos.

§ 1º A consolidação do montante devido observará a correção monetária prevista na Seção XV deste Capítulo II, sem prejuízo de outros acréscimos previstos na legislação.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

§ 2º A adesão a quaisquer modalidades de pagamento ou parcelamento de que trata esse Artigo implica confissão do débito com o reconhecimento irrefragável da quantia como líquida, certa e exigível.

§ 3º O pagamento da única parcela com desconto ou da primeira parcela, nos demais casos, deverá ocorrer no prazo máximo de 3 (três) dias da data da realização da conciliação.

§ 4º O autuado que tiver aderido a qualquer das hipóteses de parcelamento e que deixar de pagar 2 (duas) parcelas consecutivas terá o parcelamento cassado, com a imediata exigibilidade da totalidade do débito confessado e não pago, com a revogação dos descontos eventualmente concedidos, aplicando-se sobre o montante devido, os acréscimos legais previstos na legislação municipal, à época da autuação, inclusive juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento, sendo encaminhado para procedimentos de cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública.

§ 5º O disposto no §4º deste Artigo também se aplica quando houver uma única parcela remanescente não quitada em prazo superior a 5 (cinco) dias do vencimento.

§ 6º Não terão direito ao parcelamento de que trata este Artigo:

I - os reincidentes, assim compreendidos aqueles que tiverem contra si decisão administrativa em processo administrativo ambiental não mais sujeito a recurso;
II - o autuado que já houver sido anteriormente beneficiado por quaisquer das disposições deste Artigo nos últimos 5 (cinco) anos.

§ 7º Havendo justificado interesse público, admitir-se-á como proposta conciliatória a substituição da multa pela entrega de bens móveis, pelo seu preço de custo, em favor do INIS para utilização em suas atividades, respeitado o limite do valor previsto em lei federal para compras com dispensa de licitação.

§ 8º As propostas de conciliação não aproveitarão aos autuados que descumprirem medidas determinadas ou que, no curso do processo, praticarem atos que, para além do regular exercício do direito de defesa, incorrerem em dolo, fraude, simulação ou outro expediente que evidencie deslealdade processual.

§ 9º Subsistindo a obrigação de promover a recuperação ambiental, o encerramento do processo pelo cumprimento da proposta de conciliação não exonera o autuado da obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 452. Por ocasião da conciliação, será celebrado termo de compromisso, quando cabível, para a adoção de medidas específicas tendentes a:

I - corrigir a degradação ambiental, quando constatada a necessidade de recuperar o meio ambiente no local que ensejou a autuação, sem prejuízo do disposto no artigo 451, desta Lei;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

II - conversão da multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, com alternativa às opções do artigo 451, desta Lei, e sem prejuízo do disposto no inciso I do *caput* deste artigo.

§ 1º Em caso de demonstrada inviabilidade técnica do cumprimento do inciso I, do *caput* deste artigo, no local da degradação, admitir-se-á a recuperação de área equivalente ou maior à extensão do dano causado, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, em áreas localizadas no Município de Itajaí.

§ 2º Na hipótese do §1º deste Artigo, a aferição da inviabilidade técnica locacional, bem como a extensão da área equivalente ou maior será determinada pelo INIS, mediante análise técnica.

§ 3º Na hipótese do inciso II, do *caput* deste artigo, regulamento disporá sobre as condições de aprovação das medidas, bem como os critérios para a aferição do valor de execução, que não precisa ter a exata correspondência com o valor da multa substituída, admitindo-se a variação de até 30% (trinta por cento) para mais ou para menos.

Art. 453. Na hipótese do inciso I do *caput* do artigo 452, desta Lei, ficará a encargo do autuado a apresentação de projeto técnico no prazo de 20 (vinte) dias úteis, devendo ocorrer o cumprimento integral das obrigações assumidas.

§ 1º O cumprimento integral das obrigações assumidas será certificado por agente público a serviço da fiscalização ambiental.

§ 2º O descumprimento, ainda que parcial, acarretará a execução judicial do termo de compromisso que vale como título extrajudicial para todos os efeitos legais.

§ 3º Regulamento disporá sobre as condições de aceitação do projeto técnico e hipóteses de dispensa.

Art. 454. Para efeitos do disposto no inciso II do *caput* do artigo 452, desta Lei, são considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, as ações, as atividades e as obras incluídas em projetos com, no mínimo, um dos seguintes objetivos:

I - recuperação e/ou restauração:

- a) de áreas degradadas para conservação da biodiversidade e conservação e melhoria da qualidade do meio ambiente;
- b) de processos ecológicos essenciais;
- c) de vegetação nativa para proteção;
- d) de áreas de recarga de aquíferos;
- e) de áreas degradadas em áreas de preservação permanente.

II - proteção e manejo de espécies da flora nativa e da fauna silvestre;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

III - monitoramento da qualidade do meio ambiente e desenvolvimento de indicadores ambientais;

IV - mitigação ou adaptação às mudanças do clima;

V - manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a conservação, a proteção e a recuperação de espécies da flora nativa ou da fauna silvestre e de áreas verdes urbanas destinadas à proteção dos recursos hídricos;

VI - educação ambiental;

VII - promoção da regularização fundiária de unidades de conservação;

VIII - saneamento básico;

IX - garantia da sobrevivência de espécies da flora nativa e da fauna silvestre, ou de animais domésticos mantidos pelo INIS; ou

X - implantação, gestão, monitoramento e proteção de unidades de conservação.

Art. 455. O INIS poderá realizar procedimentos administrativos de competição para selecionar projetos apresentados por órgãos e por entidades públicas ou privadas, para execução dos serviços de que trata o artigo 454, desta Lei, em áreas preferencialmente públicas.

Art. 456. Na hipótese do inciso II do *caput* do artigo 452, desta Lei, o autuado poderá requerer a opção da conversão da multa:

I - pela implementação, por seus meios, de serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, no âmbito de, no mínimo, um dos objetivos previstos nos incisos do artigo 454, desta Lei; ou

II - pela adesão a projeto previamente selecionado pelo INIS na forma estabelecida no artigo 485, observados os objetivos previstos nos incisos do artigo 454, ambos desta Lei.

Art. 457. Regulamento disporá sobre os procedimentos de formalização do termo de compromisso.

Art. 458. Havendo a celebração de acordo em quaisquer das hipóteses previstas nesta Seção, será lavrada ata da audiência indicando os termos do acordo celebrado, ficando dispensadas as fases subsequentes do processo.

Art. 459. Não havendo interesse na audiência de conciliação, não haverá prejuízo para a sequência dos atos processuais, observado o disposto no parágrafo único do artigo 447, desta Lei.

Art. 460. A realização da audiência de conciliação ambiental poderá ser dispensada se o autuado:

I - renunciar expressamente ao direito de participar de audiência de conciliação ambiental; ou
II - previamente à sua realização, optar eletronicamente por uma das soluções legais possíveis para encerrar o processo.

Art. 461. Regulamento poderá dispor sobre o procedimento da audiência de conciliação, admitindo-se a sua realização por meio eletrônico.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Seção VI
Da Defesa Prévia

Art. 462. O autuado terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentar defesa prévia, facultada a juntada de documentos, contado, conforme o caso da ciência do auto de infração, da data da certidão de recusa de assinatura e/ou recebimento, do recebimento da notificação por via postal ou da publicação no Diário do Município.

Parágrafo único. O superveniente requerimento de licenciamento ambiental referente ao objeto do auto de infração não dispensa o autuado do oferecimento de defesa.

Art. 463. A defesa prévia será formulada por escrito e protocolada no INIS e indicará:

I - o número do processo administrativo ou o respectivo auto de infração;

II - os fatos e fundamentos jurídicos referentes à matéria analisada; e

III - as provas com que o autuado pretende demonstrar a veracidade dos fatos alegados.

§ 1º O autuado poderá ser representado por procurador legalmente constituído, devendo, para tanto, anexar o respectivo instrumento de mandato.

§ 2º O autuado será notificado para sanar eventual ausência de assinatura ou, se for o caso, de procuração ou outra irregularidade formal passível de saneamento.

Art. 464. A defesa prévia não será conhecida quando apresentada:

I - fora do prazo;

II - por quem não seja legitimado;

III - perante órgão incompetente;

IV - sem a observância dos requisitos do artigo 463, desta Lei.

Art. 465. O autuado que deixar de apresentar defesa prévia ou apresentá-la de forma intempestiva será considerado revel, presumindo-se verdadeira as alegações de fato formuladas pelo agente público a serviço da fiscalização ambiental.

Seção VII
Da Manifestação Sobre a Defesa Prévia ou Contradita

Art. 466. Apresentada tempestivamente a defesa prévia, o agente público a serviço da fiscalização ambiental, preferencialmente aquele que tenha participado da ação fiscalizatória, apresentará manifestação sobre a defesa prévia ou contradita, considerando os argumentos apresentados pelo autuado.

Parágrafo único. Caso o autuado não ofereça defesa prévia no prazo legal, fica dispensada a providência de que trata este Artigo.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 467. Nos processos administrativos para apuração de infrações ambientais em que houver dúvida relevante relacionada a questões jurídicas preliminares ou questões de mérito ainda não examinadas em outros processos, será possível a solicitação de parecer jurídico ao órgão competente, que poderá, inclusive, de ofício, opinar sobre questões de ordem pública não deduzidas no processo.

Seção VIII
Da Instrução Processual

Art. 468. As atividades de instrução serão realizadas somente quando houver a necessidade de averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão e podem ser determinadas de ofício ou a requerimento do interessado.

§ 1º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.

§ 2º São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.

Seção IX
Das Alegações Finais

Art. 469. O autuado será intimado para a apresentação de alegações finais, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, por via postal, intimação pessoal, ou outro meio idôneo.

Parágrafo único. Reputam-se válidas tanto as intimações realizadas por ofício encaminhado para o endereço do autuado como para o endereço de seu advogado constituído nos autos.

Art. 470. Em caso de revelia, fica dispensada a intimação para apresentação de alegações finais, podendo o autuado, até o julgamento na primeira instância administrativa, apresentar petição que lhe faça as vezes.

Seção X
Do Julgamento na Primeira Instância Administrativa

Art. 471. A decisão de julgamento deverá conter:

- I - número do processo administrativo de apuração da infração ambiental, do termo de embargo/interdição ou suspensão e/ou do termo de apreensão e depósito;
- II - o nome do autuado;
- III - a descrição sucinta dos fatos;
- IV - a indicação do dispositivo legal e regulamentar em que se fundamenta;
- V - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem o convencimento, por meio da adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza e segurança quanto à matéria em análise;
- VI - eventuais medidas a serem adotadas; e

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

VII - a assinatura do(s) julgador(es).

Seção XI
Do Órgão Julgador em Primeira Instância

Art. 472. A autoridade máxima do INIS poderá delegar a uma ou mais comissões de caráter permanente a atribuição de conciliação, instrução e julgamento dos processos administrativos para apuração de infrações ambientais, vedada a subdelegação.

§ 1º Cada comissão será composta por 3 (três) servidores com pelo menos um dos integrantes pertencentes ao quadro permanente do INIS.

§ 2º Cada comissão terá competência para conduzir os processos administrativos para apuração de infrações ambientais, determinando notificações, intimações, realizando audiências de conciliação, atos de instrução, prolatando decisões saneadoras ou de julgamento e todos os atos necessários para o adequado trâmite processual.

§ 3º A autoridade delegante poderá por motivos relevantes e devidamente justificados, avocar a atribuição de julgamento de um ou mais processos, podendo realizar quaisquer dos atos mencionados no §2º deste artigo.

Art. 473. Todas as vezes que esta Lei fizer menção ao órgão julgador estará se referindo a autoridade ou comissão a que alude o *caput* do artigo 472 e, no que couber, ao órgão julgador recursal de que trata o artigo 474, ambos desta Lei.

Seção XII
Do Recurso e do Órgão Julgador Recursal

Art. 474. Da decisão proferida pela autoridade ambiental fiscalizadora caberá recurso no prazo de 20 (vinte) dias ao Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMDEMA.

Parágrafo único. A distribuição dos processos e os procedimentos para julgamento serão aprovados por regulamento, observado o disposto no artigo 32, desta Lei.

Art. 475. O recurso não será conhecido quando interposto:

- I - fora do prazo;
- II - perante órgão ambiental incompetente; ou
- III - por quem não seja legitimado.

Seção XIII
Dos Prazos do Processo Administrativo

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 476. Na contagem de prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste Artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

Art. 477. Considerando a data da assinatura da autuação, recebimento de notificação por correio ou publicação de edital no Diário do Município, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

Seção XIV
Dos Prazos Prescricionais

Art. 478. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da ciência inequívoca do ato pela administração, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 5 (cinco) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, com obrigatória comunicação do fato ao representante máximo do INIS.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o *caput* deste artigo reger-se-á pelo prazo previsto na Lei Penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 479. Interrompe-se a prescrição:

- I - pelo julgamento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
- II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
- III - pela decisão condenatória recorrível.

Art. 480. A prescrição não corre enquanto pendente de julgamento recurso interposto pelo infrator ou enquanto suspenso o procedimento administrativo por qualquer causa, inclusive por ordem judicial.

Seção XV
Atualização e Consolidação dos Valores

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 481. A atualização monetária de todos os valores de que trata este Título se dará, anualmente, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA em ato publicado pelo INIS.

CAPÍTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 482. O Fundo Municipal do Meio Ambiente tem o objetivo de financiar:

- I - o desenvolvimento de planos, programas e projetos:
 - a) que visem o uso racional e sustentável de recursos naturais;
 - b) de manutenção, melhoria e/ou recuperação de qualidade ambiental;
 - c) de pesquisa e atividades ambientais;
 - d) de educação ambiental;
 - e) que sejam implementados em unidades de conservação do Município;
 - f) de pesquisa e desenvolvimento tecnológico;
 - g) de manejo e extensão florestal;
 - h) de desenvolvimento institucional;
 - i) de controle ambiental;
 - j) de aproveitamento econômico racional e sustentável da flora e fauna nativas; e
 - k) que sejam priorizados pelo INIS;
- II - o controle, a fiscalização e a defesa do meio ambiente;
- III - programas de capacitação técnica dos servidores do INIS;
- IV - a modernização tecnológica das áreas técnicas do órgão ambiental municipal;
- V - a aquisição de equipamentos, material permanente e de consumo, bem como a construção, manutenção e conservação das áreas físicas das instalações do INIS; e
- VI - o custeio de necessidades relacionadas a ações de apoio a programas e projetos de interesse ambiental.

§ 1º É vedada a contratação de pessoal, a qualquer título, com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, exceto àquela relativa ao inciso I, alínea "d", deste Artigo, para fins de ministrar aulas ou cursos.

§ 2º É vedada a remuneração, com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, de diretores e empregados das entidades beneficiárias.

§ 3º Sem prejuízo do disposto no inciso I, alínea "e", deste Artigo, a Lei poderá estabelecer fundo específico para as unidades de conservação municipais, indicando fontes próprias de recursos.

§ 4º O Fundo Municipal do Meio Ambiente é de natureza contábil e, para efeitos de sua operacionalização, será considerado como fundo financeiro.

Art. 483. Constituem recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente:

- I - dotações oriundas da União, dos Estados e dos Municípios;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

II - doações e contribuições;
III - rendimentos;
IV - arrecadação dos recursos oriundos de multas;
V - rendimentos e indenizações decorrentes de ações judiciais e ajustes de conduta, promovidas pelo Ministério Público; e
VI - outros legalmente constituídos.

§ 1º Da arrecadação dos recursos oriundos de multas e os rendimentos decorrentes, 30% (trinta por cento) caberão ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, e 70% (setenta por cento) deverão ser depositados diretamente na conta movimento do INIS.

§ 2º Os saldos financeiros do Fundo Municipal do Meio Ambiente, apurados em balanço anual ao final de cada exercício, serão automaticamente transferidos para o exercício seguinte.

Art. 484. O Fundo Municipal do Meio Ambiente será administrado e gerido pelo INIS.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do INIS deliberará acerca dos projetos encaminhados pelos órgãos superiores do INIS e fiscalizará os atos de administração e gerenciamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente, com o fim de tutelar a correta aplicação dos recursos.

Art. 485. Poderão receber recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, através de convênios, as entidades não governamentais sem fins lucrativos, com sede no Município de Itajaí, devidamente reconhecidas de utilidade pública pela Câmara Municipal, desde que os objetivos pretendidos estejam associados aos do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

TÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 486. Na hipótese da existência de decreto regulamentador de matérias afetas ao meio ambiente, define-se que onde houver menção ao número das leis ora revogadas, passa-se a aplicar automaticamente a vinculação a esta Lei consolidadora.

Art. 487. Ficam revogadas as seguintes Leis:

I – Lei Complementar nº 129, de 11 de março de 2008;
II – Lei Complementar nº 216, de 27 de dezembro de 2012;
III – Lei Complementar nº 315, de 14 de dezembro de 2017;
IV – Lei Complementar nº 399, de 3 de maio de 2022;
V – Lei Complementar nº 459, de 19 de junho de 2024;
VI – Lei nº 1.409, de 1º de julho de 1975;
VII – Lei nº 1.754, de 26 de novembro de 1979;
VIII – Lei nº 1.776, de 18 de abril de 1980;
IX – Lei nº 1.935, de 15 de março de 1982;
X – Lei nº 1.968, de 11 de junho de 1982;
XI – Artigos 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 da Lei nº 2.734, de 29 de junho de 1992;

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE: (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

XII – §2º do Artigo 38 da Lei nº 2.763, de 26 de outubro de 1992;

XIII – Lei nº 2.889, de 20 de dezembro de 1993;
XIV – Lei nº 3.143, de 13 de dezembro de 1996;
XV – Lei nº 3.416, de 3 de agosto de 1999;
XVI – Lei nº 3.552, de 16 de outubro de 2000;
XVII – Lei nº 3.580, de 19 de dezembro de 2000;
XVIII – Lei nº 3.929, de 18 de junho de 2003;
XIX – Lei nº 4.281, de 7 de abril de 2005;
XX – Lei nº 4.313, de 31 de maio de 2005;
XXI – Lei nº 4.517, de 8 de março de 2006;
XXII – Lei nº 4.521, de 17 de março de 2006;
XXIII – Lei nº 4.799, de 18 de maio de 2007;
XXIV – Lei nº 4.810, de 31 de maio de 2007;
XXV – Lei nº 4.880, de 27 de julho de 2007;
XXVI – Lei nº 4.885, de 9 de agosto de 2007;
XXVII – Lei nº 4.933, de 8 de outubro de 2007;
XXVIII – Lei nº 4.987, de 28 de novembro de 2007;
XXIX – Lei nº 5.195, de 4 de novembro de 2008;
XXX – Lei nº 5.301, de 24 de junho de 2009;
XXXI – Lei nº 5.445, de 22 de dezembro de 2009;
XXXII – Lei nº 5.448, de 22 de dezembro de 2009;
XXXIII – Lei nº 5.450, de 22 de dezembro de 2009;
XXXIV – Lei nº 5.469, de 16 de março de 2010;
XXXV – Lei nº 5.470, de 16 de março de 2010;
XXXVI – Lei nº 6.119, de 12 de abril de 2012;
XXXVII – Lei nº 6.120, de 12 de abril de 2012;
XXXVIII – Lei nº 6.141, de 5 de junho de 2012;
XXXIX – Lei nº 6.181, de 14 de setembro de 2012;
XL – Lei nº 6.343, de 5 de julho de 2013;
XLI – Lei nº 6.416, de 23 de outubro de 2013;
XLII – Lei nº 6.445, de 4 de dezembro de 2013;
XLIII – Lei nº 6.472, de 20 de dezembro de 2013;
XLIV – Lei nº 6.679, de 15 de setembro de 2015;
XLV – Lei nº 6.705, de 22 de março de 2016;
XLVI – Lei nº 6.962, de 1º de novembro de 2018;
XLVII – Lei nº 6.992, de 21 de dezembro de 2018;
XLVIII – Lei nº 7.133, de 28 de fevereiro de 2020;
XLIX – Lei nº 7.200, de 30 de setembro de 2020;
L – Lei nº 7.282, de 21 de maio de 2021;
LI – Lei nº 7.611, de 23 de janeiro de 2024;
LII – Lei nº 7.732, de 11 de dezembro de 2024;
LIII – Lei nº 7.739, de 19 de dezembro de 2024.

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE: (47) 3341-6000



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

Art. 488. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Itajaí, 17 de dezembro de 2025.

ROBISON JOSÉ COELHO
Prefeito Municipal

MÁRCIO CRISTIANO DORNELLES DIAS
Procurador-Geral do Município



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA LEGISLATIVA

LEI COMPLEMENTAR Nº 507, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025.

**DÁ NOVA REDAÇÃO À EMENTA DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 487, DE 29 DE OUTUBRO DE
2025, PARA DENOMINÁ-LA "LEI BIEL".**

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJAÍ. Faço saber que a Câmara de Vereadores votou e aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º A ementa da Lei Complementar nº 487, de 29 de outubro de 2025, passará a vigorar com a seguinte redação:

"ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 441, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023, A QUAL CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO QUE DISPÕE SOBRE MINORIAS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - "LEI BIEL".

Art. 2º A denominação "Lei Biel" deverá constar em destaque nas futuras publicações e referências oficiais à Lei Complementar nº 487/2025, bem como nas divulgações obrigatórias realizadas pelos estabelecimentos indicados no artigo 418 da legislação consolidada.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Itajaí, 29 de dezembro de 2025.

ROBISON JOSÉ COELHO
Prefeito Municipal

MÁRCIO CRISTIANO DORNELLES DIAS
Procurador-Geral do Município

RUA ALBERTO WERNER, 100 – VILA OPERÁRIA - ITAJAÍ/SC – CEP 88.304.053
FONE: (47) 3341-6000